

असोज - २

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

पाक्षिक प्रकाशन

वर्ष ३४, अङ्क १२

२०८२ असोज १६-३१

पूर्णाङ्क ७९८



प्रकाशक

सर्वोच्च अदालत

रामशाहपथ, काठमाडौं

फोन नं. ४२००७१२, ४२००७२९, ४२००७५०, Ext. २२६९ (सम्पादक), २२७० (सम्पादन शाखा), २१७० (छापाखाना), २२७४ (बिक्री)

टोल फ्री : १६६०-०१-३३३५५, फ्याक्स: ४२००७४९, पो.ब.नं. २०४३८

Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np / Web: www.supremecourt.gov.np

सम्पादन तथा प्रकाशन समिति

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल, सर्वोच्च अदालत	- अध्यक्ष
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
मुख्य रजिस्ट्रार श्री विमल पौडेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
नायब महान्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	- सदस्य
रजिस्ट्रार श्री मानबहादुर कार्की, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजयप्रसाद मिश्र, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन	- सदस्य
अधिवक्ता श्री रमणकुमार कर्ण, सचिव, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन	- सदस्य
श्री केशरमणि अर्याल, निमित्त डिन, त्रिभूवन विश्वविद्यालय, कानून संकाय	- सदस्य
सहरजिस्ट्रार श्री अर्जुनप्रसाद कोइराला, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य सचिव

सम्पादक : श्री कालीबहादुर साम्थु लिम्बू

सम्पादन तथा प्रकाशन शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

शाखा अधिकृत श्री सुजता उप्रेती
शाखा अधिकृत श्री सुकराम मोक्तान
शाखा अधिकृत श्री नीति उप्रेती
शाखा अधिकृत श्री सुमेधा खनाल
नायब सुब्बा श्री सन्तोष घिमिरे
नायब सुब्बा श्री सुशिल बडुवाल
सिनियर प्रुफरिडर श्री रेशम शर्मा
कम्प्युटर अपरेटर श्री अर्जुन सुवेदी
डिड्वा श्री पूजा रिजाल
कार्यालय सहयोगी श्री अच्युतप्रसाद दाहाल

भाषाविद् : श्री रामचन्द्र फुयाल

बिक्री शाखा

नायब सुब्बा श्री खिमा पोखरेल

मुद्रण शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

सिनियर प्रेसम्यान श्री योगप्रसाद पोखरेल
सिनियर मेकानिक्स श्री निर्मल बयलकोटी
सिनियर कम्पोजिटर श्री श्यामकृष्ण प्रजापति
सिनियर प्रेसम्यान श्री सविता पोखरेल
सिनियर प्लेटमेकर श्री प्रमिलाकुमारी लामिछाने
सिनियर बुकबाइन्डर श्री तारा वाग्ले
बुकबाइन्डर श्री सरिता चक्रधर
बुकबाइन्डर श्री मदन तिमल्सिना
बुकबाइन्डर श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे
प्रेसम्यान श्री केशवबहादुर सिटौला
बुकबाइन्डर श्री अच्युतप्रसाद सुवेदी
बुकबाइन्डर श्री सबिना बुढाथोकी
कार्यालय सहयोगी श्री रमेश नेपाल
कार्यालय सहयोगी श्री टेकबहादुर खड्का

विभिन्न इजलासहरूबाट सम्पादन शाखामा प्राप्त भई यस अङ्कमा प्रकाशित निर्णय / आदेशहरू

पूर्ण इजलास		इजलास नं. ७	
संयुक्त इजलास		इजलास नं. ८	
इजलास नं. १	४	इजलास नं. ९	३७
इजलास नं. २	२३	इजलास नं. १०	
इजलास नं. ३	१६	इजलास नं. १२	४
इजलास नं. ४		इजलास नं. १३	
इजलास नं. ५		इजलास नं. १५	
इजलास नं. ६		एकल इजलास	१६
जम्मा	४३	जम्मा	५७

$$\text{कुल जम्मा } ४३ + ५७ = १००$$

नेपाल कानून पत्रिकामा

प्रकाशित भएका फैसलाहरू (२०१५ सालदेखि हालसम्म)

हेर्न, पढ्न तथा सुरक्षित गर्न

www.nkp.gov.np

मा जानुहोला ।

खोज्ने तरिका

सर्वप्रथम **www.nkp.gov.np** लगइन गरेपश्चात् देखिने पृष्ठमा **शब्दबाट** भन्ने स्थानमा आफूले खोज्न चाहेअनुसारको कुनै शब्द नेपाली युनिकोड फन्टमा टाइप गरी हरियो बटनमा रहेको खोज्नुहोस् भन्ने बटनलाई थिची खोजी गर्न सक्नुहुनेछ । यसबाट खोजेअनुसारको फैसला प्राप्त गर्न नसकेमा मुद्दाको किसिम, मुद्दाको नाम एवं निर्णय नं. तथा ने.का.प. विवरणमा रहेका विविध शीर्षकबाट आफूले चाहेअनुसार फैसला खोज्न सकिनेछ । त्यस अतिरिक्त **नेकाप प्रत्येक वर्ष** र **हाम्रो बारेमा** समेतबाट हेर्न सक्नुहुनेछ ।

यस पत्रिकाको इजलाससमेतमा उद्धरण गर्नुपर्दा निम्नानुसार गर्नुपर्ने छः

सअ बुलेटिन, २०८०, ... - १ वा २, पृष्ठ

(साल) (महिना)

उदाहरणार्थ: सअ बुलेटिन, २०८२, असोज - २, पृष्ठ १

का.जि.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

"नेपाल कानून पत्रिका र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन" को "वार्षिक ग्राहक" बन्न चाहनेका लागि २०७६ वैशाख अङ्क देखि वार्षिक ग्राहक बन्न पाउने गरी सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले निर्णय गरेको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

समितिको निर्णयानुसार मूल्य समायोजन भई नेपाल कानून पत्रिका रु.१५० र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन प्रति अङ्क रु.४० कायम गरिएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

मूल्य रु.४०।-

मुद्रक: सर्वोच्च अदालत, छापाखाना

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	पक्ष / विपक्ष	पृष्ठ
इजलास नं. १			१ - ३
१.	उत्प्रेषण	चित्रबहादुर विश्वकर्मा वि. मालपोत कार्यालय कावासोती, नवलपरासीसमेत	१
२.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	रामकुमार राउत वि. निजामती किताबखानासमेत	१
३.	उत्प्रेषणसमेत	रीता काफ्ले वि. सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत	२
४.	उत्प्रेषण / परमादेश	जनक बहादुर बुढासमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत	२
इजलास नं. २			३ - २३
५.	निषेधाज्ञा	ताराचन्द्र केडिया वि. वीरगन्ज महानगरपालिका, वीरगन्जसमेत	३
६.	अबन्डा सम्पत्ति बन्डा गरिपाउँ	पूर्णभक्त श्रेष्ठ वि. रामेश्वर श्रेष्ठसमेत	४
७.	उत्प्रेषण / परमादेश	महेन्द्र प्रसाद चौधरी वि. कृषि विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	४
८.	दूषित नापी दर्ता बदर दर्ता नेपाल सरकारका नाउँमा कायम गरिपाउँ	रामवली शाहसमेत वि. विमलेश्वरनन्द प्रधानाङ्गसमेत	६
९.	अंश दर्ता	सलिमन मियाँ वि. नगिया अन्सारिनसमेत	७
१०.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	अंकित मिश्र वि. उच्च अदालत पाटनसमेत	८
११.	उत्प्रेषण	गणेशप्रसाद अधिकारी वि. मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकसमेत	९
१२.	अंश दर्ता	डुण्डुराज दाहाल वि. चित्र कुमारी दाहालसमेत	१०
१३.	अंश चलन	भगवान दास अग्रवाल वि. मनोहरलाल अग्रवालसमेत	११
१४.	उत्प्रेषण	मदन विष्ट वि. उच्च अदालत, विराटनगरसमेत	१२
१५.	अंश चलन	गितादेवी यादव वि. बैजनाथी यादव	१३
१६.	जग्गा खिचोला मेटाई चलनसमेत चलाइपाउँ	बाउन्चा खड्गी भन्ने बामन शाही वि. राजेन्द्र मानन्धर	१४

१७.	उत्प्रेषण, परमादेश	श्रवण कुमार दास वि. उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलाससमेत	१४
१८.	सम्बन्ध विच्छेद गरी अंश दिलापाउँ	फौजदार कुर्मी वि. शिव कुमारी कुर्मी	१५
१९.	उत्प्रेषणसमेत	अलि मोहम्मद राइन वि. निर्वाचन आयोगको कार्यालय, कान्तिपथ काठमाडौंसमेत	१५
२०.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	रमेशप्रसाद आचार्य वि. उच्च अदालत पाटनसमेत	१६
२१.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. छोटेला साह तेली	१७
२२.	कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग	बालाराम नेपाली वि. नेपाल सरकार	१८
२३.	जबरजस्ती करणी	उमेश जोगी वि. नेपाल सरकार	१९
२४.	जबरजस्ती करणी	फुर लाक्पा शेर्पा वि. नेपाल सरकार	२०
२५.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	कुलदिप पाठकसमेत वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर, हेटौंडासमेत	२१
२६.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. खाम्मा रावत	२१
२७.	जबरजस्ती करणी गर्ने उद्योग	नेपाल सरकार वि. युवराज बस्नेत	२२

इजलास नं. ३			२३ – ३६
२८.	लागु औषध (हेरोइन)	नेपाल सरकार वि. रामचन्द्र साह कलवारसमेत	२३
२९.	उत्प्रेषण परमादेशसमेत	धिरज दास वि. डिनको कार्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक, ललितपुरसमेत	२४
३०.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	परिवर्तित नाम वर्ष २९ को माडी (क) वि. नेपाल सरकार	२५
३१.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	अनिल मोक्तान वि. उच्च अदालत पाटनसमेत	२६
३२.	अंश दर्ता	महेन्द्र महतो कोइरीसमेत वि. आरुषी कुमारी	२७
३३.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	सरस्वती देवी लोनियासमेत वि. श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंसमेत	२८
३४.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	विनोद श्रेष्ठ वि. उच्च अदालत, पाटन, ललितपुरसमेत	२९
३५.	उत्प्रेषणसमेत	संग्राम सिंह राईसमेत वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय कार्यालय टंगाल, काठमाडौंसमेत	२९
३६.	जालसाजी	सुशमी कुर्मी वि. देवी नेपाली	३०

३७.	जबरजस्ती करणी	बसीर अली साई वि. नेपाल सरकार	३१
३८.	चेक अनादर	कृष्णबहादुर श्रेष्ठ वि. नवराज भण्डारी	३२
३९.	अङ्ग अङ्गबापत दोस्रो पक्षले पाउने उपचार खर्चर विमाबापतको रकम दिलाई भराइपाउँ	जैसी राय यादव वि. नेपाल सरकार	३३
४०.	अदालतको अवहेलना	जगदीश प्रसाद साहसमेत वि. बोदेबसाइन नगरपालिकाको कार्यालय सप्तरीसमेत	३४
४१.	परमादेशसमेत	विकास जैन वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषासमेत	३५
४२.	परमादेशसमेत	राधा कणेल वि. महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंसमेत	३५
४३.	मूल्य अभिवृद्धि कर (०६७/६८)	होटल डिभोर एण्ड रेष्टुरेन्ट प्रा.लि. वि. आन्तरिक राजस्व कार्यालय, धनगढी कैलाली	३६
इजलास नं. ९			३६ – ७७
४४.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. सानु लामा	३७

४५.	ज्यान मार्ने उद्योग	नेपाल सरकार वि. सुजन गुरुङसमेत	३८
४६.	सरकारी छाप दस्तखत कित्ते	नेपाल सरकार वि. मुगाराम राई	३९
४७.	उत्प्रेषण / परमादेश	जोग बहादुर महर्जनसमेत वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	४०
४८.	अंश दर्ता	रोजिदनी खातुन वि. अरवे खातुनसमेत	४१
४९.	जग्गा खिचोला मेटाई चलन चलाइपाउँ	चेतकुमारी पौड्यालसमेत वि. अर्जुनप्रसाद पौड्यालसमेत	४२
५०.	अंश	गणेशबहादुर बस्नेत वि. जिवलाल शर्मा	४३
५१.	अंश चलन	बिदुरबहादुर कार्की वि. कमला कार्कीसमेत	४४
५२.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. सुशिला मगरसमेत	४५
५३.	बैंकिङ कसुर	नेपाल सरकार वि. LUCIANOV RAMON DIMOV समेत	४६
५४.	बैंकिङ कसुर	नेपाल सरकार वि. RAMON DIMOV LUCIANOV समेत	४८
५५.	उत्प्रेषण / परमादेश	अनुभव सुब्बा (थामसुहाड) वि. उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलाससमेत	५०

५६.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	राधिका बोहरा (थापा) वि. तनहुँ जिल्ला अदालत तनहुँसमेत	५१	६५.	बढी भन्सार मूल्याङ्कन	अच्युतप्रसाद शिवाकोटी वि. नीरकुमार वंशल	५९
५७.	उत्प्रेषणसमेत	विनोद मणि भट्टराई वि. निर्वाचन आयोग, कान्तिपथ काठमाडौंसमेत	५२	६६.	कर्तव्य ज्यान	प्रमोद कुर्मी वि. श्री ५ को सरकार	६०
५८.	नकबजनी चोरी	नेपाल सरकार वि. चित्रबहादुर भन्ने रोशन कार्कीसमेत	५२	६७.	अन्तःशुल्क (आ.व. २०६५/०६६)	आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बुटवल वि. विनायक मोटर्स प्रा.लि.	६१
५९.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	सोभित गोले वि. सिन्धुली जिल्ला अदालत	५३	६८.	वैदेशिक रोजगार कसुर	सुकबहादुर गुरुङ वि. नेपाल सरकार	६२
६०.	उत्प्रेषण	नेत्रलाल ज्ञवाली वि. वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौंसमेत	५४	६९.	अपहरण	जयनुल हक वि. नेपाल सरकार	६३
६१.	उत्प्रेषणसमेत	हरिभक्त सिग्देल वि. श्री श्रम अदालत, काठमाडौंसमेत	५५	७०.	अंश दर्ता	तेतरी देवी कलवारको वि. त्रिजेश प्रसाद गुप्तासमेत	६५
६२.	उत्प्रेषणसमेत	सविना खनालसमेत वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत	५६	७१.	ज्यान मार्ने उद्योग	तुल्सीराम चमार वि. नेपाल सरकार	६५
६३.	उत्प्रेषण	विनयकुमार झा वि. मोरङ अटो वर्क्स परिवर्तित हाल एम.ए.डब्लु. इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. समेत	५७	७२.	अंश चलन	विजया लामा (गुरुङ) वि. ललितामाया गुरुङसमेत	६७
६४.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	कुलप्रसाद पोख्रेलसमेत वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत	५८	७३.	जग्गा रोकका गर्ने निर्णय बदर	योगेन्द्र पोखरेल वि. अमरावती सहकारी संस्था लिमिटेडसमेत	६८
				७४.	उत्प्रेषण	शिव कुमारी राईसमेत वि. मालपोत कार्यालय झापासमेत	६९
				७५.	उत्प्रेषण परमादेश	सकिल अहमद खाँ वि. मालपोत कार्यालय, रुपन्देही, भैरहवासमेत	७०
				७६.	उत्प्रेषणसमेत	सविन पोख्रेल वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	७१

७७.	कर्तव्य ज्यान	डिनर पुन वि. नेपाल सरकार	७२
७८.	दूषित निर्णय दर्ता बदर सार्वजनिक कायम	राज कुमार साह वि. रमेश कुमार देवकोटासमेत	७३
७९.	उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध तथा परमादेश	नितिमा भण्डारी कार्की वि. नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, सङ्गठित अपराध विशेष अनुसन्धान टोली, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	७५
८०.	उत्प्रेषण र परमादेशसमेत	माधव कार्की वि. M/S IRCON International Limited, Plot No.C-४, District Center, Saket, New Delhi, ११००१७, India मुख्य कार्यालय भई स्थानीय कार्यालय १६६ ग पिस हाउस, इटहरी ५, पञ्चरुखी सुनसरी नेपालसमेत	७५
इजलास नं. १२			७७ – ८१
८१.	लागु औषध तथा चोरी	नेपाल सरकार वि. आयुष भन्ने नारायण श्रेष्ठ	७७
८२.	कर्तव्य ज्यान	मायाँराम भन्ने राजेश चौधरी वि. नेपाल सरकार	७७
८३.	भ्रष्टाचार (घुस रिसवत)	शम्भुप्रसाद चौधरी वि. नेपाल सरकार	७८
८४.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	वर्षा साह वि. काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंसमेत	७९
एकल इजलास			८१ – ९२
८५.	उत्प्रेषण	सुभाष पौड्याल वि. पाँचखाल नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक	८१
८६.	उत्प्रेषण	सिताराम गोडिया वि. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ताहाचल, काठमाडौंसमेत	८१
८७.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	शारदा घिमिरे वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत	८२
८८.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	मोहना अन्सारी वि. महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौर, काठमाडौंसमेत	८२
८९.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	विश्वराज सिलाकार वि. ललितपुर जिल्ला अदालत	८३
९०.	उत्प्रेषण / परमादेश	नारद खवास वि. नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत	८३

११.	उत्प्रेषणसमेत	हिरा के.सी. वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत	८४
१२.	उत्प्रेषणसमेत	विन्दु कार्की तिमिल्सिना वि. पदमबहादुर तिमिल्सिनासमेत	८५
१३.	उत्प्रेषणसमेत	फुलेश्वरप्रसाद चौधरी वि. विशेष अदालत, काठमाडौंसमेत	८५
१४.	उत्प्रेषणसमेत	डा. सुरेन्द्र भण्डारी वि. सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, राष्ट्रपतिको कार्यालय, शितल निवाससमेत	८६
१५.	उत्प्रेषण परमादेशसमेत	लोकबहादुर घर्ती क्षेत्री वि. उच्च अदालत पोखरा	८७
१६.	उत्प्रेषण	अशोक घिमिरे वि. नेपाल सरकार, संस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	८७

१७.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	नारदप्रसाद खतिवडा वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत	८८
१८.	उत्प्रेषण / परमादेश	तेज बिक्रम मल्ल वि. सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ६ मुख्यालय महेश्वरी बाहिनी, सुर्खेतसमेत	८९
१९.	उत्प्रेषण / परमादेश	खुशीलाल ठाकुर वि. रजनिस सिंहसमेत	८९
१००.	परमादेश	किशोर पौडेलसमेत वि. सभापतिज्यू, आचारण अनुगमन समितिको कार्यालय सङ्घीय संसद, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत	९०

इजलास नं. १

१

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७३-WO-०१४७, उत्प्रेषण, चित्रबहादुर विश्वकर्मा वि. मालपोत कार्यालय कावासोती, नवलपरासीसमेत

गौचर, पर्तीजस्ता सरकारी, सार्वजनिक जग्गाहरू व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दै जाने हो भने सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गा वा खुला क्षेत्र समाप्त हुँदै जाने देखिन्छ । यस प्रकृतिका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरी, खुला क्षेत्र कायम राख्दा सार्वजनिक तथा सामुदायिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने हुन्छ । यदि विवादित जग्गा साबिकदेखि यी निवेदकले नै जोतभोग गरेको भए सधैं नापी हुँदा आफ्नो नाममा नापी गराई दर्ता गर्नसक्नुपर्नेमा सो गर्न सकेको देखिँदैन । नापीका समयमा गौचर, पर्ती देखिएको हुँदा फिल्डबुकमा सोही बेहोरा जनिएको विवादित जग्गा सरकारी, सार्वजनिक देखिएकोले यी निवेदकका नाउँमा दर्ता गर्न मिल्ने भनी अर्थ गर्नु उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाको ठाडो उल्लङ्घन हुन जाने ।

तसर्थ, मालपोत कार्यालय नवलपरासीले यी निवेदकको निवेदन मागबमोजिम उक्त कि.नं. ६ को सरकारी, सार्वजनिक जग्गा निवेदकको नाउँमा दर्ता नगरी नेपाल सरकारका नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको निर्णय तथा काम कारबाही बदर गरी उक्त जग्गा यी निवेदकका नाउँमा दर्ता गर्नु भनी रिट जारी गर्न मिल्ने देखिन आएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल फाल्गुन ४ गते रोज ५ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या. श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७३-WO-०३२५, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, रामकुमार राउत वि. ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ हरिहरभवनस्थित कार्यालय रहेको निजामती किताबखानासमेत

निवेदकले मिति २०३८।०३।०४ देखि २०४०।०७।२९ सम्म मुखिया तथा सहलेखापाल पदमा काम गरेको २ वर्ष ४ महिना २५ दिन आफ्नो सेवा अवधिमा जोडिनुपर्दछ भनी लिएको निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा, निवेदकले सहलेखापाल पदबाट मिति २०४०।०७।३० देखि लागु हुने गरी राजीनामा दिएको र मिति २०४३।०५।०९ देखि पुनः खरिदार पदमा स्थायी नियुक्ति लिएको भन्ने देखिन्छ । निवेदकले सहलेखापाल पदबाट राजीनामा दिई खरिदार पदमा नियुक्ति नलिएसम्म बिचको अवधिमा निजको सेवा टुटेको पाइन्छ । पहिले काम गरेको सेवा अवधि पछिल्लो सेवा अवधिमा स्वतः जोडिन सक्ने हुँदैन । त्यसका लागि निवेदकले कानूनमा तोकिएको प्रक्रिया अवलम्बन गरी सेवा अवधि जोडाउनु पर्ने ।

निजामती किताबखानाको लिखित जवाफबाट निवेदकले सेवा अवधि जोडाउन आवश्यक पर्ने आधारभूत प्रमाणहरू नै पेस नगरेकोले निजको सेवा अवधि नजोडिएको भन्ने देखिन्छ । उक्त सेवा अवधि जोडिएको भनी दाबी गर्ने निवेदकले सेवा अवधि जोडिएको पुष्टि हुने प्रमाण पेस गर्न सकेको मिसिलबाट देखिँदैन । सेवा अवधि जोडाएको नदेखिएको अवस्थामा निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि सो सेवा अवधि जोडी गणना गर्न नमिल्ने ।

तसर्थ, निवेदक रामकुमार राउतको निवेदन दाबीबमोजिम निजले मिति २०३८।०३।०४ देखि मिति २०४०।०७।२९ सम्म मुखिया तथा सहलेखापाल

पदमा काम गरेको २ वर्ष ४ महिना २५ दिन सेवा अवधि निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि निजको नोकरी अवधिमा निजले समयमै नजोडाएको कारण हाल जोडी गणना गर्न मिल्ने देखिँदैन । विपक्षी निजामती किताबखानाले उक्त सेवा अवधिबाहेक गरी स्थायी नोकरी अवधि ३४ वर्ष ११ महिना २१ दिन जम्मा नोकरी अवधि गणना गरी निवेदक रामकुमार राउतको निवृत्तिभरण अधिकारपत्र दिने गरी मिति २०७३।०५।२१ मा गरेको निर्णय कानूनसम्मत मिलेको देखिँदा सो निर्णय बदर हुने गरी यस अदालतबाट निवेदन दाबीबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल फाल्गुन ४ गते रोज ५ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या. श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७३-WO-१२७४, उत्प्रेषणसमेत, रीता काफ्ले वि. सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदक बेतलबी अध्ययन बिदामा रहेको अवस्थामा सो अध्ययन बिदालाई प्रसूति बिदामा परिणत गरी बिदा बसेको अवस्था विद्यमान रहेको देखिन्छ । अध्ययन बिदामा गएको अवस्थामा मात्र यी निवेदकले उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सो अवधिको पूरा अङ्क पाउन सक्ने देखियो । यस दृष्टिकोणबाट प्रसूति बिदामा गएको अवधिमा पनि सोही अनुपातमा अङ्क पाउन सक्ने भनी अर्थ गर्नु कानूनसम्मत हुने देखिँदैन । यस सन्दर्भमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८ख को उपनियम (८) मा “कुनै निजामती कर्मचारीले कुनै वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नभरेमा त्यस आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापत

निजलाई सो आर्थिक वर्षको लागि पूर्णाङ्कको पचास प्रतिशत अङ्क दिइने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । निवेदकको हकमा निजले अध्ययन बिदालाई प्रसूति बिदामा परिणत गर्न निवेदन दिई बिदा स्वीकृत गराई बसेकोमा विवाद छैन । अतः सो अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत निजलाई पचास प्रतिशत अङ्क दिई भएको बढुवा समितिको सिफारिस र सो सदर गरेको लोक सेवा आयोगको निर्णय कानूनसम्मत नै देखिन्छ । हाल यी निवेदक शहरी विकास मन्त्रालयको च.नं. ५०९ मिति २०७८।११।३० को बढुवा नियुक्तिसम्बन्धी पत्रबाट सोही सेवा, समूह र उपसमूहको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको सि.डि.ई. पदमा बढुवा नियुक्ति भइसकेको भन्ने मिसिल संलग्न पत्रबाट देखिएको हुँदा बढुवासम्बन्धी प्रस्तुत निवेदन दाबीको औचित्यसमेत समाप्त भइसकेको देखिने ।

तसर्थ, रिट निवेदक रीता काफ्लेको निवेदन मागबमोजिम निजलाई बढुवा सिफारिस गर्न र ज्येष्ठता कायम गरी तलब सुविधा दिन मिल्ने देखिएन । हाल निज राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको सि.डि.ई. पदमा बढुवासमेत भइसकेको देखियो । यस अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको देखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- कृतिबहादुर बस्नेत

कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल फाल्गुन ४ गते रोज ५ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७५-WO-१२८९, उत्प्रेषण, / परमादेश, जनक बहादुर बुढासमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (१) मा निजामति सेवाको पदमा नियुक्तिका

लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुने भनी पदपूर्तिको जिम्मा लोक सेवा आयोगलाई दिएको परिप्रेक्ष्यमा विवादित सूचना नम्बर ५३०/०७५-०७६, मिति २०७६।२।१५ मा लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित भएका विभिन्न विज्ञापनहरूमा लोक सेवा आयोगका विभिन्न कार्यालयहरूबाट लिखित परीक्षा सञ्चालन गरी परीक्षाफल प्रकाशित गरी परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरू तत् तत् कार्यालयहरूमा सिफारिश भइसकेको भन्ने कुरा लोक सेवा आयोग, काठमाडौंको प.सं. उ.वि.स.प.१०(३) १०७७-०७८ च.नं. २०७ मिति २०७७।१२।१७ को पत्रबाट लेखिआएको देखिँदा अब सोही विज्ञापन अनुसारको पदमा पदपूर्ति नगर्नु भनी भन्न वा नभन्न प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रयोजन र औचित्य नै समाप्त भइसकेको देखिन्छ । जुन काम रोक्न माग गरी निवेदन दिएको हो सो काम नै समाप्त भइसकेको वर्तमान अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनमा थप केही बोलिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिने ।

तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रयोजन र औचित्य नै समाप्त भइसकेको देखिँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- निरज पोखरेल

कम्प्युटर - कृष्णमाया खतिवडा (सुरिमता)

इति संवत् २०७९ साल आषाढ २० गते रोज २ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७५-WO-१२९९, उत्प्रेषण / परमादेश, कविता बस्नेतसमेत वि. लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंसमेत
- ०७५-WO-१२७७, उत्प्रेषण / परमादेश, राजाराम घिमिरे वि. व्यवस्थापिका, प्रतिनिधि सभा सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

इजलास नं. २

५

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७७-CI-०२१८, निषेधाज्ञा, ताराचन्द्र केडिया वि. वीरगन्ज महानगरपालिका, वीरगन्जसमेत

निवेदकले दाबी गरेको कि.नं. ९७ र ११७ को जग्गामा प्रितम सिंह ठकुरी, जगदिशनारायण साह कानू, तारणिबिक्रम शाह, शरदबिक्रम शाह, हरिनारायण गुप्तालगायतका विभिन्न व्यक्तिहरूले दाबी गरेको कुरा यसै मुद्दासँग लगाउमा रहेका ०६८-WO-१२९९, ०६९-WO-००४८, ०६९-WO-०२४३, ०७०-WO-०५७५, ०७३-WO-०३१२, ०७४-WO-०३६२ समेतका रिट निवेदनहरूबाट देखियो । उल्लिखित जग्गा सार्वजनिक कायम हुने भई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६९/२/४ र मालपोत कार्यालय पर्साबाट मिति २०६९/२/३१ मा निर्णय भएको समेत पाइयो । यस अवस्थामा सार्वजनिक कायम भएको जग्गालाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउन सकिने नै हुन्छ । मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट हालको स्थितिमा विवादित कि.नं. ९७ र ११७ को जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिकै जग्गा हो भन्ने पनि देखिन आएको छ । विवादित जग्गा निवेदकका नाममा दर्ता हुने गरी पहिले भएको निर्णयसमेत बदर भइसकेको देखिन्छ । यसबाट विवादित जग्गामा निवेदक ताराचन्द्र केडियाको निर्विवाद हक स्थापित रहेको भन्ने देखिएन । निवेदकको निर्विवाद हक नै स्थापित रहेको अवस्था नदेखिएको र जग्गाउपरको स्वामित्व विवादित अवस्थामा नै रहेको हुँदा निवेदन मागबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न मिलेन, निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी उच्च

अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट भएको आदेश मनासिब नै देखिने।

निवेदन दाबीबमोजिम कि.नं. ११७ र ९७ को जग्गामा निर्माण कार्य नगर्नु भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको मिति २०७५/११/२७ को आदेश मनासिब देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: डल्लुराम चौधरी, शारदा फुयाल कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल साउन २६ गते रोज ४ शुभम्।

६

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७३-CI-०७१२, अबन्डा सम्पत्ति बन्डा गरिपाऊँ, पूर्णभक्त श्रेष्ठ वि. रामेश्वर श्रेष्ठसमेत

विवादित कि.नं. १०७ को जग्गा हालसम्म दर्ता भएको छैन; दर्ता नै भई नसकेको उक्त जग्गाबाट बन्डा लगाउन मिल्दैन भनी प्रत्यर्थी प्रतिवादीतर्फका विद्वान् अधिवक्ताले बहसको क्रममा लिनुभएको जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रतिवादी शिवभक्त व्यान्जु श्रेष्ठको नाममा तत्काल रहेको भनिएको विवादित कि.नं. १०७ को उक्त जग्गा दर्ताका लागि सरोकारवालाहरू वादीहरू वा प्रतिवादी कसैले पहल गरी कानूनबमोजिम दर्ता गराउन सक्ने नै भएकाले सोबमोजिम दर्ता भई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त भइसकेपछि उक्त जग्गा निजका अंशियारहरूबिच कानूनबमोजिम बन्डा लाग्ने नै हुन्छ। तसर्थ विवादित कि.नं. १०७ को जग्गा हाल दर्ता भई नसकेको कारणले पुनरावेदक वादीहरूले नपाउने वा निजहरूको अंश हक हितमा असर पर्ने भन्न मिल्ने देखिएन।

वादी दाबीको कि.नं. १०७ को क्षेत्रफल रोपनी ०-३-०-० जग्गा पुनरावेदक वादीहरूको दाबीबमोजिम ५ भागको ४ भाग पुनरावेदक वादीहरूले छुट्याई लिन पाउने देखिएकाले सो सम्बन्धमा वादी दाबी

पुन नसक्ने ठहर्‍याई भएको सुरु फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेको नदेखिई उक्त फैसला उल्टी हुने देखियो।

पुनरावेदक वादीहरूको दाबी पुन नसक्ने ठहर्‍याई सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७१/५/२५ को फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०७२/९/२१ को फैसला उल्टी भई विवादित काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, धुलिखेल नगरपालिका वडा नं. ९(क) कि.नं. १०७ को क्षेत्रफल रोपनी ०-३-०-० जग्गामा रहेको घर जीर्ण भई पाताल भइसकेको भनी पक्षले उल्लेख गरेको हुँदा उक्त जग्गा वादी प्रतिवादी कसैका नाउँमा कानूनबमोजिम दर्ता भएपछि भाग बन्डा लगाई दर्ता हुने भएकाले वादी दाबीबमोजिम वादीहरूले ५ भागको ४ भाग जग्गा छुट्याई चलनसमेत पाउने।

इजलास अधिकृत :- प्रदीपकुमार उपाध्याय
कम्प्युटर अपरेटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल पौष ७ गते रोज ५ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७३-CI-०७१३, लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता कायम, पूर्णभक्त श्रेष्ठ वि. रामेश्वर श्रेष्ठसमेत मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

७

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७०-WO-०१८३, उत्प्रेषण / परमादेश, महेन्द्र प्रसाद चौधरी वि. कृषि विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को दोस्रो संशोधन २०५६ ले नियमावलीको नियम १२३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा निवृत्तिभरण प्रयोजनको निमित्त सेवा अवधि जोड्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ। उक्त व्यवस्था अनुसार निवृत्तिभरण प्रयोजनको निमित्त साधारणतर्फको पदमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि अस्थायी रूपमा गरेको

सेवालाई अविच्छिन्न राखी स्थायी सेवामा आएका निजामती कर्मचारीको त्यस्तो साधारणतर्फको पदमा अस्थायी रूपमा गरेको सेवा अवधि गणना गर्ने भनिएको पाइन्छ ।

निवेदक मिति २०३७।६।३ देखि २०५०।२।१९ सम्म कृषि अधिकृत (रा.प.तृ.प्रा.) पदमा अस्थायी सेवा अविच्छिन्न रूपमा गरी मिति २०५०।२।२० मा सहायक वागवानी विकास अधिकृत (रा.प.तृ.प्रा.) पदमा स्थायी नियुक्ति पाएको देखिन्छ । निजको स्थायी नियुक्ति भई कार्यरत रहँदाको अवस्थामा निजामती सेवा नियमावलीमा भएको दोस्रो संशोधनबाट एक वर्ष वा सोभन्दा बढी साधारणतर्फको अस्थायी रूपमा गरेको सेवा अवधिलाई निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि पनि गणना गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । पछि २०६४ सालमा नियमावलीमा सातौँ संशोधन भई सो व्यवस्था कायम नराखेको भए पनि सोभन्दा अघिदेखि नै कार्यरत रहेका यी निवेदकलाई उक्त सातौँ संशोधनद्वारा हटाइएको व्यवस्थाले सेवा सुविधामा प्रतिकूल असर पार्ने हुँदा लागु हुन सक्ने नदेखिने ।

कुनै पनि व्यक्ति राज्यले प्रत्याभूत गरेका र पछिसमेत थप गर्ने सेवा सुविधा पाउने सर्तमा सहमत भई व्यक्ति सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दछ । सेवा प्रवेश गर्दा वा सेवामा कार्यरत रहँदाका अवस्थामा प्रत्याभूत गरिएका सेवा सुविधामा पछि आएर सम्बन्धित कर्मचारीको स्वीकृतिविना कटौती गरिएमा राज्यले नै आफूले राखेका सर्तको उल्लङ्घन मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सम्बन्धित कर्मचारीको स्वीकृतिविना सेवा सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने भनी कानूनले नै व्यवस्था गरेको हुन्छ । तसर्थ यी निवेदक कार्यरत नै रहेको अवस्थामा अस्थायी सेवाअवधि जोडी निवृत्तिभरण प्रदान गरिने कानूनी व्यवस्थालाई निज कार्यरत नै रहेको अवस्थामा सो व्यवस्थालाई

हटाई भएको संशोधनले यी निवेदकले पाउने सेवा सुविधाको हकमा प्रतिकूल असर पर्नजाने देखिएकोले निजको हकमा साबिक अस्थायी सेवाअवधि जोडी निवृत्तिभरण प्रदान गरिने व्यवस्था नै लागु हुने ।

यी निवेदकले उमेरहदका कारण अवकाश पाएको मितिसम्म पूरा गरेको जम्मा स्थायी सेवा अवधि १९ वर्ष ९ महिनामा निजले अस्थायी सेवा गरेको निवेदककै माग अनुसार निवृत्तिभरण पाउन थप गर्नुपर्ने सेवाअवधि ३ महिना थपगरी निवेदकलाई निवृत्तिभरण प्रदान गर्नुपर्ने मा "तपाईँको सुरु नियुक्ति मिति २०५०।२।२० भएको देखिएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७ को उपदफा (३) को प्रावधान तपाईँको सन्दर्भमा आर्कषित हुने नदेखिएको" भनी निजामती किताबखानाले २०७०।५।१० मा यी निवेदकलाई दिइएको जानकारीपत्र कानूनसम्मत देखिन आएन ।

निवेदक महेन्द्र प्रसाद चौधरीलाई निवृत्तिभरण प्रदान नगर्ने सम्बन्धमा गरिएका निर्णय एवं तत्कालीन निजामती किताबखाना हालको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को २०७०।५।१० को जानकारी पत्रलगायतका काम कारबाहीहरू नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिएको छ । अब निवेदकको जम्मा स्थायी सेवा अवधि १९ वर्ष ९ महिनामा निजले अस्थायी सेवा गरेको आधारमा निजकै माग अनुसार निवृत्तिभरण पाउन थप गर्नुपर्ने सेवा अवधि ३ महिना थप गरी जम्मा सेवा अवधि २० वर्ष मानी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७ अनुसारको हिसाबले निवृत्तिभरणको अङ्क किटान गरी यी निवेदकले अवकाश पाएको मितिबाट नै निवृत्तिभरण पाउने गरी निवृत्तिभरण अधिकार पत्र जारी गर्नु गराउनु र सोही आधारमा निवृत्तिभरण प्रदान गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा नेपालको

संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम परमादेशसमेत जारी गरिएको छ ।

इजलास अधिकृत:- केसव पराजुली

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल जेष्ठ २९ गते रोज २ शुभम् ।

८

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७५-CI-१०६६, दुषित नापी दर्ता बदर दर्ता नेपाल सरकारका नाउँमा कायम गरिपाउँ, रामवली शाहसमेत वि. विमलेश्वरनन्द प्रधानाङ्गसमेत

विवादित जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने दाबी रहेको भए पनि सो दाबी प्रमाणित हुने कुनै विश्वसनीय वा भरपर्दो प्रमाण पेस हुन आएको पाइएन । विवादित जग्गा साबिकदेखि नै हाटबजार र खेल मैदानको रूपमा प्रयोगमा रहेको भनी वादी पक्षले स्थानीय गा.वि.स.को सिफारिशको आधारमा जिकिर गरेको भए पनि सोही गा.वि.स.ले प्रत्यर्थीबाट जग्गाको मालपोत असुल गरेको देखिन्छ । यस अर्थमा हेर्दा स्थानीय गा.वि.स.को सिफारिस नै विवादास्पद र शंकास्पद देखिएको छ । यस अवस्थामा २०२४ सालमा नापी भई २०२५ सालमा नै दर्ता भएको र स्वेस्ता पुर्जा खडा गरिएको अवस्थाको जग्गालाई अहिले आएर स्थानीय गा.वि.स.को सिफारिसका आधारमा नै सार्वजनिक कायम गर्नु मनासिब देखिँदैन । व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता भएको करिब ४६ वर्षपछि अहिले आएर उक्त जग्गालाई सार्वजनिक कायम हुने ठहर गर्न भरपर्दो प्रमाण हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यस प्रकारको अवस्था प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा विद्यमान रहेको नदेखिने ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ (ख२) मा "सरकारी जग्गा" भन्नाले नेपाल सरकारको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, वन, जङ्गल वा वन जङ्गलमा रहेका रुख, बुट्यान, नदी,

खोलानाला, ताल, पोखरी तथा त्यसको डिल, नहर, क'लो वा ऐलानी पर्ती जग्गा, खनिज वा खनिज पदार्थ, हिमाल, भिर, पहरा, डगर, बगर, सार्वजनिक बगैँचा, सार्वजनिक, सामुदायिक, गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाबाहेकको अन्य जग्गा सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा २(ख३) मा "सार्वजनिक जग्गा" भन्नाले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि रहेका परापूर्वकालदेखि रहेको घर, जग्गा, ढल वा बाटो, कुवा, पँधेरो, पानी घाट, इनार, पोखरी त्यसको डिल, गाईवस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, खर्क, अन्त्यष्टिस्थल, चिहान, मसानघाट, समाधिस्थल, कब्रिस्थान रहेको जग्गा, पाटी, पौवा, देवल, धार्मिक उपासनास्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, स्तुप मस्जिद, इदगाह, कब्रस्थान, गिर्जाघर, चोक, डवली, चौतारी वा सो रहेको जग्गा, हाट, मेला, सार्वजनिक रूपमा मनोरञ्जन गर्ने वा खेलकुद गर्ने ठाँउ रहेको जग्गा, सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कसैले प्रदान गरेको निजी जग्गा वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक जग्गा भनी तोकिदिएको अन्य जग्गा सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरिएको देखिन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि त्यसले मान्यता पाउन सक्ने । त्यस प्रकारको दर्ता जहिलेसुकै पनि बदर हुन सक्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिउपर व्यक्तिको कब्जा वा अतिक्रमण स्वीकार्य विषय बन्दैन । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कुनै हालतमा पनि व्यक्तिको नाममा कायम रहन दिनु हुँदैन । सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजनिक नै कायम रहनुपर्दछ । तर यसको तात्पर्य व्यक्तिको नाममा कानूनबमोजिम दर्ता रहेको सम्पत्ति पर्याप्त सबुद प्रमाणको अभावकै स्थितिमा पनि सार्वजनिक कायम गर्न मिल्दछ भन्ने होइन । यो विवादित विषयवस्तुको सापेक्षतामा प्रमाण मूल्याङ्कनका आधारमा निरूपण गरिने विषय हो । यस दृष्टिले हेर्दा विवादित जग्गा वादी

दाबीबमोजिम सार्वजनिक कायम गर्न मिल्नेसम्मको स्थिति अहिले देखिन आएन । हालको स्थितिमा विवादित जग्गा सार्वजनिक कायम गर्न मिल्नेसम्मको प्रमाणित अवस्था नदेखिएबाट सार्वजनिक कायम हुन नसकेको भए पनि कदाचित्, पछि विवादित जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति भई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता हुने अवस्था प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४समेतका कानूनबमोजिम सार्वजनिक कायम हुन सक्ने ।

२०२४ सालमा नापी भई २०२५ सालमा नै दर्ता खेस्ता पुर्जा खडा भएको जग्गालाई २०७१ सालमा (अर्थात् करिब ४६ वर्षपछि) परेको फिरादका आधारमा तथा मनासिब प्रमाणको अभाव रहेको अहिलेको स्थितिमा सार्वजनिक कायम गर्नु मनासिब देखिएन । तसर्थ, सार्वजनिक कायम गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुन नसक्ने ठहर गरेको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७५/२/१३ मा भएको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- शैलेन्द्र खड्का

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल असोज २५ गते रोज ३ शुभम् । साथै यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७५-सी-१०७२, लिखत दर्ता बदरसमेत, रामवली शाहसमेत वि. ब्रम्हदेव यादवसमेत
- ०७५-सी-१०७१, दूषित नापी दर्ता बदरसमेत, रामवली शाहसमेत वि. किरण कुमार प्रधानाङ्गसमेत
- ०७५-सी-१०७०, लिखत दर्ता बदरसमेत, रामवली शाहसमेत वि. राजो देवी यादवसमेत
- ०७५-सी-१०६९, लिखत दर्ता बदरसमेत, रामवली शाहसमेत वि. सुनितादेवी यादवसमेत

- ०७५-सी-१०६८, लिखत दर्ता बदरसमेत, रामवली शाहसमेत वि. रामविलास यादवसमेत
- ०७५-सी-१०६७, लिखत दर्ता बदरसमेत, रामवली शाहसमेत वि. ब्रम्हदेव यादवसमेत
- ०७५-सी-१०७३, लिखत दर्ता बदरसमेत, रामवली शाहसमेत वि. ब्रम्हदेव यादवसमेत
- ०७५-सी-१०७४, लिखत दर्ता बदरसमेत, रामवली शाहसमेत वि. ब्रम्हदेव यादवसमेत

९

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७०-सी-०४४४, अंश दर्ता, सलिमन मियाँ वि. नगिया अन्सारिनसमेत

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागु भएपछि आफूहरूले कमाइएको जग्गाको १ नं. लगत र ७ नं. फाँटवारी भर्दा वादी सलिमन मियाँ र प्रतिवादीहरू जालिम मियाँ र हलिमन मियाँले उल्लेख गरेको बेहोराबाट पनि निजहरू दाजुभाइ त्यसबखत एकासगोलमा नरही अंशबन्डा भई छुट्टिसकेको भन्ने देखिन्छ । त्यसबखत निजहरूले भरेको उक्त फारामको बेहोरामा निजहरूका सगोलको अंशियारको रूपमा आ-आफ्ना पत्नी तथा छोराछोरीहरूको नाम मात्र उल्लेख गरेको, तर दाजुभाइको नाम भने उल्लेख गरेको देखिँदैन । २०२८ सालमा हिन्दु मुस्लिमबिच दङ्गा भएपश्चात् सरकारद्वारा गठित दङ्गा पीडित सहयोग समितिबाट राहत सामग्री वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि परिचय-पत्र वितरण गर्दा वादी सलिमन मियाँ तथा प्रतिवादीहरू जाली मियाँ भन्ने जालिम मियाँ र हलिमन मियाँलाई छुट्टाछुट्टै घर परिवारको मुख्य व्यक्ति भएको आधारमा छुट्टाछुट्टै परिचय-पत्र वितरण भएको भन्ने प्रतिवादी जाली मियाँ भन्ने जालिम मियाँसमेतको प्रतिउत्तर जिकिर मिसिल संलग्न रहेको सोसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै परिचय-पत्रको प्रतिलिपिबाट पुष्टि भएको देखिन्छ । जालिम मियाँ र नगिया अन्सारी तथा

छोराहरू समसुदिन मियाँ र कैमुदिन मियाँका बिच बारा जिल्ला अदालतमा चलेको २०४२ सालको दे.नं. १८७४ को अंशदर्ता मुद्दामा मिति २०४२/२/३१ मा भएको मिलापत्रबाट पनि वादी प्रतिवादीहरू पहिले नै छुट्टिई भिन्न भएको तथ्य समर्थित हुन्छ। यसरी समग्र पक्षमा विचार गर्दा वादी सलिमन मियाँ र प्रतिवादीहरू जालिम मियाँ र हलिमन मियाँ २०२१ सालमा भएको सभै नापीभन्दा पहिले नै छुट्टी भिन्न भइसकेको भन्ने कुरा प्रमाणित भएको देखिने।

मुलुकी ऐनमा मिति २०३४/९/२७ मा भएको सातौँ संशोधन हुनुपूर्वसम्म बन्डापत्र खडा नगरी घरसारमै नरमगरम मिलाई भएको अंशबन्डाले पनि कानूनी मान्यता पाउने व्यवस्था मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको ३० नं.मा रहेको देखिन्छ। सो प्रावधान अनुसार वादी सलिमन मियाँ र प्रतिवादीहरू जाली मियाँ भन्ने जालिम मियाँ र हलिमन मियाँबिच २०२० मा भएको भनिएको घरसारको अंशबन्डाको व्यवहारको परिणाम स्वरूप निजहरूले आ-आफ्नो अंशभागमा परेका जग्गाहरू आ-आफ्ना नाउँमा सभैनापी गराई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरी भोगचलन बिक्री व्यवहारसमेत गरेको देखिएको हुँदा वादी प्रतिवादीलाई एकाघर सगोलको अंशबन्डा हुन बाँकी रहेका अंशियार हुन् भन्ने सम्झन मिलेन।

पहिले नै व्यवहार प्रमाणबाट अंशबन्डा भइसकेको देखिँदा अंश छुट्याइपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई सुरु बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८/२/३० मा भएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०६९/५/२५ मा भएको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- प्रदीपकुमार उपाध्याय

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०७९ साल पुस १२ गते रोज ३ शुभम्।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७०-सी-०४४५, मिलापत्र बदर, सलिमन मियाँ वि. नगिया अन्सारिनसमेत
- ०७०-सी-०५४०, जालसाजी, सलिमन मियाँ वि. नगिया अन्सारिनसमेत

१०

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. श्री नहकुल सुवेदी, ०८०-WH-०००४, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अंकित मिश्र वि. उच्च अदालत पाटनसमेत

रिट निवेदक अंकित मिश्रले आफू विरुद्ध भएको फैसलाहरूउपर पुनरावेदन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित गरी फैसला अनुसार लागेको कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्ति शुल्क असुल गर्ने प्रयोजनका लागि थुनामा राखिएको कार्य गैरकानूनी रहेको भन्ने आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन गरेको देखिन्छ। निज रिट निवेदकउपरका चार थान मुद्दाबाट कुल रु.चौबिस लाख पन्ध्र हजार बिगो कायम गरी जाहेरवालाहरूलाई बिगो भराइ बिगोबमोजिम जरिवाना र कुल ८ दिन कैद हुने तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(३) बमोजिम जरिवानाको चार प्रतिशतले हुन आउने कूल रकम छयानब्बे हजार छ सय रुपियाँ क्षतिपूर्ति शुल्कबापत तिर्नुपर्ने ठहरी मिति २०७९/१०/१० मा फैसला भएको देखिन्छ। उक्त फैसला मिति २०८०/३/३१ मा प्रमाणीकरण भएको र सो फैसलामा ठहर भएको कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्ति शुल्कबापतको रकम असुल गर्ने प्रयोजनका लागि निवेदकलाई थुनामा राखेको देखिन्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ अनुसार फैसला प्रमाणीकरण भएका मितिले कानूनका म्यादभित्र निवेदकको पुनरावेदन गर्न पाउने हक सुरक्षित रहेको देखिन्छ। अदालतबाट भएका काम कारबाही, आदेश वा पत्राचार आदि बेरितको वा कानूनअनुकूल नरहेको भनी प्रश्न उठाउनु पर्ने अवस्थामा पनि नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट उपचार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था कायम

नै रहेको देखिन्छ । साधिकार अदालतले नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट सुनुवाइ गरी भएको फैसलाको परिणामस्वरूप ठहर भएको कैद, जरिवानाबापत थुनामा राखिएको कार्यलाई गैरकानूनी भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

रिट निवेदक अंकित मिश्रलाई साधिकार अदालतबाट मुद्दाको रोहमा भएको फैसलाबमोजिम ठहर भएको कैद तथा जरिवानाबापत थुनामा राखिएको देखिएको, उच्च अदालत पाटनबाट ०७९-CB-०१८६, ०७९-CB-०१२०, ०७९-CB-०१२१ र ०७९-CB-०१२२ का चार थान बैकिङ कसुर मुद्दामा भएको फैसलाउपर निवेदकले पुनरावेदन गर्न सक्ने अवस्था बाँकी रहेको, निवेदकले नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट कानूनी उपचारको मार्ग अपनाउन सक्ने अवस्था कायम रहेको र अहिले रिट क्षेत्रबाट कुनै प्रकारको न्यायिक उपचार प्रदान गर्नुपर्नेसम्मको पर्याप्त र उचित कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

इजलास अधिकृत:- शैलेन्द्र खड्का / शारदा फुयाल
कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल साउन १४ गते रोज १ शुभम् ।

११

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७३-WO-०१३३, उत्प्रेषण, गणेशप्रसाद अधिकारी वि. मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकसमेत

लिखित जवाफ तथा मिसिल संलग्न कागजातबाट विवादित जग्गा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति हो भनी निश्चयात्मक रूपमा मान्न सकिनेसम्मको अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदैन । वस्तुतः मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४बमोजिम सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि त्यसले मान्यता पाउन सक्तैन । कदाचित्

त्यस प्रकारको दर्ता भएको रहेछ भने जहिलेसुकै पनि बदर हुन सक्तछ । सार्वजनिक सम्पत्तिउपर व्यक्तिको कब्जा वा अतिक्रमण स्वीकार्य विषय बन्दैन । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कुनै हालतमा पनि व्यक्तिको नाममा कायम रहन दिनु हुँदैन । सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजनिक नै कायम रहनु पर्दछ । कुनै जग्गा समयको कुनै कालखण्डमा कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रूपमा रहेको भए पनि सो सम्पत्ति एक पटक सार्वजनिक प्रयोग वा उपभोगमा आइसकेको र सार्वजनिक स्वरूप धारण गरिसकेको भए सो सम्पत्ति सार्वजनिक नै कायम रहन्छ । यस प्रकारको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने गराउने कर्तव्य, उत्तरदायित्व, अधिकार तथा जिम्मेवारी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा रहेको छ । यो जिम्मेवारी मालपोत कार्यालयले जवाफदेहीपूर्ण तवरबाट पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरियो भने सो कुराको जवाफदेहितासमेत सोही मालपोत कार्यालय र सम्बद्ध अधिकृत तथा कर्मचारीहरूले बहन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । सामान्यतया: यिनै वस्तुतथ्यसमेत बोध गरी मालपोत कार्यालयबाट काम कारबाही गरिएका होलान् भनी मान्नु नै तर्कसङ्गत पनि हुन्छ । प्रस्तुत विवादसम्बन्धी जग्गा दर्ताको विषयमा समेत मालपोत कार्यालयले जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको देखिएको र नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको कारण उल्लेख गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । यसरी भएको निर्णयउपर रिट निवेदक नियमित अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको र सो मुद्दा हाल उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको समेत पाइयो । सोही मुद्दाबाट प्रमाणको यथोचित मूल्याङ्कन भई न्याय निरूपण हुन सक्ने नै देखिन्छ । यस अवस्थामा अहिले यस अदालतबाट रिट क्षेत्राधिकारबाट हेरिनु मनासिब नहुने ।

नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट तह-तह प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी फैसला भई हाल सो मुद्दा

उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिएको, सोही मुद्दाबाट न्यायिक निरूपण हुन सक्ने भएको, निवेदकलाई रिट क्षेत्राधिकारबाट उपचार प्रदान गर्नुपर्नेसम्मको स्थिति नदेखिएको, मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णयमा अधिकारक्षेत्र, हकदैया, हदम्याद जस्ता न्यायका मान्य सिद्धान्त जस्ता महत्त्वपूर्ण र आधारभूत कुराहरूको उल्लङ्घन भएको मान्न सकिने अवस्था पनि नदेखिएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम कुनै प्रकारको रिट आदेश जारी गरिरहन परेन। रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- शैलेन्द्र खड्का

कम्प्युटर:- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०७९ साल असोज २४ गते रोज २ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७७-MS-००३१, अदालतको अवहेलना गणेशप्रसाद अधिकारी वि. मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

१२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७१-CI-१३६८, ०७१-CI-१४२६, ०७१-CI-१४३९, अंश दर्ता, डुण्डुराज दाहाल वि. चित्र कुमारी दाहालसमेत, चित्र कुमारी दाहाल वि. डुण्डुराज दाहाल, प्रदीप कुमार दाहाल वि. डुण्डुराज दाहाल

अंशबन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्तिको सम्बन्धमा हेर्दा पुनरावेदक वादी डुण्डुराज दाहालका नाउँमा रहेको धनुषा जिल्ला, जनकपुर नगरपालिका वडा नं. १ कि.नं. १५७ को ०-७-३१/२ जग्गा र सोमा रहेको घर बन्डा लाग्ने हो वा होइन भन्ने कुरा विवादको एउटा विषय रहेको देखियो। सो सम्पत्ति सगोल परिवारमा रहँदाको अवस्थामा खरिदको माध्यमबाट आर्जित गरिएको देखिन्छ। सो सम्पत्ति वादी डुण्डुराज दाहालको निजी ज्ञान, सिप वा प्रयासबाट आर्जन गरेको हो भनी देखिने

कुनै भरपर्दो वा विश्वसनीय प्रमाण पेस हुन आएको पाइएन। प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोजिम यस प्रकारको सम्पत्तिलाई सवै अंशियारको बराबर अंश हक लाग्ने सम्पत्ति भनी अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अदालतबाट गरिने अनुमान वादी डुण्डुराजले कुनै भरपर्दो प्रमाण पेस गरी खण्डित गर्न सकेको देखिएन। तायदाती फाँटवारी पेस गर्दासमेत निज वादीले उक्त जग्गा र घर निजी आर्जनको हो भनी जिकिर लिन सकेको पाइएन। तसर्थ, उल्लिखित कि.नं. १५७ को जग्गा र सो मा रहेको घरसमेत अंशियारहरूका बिच भागबन्डा लाग्ने नै नदेखिने।

कि.नं. १५७ को घर जग्गाबाहेक वादी प्रतिवादीबाट पेस भएका तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएका अन्य घर, जग्गा तथा ट्याक्टरसमेतका सम्पत्ति बन्डा लगाउने वा अवस्थानुसार बन्डा नलाग्ने सम्बन्धमा निजी आर्जन गरेको देखिने प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलामा यथोचित विवेचना गरिएको नै देखिन्छ। कि.नं. १५७ को घर जग्गाबाहेकका सम्पत्ति अंशबन्डा लगाउने सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलालाई अन्यथा अनुचित ठहर गर्न मिल्नेसम्मको कुनै मनासिब आधार खुल्न आएको नदेखिने।

कि.नं. १५७ को ०-७-३१/२ को जग्गा र सोमा रहेको घर अंशियारहरूबिच बन्डा नलाग्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०७०/११/५ को फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो फैसला केही उल्टी भई उक्त कि.नं. १५७ को घर जग्गाबाट समेत पाँच जना अंशियारले १/१ भाग अंश पाउने ठहर्छ। सो कि.नं. १५७ को कुरामाबाहेक अन्य कुरामा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- भेषराज कोइराला

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल भदौ १२ गते रोज १ शुभम्।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७१-सी-१३४८, ०७१-सी-१३६६, ०७१-सी-१४३६, अंश दर्ता, डुण्डुराज दाहाल वि. प्रदिप कुमार दाहालसमेत, प्रदिप कुमार दाहाल वि. डुण्डुराज दाहाल, चित्र कुमारी दाहाल वि. प्रदीप कुमार दाहाल
- ०७१-सी-१३६७, ०७१-सी-१४४७, ०७१-सी-१४३९, अंश दर्ता, डुण्डुराज दाहाल वि. चित्र कुमारी दाहालसमेत, प्रदिप कुमार दाहाल वि. चित्र कुमारी दाहाल, चित्रकुमारी दाहाल वि. डुण्डुराज दाहालसमेत

१३

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. श्री नहकुल सुवेदी, ०७३-सी-१४५९, ०७३-सी-१५१२, अंश चलन, भगवान दास अग्रवाल वि. मनोहरलाल अग्रवालसमेत, मनोहरलाल अग्रवाल वि. भगवानदास अग्रवाल

घरजग्गा बन्डाको विषयमा यस अदालतबाट व्याख्या भई दुई भिन्न प्रकारको सिद्धान्त (Rulings) कायम भएको देखिन्छ। पुनरावेदक प्रतिवादी प्रेमप्रसाद तिमिसिना वि. प्रत्यर्थी वादी रामानन्द तिमिसिना भएको (ने.का.प. ०७५, अङ्क ६, नि.नं. १००३५ को) अंश दर्ता मुद्दामा "अंशबन्डा वा मानो छुट्टिएको लिखत कानूनबमोजिम रजिस्ट्रेसन नभएको अवस्थामा विधिवत् अंशबन्डा भएको वा मानो छुट्टिएको भनी मान्न नमिल्ने; मानो छुट्टिएको लिखतले मान्यता प्राप्त गर्न अनिवार्यरूपमा रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं. अनुसार पारित भएको हुनुपर्ने; व्यवहार प्रमाणबाट कार्यान्वयन नै हुन नसकेको, अस्तित्वमा नै नआएको घरसारमा भएको भनिएको अंशबन्डाको लिखतका आधारमा मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्न नमिल्ने; स्वआर्जन गरेको भन्ने कुरा सो सम्बन्धमा जिकिर लिने पक्षले नै प्रमाणित गर्नुपर्ने" भनी व्याख्या भएको देखिन्छ। यसका

अतिरिक्त उक्त मुद्दाका सन्दर्भमा "अन्यथा प्रमाणित गरिएको अवस्थामाबाहेक एकाघर सगोलमा रहँदा आर्जन गरेको जुनसुकै अंशियारका नाउँमा दर्ता रहेको भए पनि सबै अंशियारको बराबर हक लाग्ने सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ; कसैको निजी आर्जनको सम्पत्तिलाई पैतृक (अंशबन्डा लाग्ने) सम्पत्तिमा मिसाइयो (Blended in Common Stock) भने त्यस्तो सम्पत्तिले समेत पैतृक सम्पत्ति अर्थात् सबै अंशियारको हक लाग्ने साझा सम्पत्तिको स्वरूप धारण गर्दछ। यो अंशसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यता हो। त्यसैले कुनै निजी आर्जनको सम्पत्ति बन्डा नलाग्ने मानिनका लागि त्यस्तो सम्पत्तिमा अन्य अंशियारहरूको समेत साझा हक लाग्ने पैतृक सम्पत्ति मिसाइएको (Blended) हुन नहुने" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ। यस दृष्टिले हेर्दा मनोहरलाल अग्रवालको नाममा रहेको मोरङ जिल्ला विराटनगर नगरपालिका वडा नं. ८ कि.नं. ६८ र १५५ को घर जग्गा तथा प्रतिवादी डा. गोविन्दराम अग्रवालका नाममा रहेको काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३३ कि.नं. १०९९ को जग्गा र उल्लिखित जग्गामा रहेको घरसमेत चारैजना अंशियारहरूबिच बन्डा लाग्ने सम्पत्ति हो भनी मान्नुपर्ने देखिन आउँदछ। तर शंकर प्रसाद आचार्यसमेत वि. चन्द्र कुमारी आचार्य (२०५९ को दे.पु.नं. ९२८९) भएको अंश चलन मुद्दामा यस अदालतबाट "जागिरदारको हैसियतबाट ऋण सापट लिई घर बनेको देखिन आउँदा सो घरमा अन्य अंशियारहरूको अंश लाग्छ भन्नु कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूसमेतको विपरीत हुने; एउटा अंशियारको निजी आयस्रोतबाट घर वनी सकेको देखिन आएको अवस्थामा सो घरले ओगटेको जग्गाको हदसम्म पनि बन्डा लाग्ने ठहर गर्न नहुनेमा घरसमेत बन्डा लाग्ने गरेको फैसला मिलेको देखिएन; प्रतिवादीहरूले मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १८ नं. मा मिति २०३४/९/२७ मा सातौँ संसोधन

भएपछि आफ्नो ज्ञान शीप वा प्रयासबाट खरिद गरेको सम्पत्तिमा अंश नलाग्ने" भनी व्याख्या भएको देखियो । यसैगरी, सन्त कुमारी कार्कीसमेत विरुद्ध दिपेन्द्र कार्की भएको (२०७२-सी-०९५८ को) अंश चलन मुद्दामा "प्रतिवादीको निजी आयस्रोत नोकरी र कुखुरा पालन गरी घर निर्माण सम्पन्न गरेको भन्ने देखिएकोले निजी कायम हुने" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यसरी प्रतिपादित सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा जग्गा बन्डा लाग्ने तर सो जग्गामा रहेको घर बन्डा नलाग्ने गरी प्रस्तुत मुद्दामा सुरु जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएको फैसलामा कानूनी त्रुटि नरहेको मान्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । परिणामतः एउटै विषयमा दुई फरक-फरक (विरोधाभाषपूर्ण) सिद्धान्त (Ruling) कायम हुन पुगेको देखियो । यस प्रकारबाट एउटै विषयमा दुई फरक वा विरोधाभाषपूर्ण सिद्धान्त कायम रहनु मनासिब नदेखिने ।

प्रेम प्रसाद तिमिसिना वि. रामानन्द तिमिसिना भएको अंश दर्ता मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट ग्रहण गरिएको निर्णयाधारसँग २०५९ सालको दे.पु.नं. ९२८९ को शंकर प्रसाद आचार्यसमेत वि. चन्द्र कुमारी आचार्य भएको अंश चलन मुद्दामा मिति २०६१/१०/१३ मा भएको फैसला तथा सन्त कुमारी कार्कीसमेत विरुद्ध दिपेन्द्र कार्की भएको अंश चलन मुद्दामा मिति २०७५/४/२७ मा भएको संयुक्त इजलासबाट ग्रहण गरिएको निर्णयाधार बाझिन गएको देखिँदा सो कुरामा एकरूपता कायम हुन वाञ्छनीय देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दा सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ (२) (ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस हुने ।

इजलास अधिकृत:- भेषराज कोइराला

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल भदौ १२ गते रोज १ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७३-सी-१३३९, किर्ते जालसाजी, भगवान दास अग्रवाल वि. मनोहरलाल अग्रवालसमेत
- ०६६-सी-१२५९, धितोपत्र दृष्टिबन्धक रोक्का बदर, मनोहरलाल अग्रवाल वि. भगवान दास अग्रवाल

१४

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-WO-१३८९, उत्प्रेषण, मदन विष्ट वि. उच्च अदालत, विराटनगरसमेत

जलसाज मुद्दामा जालसाजको मात्र दाबी भएको तथा जालसाज मात्र ठहरी मुद्दा अन्तिम भएकोमा जालसाज ठहरेको लिखतको चार भागको एक भाग बदर हुने अर्थ गरी दाखिल खारेजसमेत गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाउनु भनी भएको उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७३/१२/२५ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर देखियो । मालपोत कार्यालय मोरङबाट मिति २०६४/११/१६ मा र.नं. ३८५६(क) बाट पारित राजीनामाको लिखत मोरङ जिल्ला अदालतबाट चार भागको एक भाग जालसाज ठहर भएकोमा पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट समेत सो फैसला सदर भई अन्तिम भएको अवस्था देखिन्छ । लिखत जालसाज ठहर भइसकेपछि सो जालसाज ठहर भएको हदसम्म लिखत बदर हुने र वादीले दा.खा. गरी प्राप्त गर्न पाउने कुरा स्वाभाविक हुन्छ । पुनरावेदक/प्रतिवादी विक्की महर्जन विरुद्ध राधा विसंख्ये भएको जालसाजी मुद्दामा यस अदालतबाट फैसला हुँदा "वादीको हक लाग्ने जग्गा निजको मन्जुरीबेगर बिक्री व्यवहार गरेको देखिएकोले किर्ते कागजको ३ नं. अनुसार हक मेट्ने कार्य गरेको हुँदा जालसाज हुने अवस्थामा प्रतिवादीहरूले लेनदेन गरेको लिखत सम्पत्तिमा वादीको दाबी कायम रहन नसक्ने भन्न उपयुक्त नहुने" भनी ने.का.प. २०६५ अङ्क २ नि.नं. ७९३२ मा प्रकाशित नजीर सिद्धान्तबाट समेत लिखत जालसाज ठहरेको हदसम्म

बदर हुने र दाबीकर्ताको नाममा दा.खा. हुने देखिन आउँदछ । वस्तुतः फैसलाबमोजिम पाउने ठहर भएको सम्पत्ति सम्बन्धित पक्षले प्राप्त गर्न पाउनु नै पर्ने हुन्छ । नितान्त प्राविधिक कारण देखाएर अदालतबाट फैसला भई अन्तिम भई बसेको कुराको उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्नु मनासिब हुँदैन । यसरी हेर्दा विवादित आदेशको कारणबाट रिट निवेदकको कुनै प्रकारको हक अधिकारमा अनुचित तवरबाट आघात पुगेको भनी मान्न मिलेन ।

अतः लिखत जालसाज ठहर भई अन्तिम भएअनुसार लिखतको चार भागको एक भाग बदर गरी दाखिल खारेजतर्फ कारबाही अगाडि बढाउने गरी भएको उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७३/१२/२५ को आदेश कानूनअनुकूल र न्यायपूर्ण नै देखियो । तसर्थ, निवेदन मागबमोजिम कुनै रिट आदेश जारी गर्नु परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- रुद्रप्रसाद अर्याल

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल भाद्र ६ गते रोज २ शुभम् ।

१५

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-CI-१०६०, अंश चलन, गितादेवी यादव वि. बैजनाथी यादव

पुनरावेदक गिता देवी र प्रतिवादीका बिच अंशियार नाता सम्बन्ध रहेको कुरामा विवाद देखिएन । वादीले आफ्नो नाउँ दर्ताको केही जग्गा महेन्द्रनारायण यादवलाई हस्तान्तरण गरेको र सोही जग्गा महेन्द्रनारायण यादवले अमेरिका देवीलाई हस्तान्तरण गरेको देखिएकोले अंशबन्डाको ३० नं. बमोजिम यी वादी प्रतिवादीहरूबाट अलग भइसकेको देखिएकोले वादीले अंश नपाउने भनी पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएको पाइयो । हक हस्तान्तरण गरिएका जग्गाहरू वादीले बकसपत्रको माध्यमबाट पाएको र आफूखुस गर्न पाउने स्त्री अंशधनको सम्पत्ति हो भन्ने

तथ्य प्रमाणबाट अन्यथा खण्डित भएको देखिँदैन । वादीले सोही जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेको देखिने ।

कदाचित उल्लिखित जग्गामा प्रतिवादीको हक पुग्ने थियो भनी मान्ने हो भने पनि हक हस्तान्तरण गरेको लिखत बदर गराउन कानूनबमोजिम प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने थियो । तर त्यस प्रकारको अवस्था रहेको पनि देखिँदैन । वादी अंशबन्डा गरी छुट्टिई अलग भएको देखिने कुनै प्रमाण पेस हुन आएको पाइएन । प्रतिवादीले प्रमाणस्वरूप उल्लेख गरेको ०६८३ को अंश मुद्दामा यी वादी पक्ष विपक्षको रूपमा रहेको पनि देखिँदैन । सो मुद्दामा भएको मिलापत्रमा पनि वादीको संलग्नता रहेको पाइएन । वादी तथा प्रतिवादीसँग केही सम्पत्ति रहेको कुरा मिसिल प्रमाणबाट देखिएको छ । ती सम्पत्ति अंशबन्डा हुने सम्पत्ति हुन् वा निजी आर्जनको बन्डा नलाग्ने सम्पत्ति हुन् भन्ने कुरा प्रमाणको आधारमा निरूपण गरिनुपर्ने विषय देखिन्छ । सोतर्फ पुनरावेदन अदालतको फैसलामा कुनै विवेचना भएको पाइएन । पहिले ०६८३ को अंश मुद्दामा पेस भएको भनिएको तायदाती फाँटवारी अहिलेको सन्दर्भमा असान्दर्भिक भइसकेको समेत देखिन्छ । यस अवस्थामा वादीले अंश नपाउने भनी ठहर गर्न मिल्ने देखिँदैन । अंशबन्डा गरिदिनुपर्ने नै देखिन्छ । अतः प्रमाण र कानूनको उचित विवेचना नगरी भएको सुरु अदालत र पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०७३/११/५ को फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदर गरिएको छ । अब यसमा वादी प्रतिवादीबाट अंशको तायदाती फाँटवारी पेस गर्न लगाई अरु जे जो बुझ्न र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ पुरा गरी कानूनबमोजिम अंशबन्डा गरिदिनु भनी मिसिलसमेत सुरु सप्तरी जिल्ला अदालतमा पठाइदिने ठहर्छ ।

इजलास अधिकृत :- विनोदप्रसाद घिमिरे

कम्प्युटर अपरेटर:- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०७९ साल भदौ ३० गते रोज ५ शुभम् ।

■ यसै लगाउको ०७४-MS-००१२, अदालतको अवहेलना, गितादेवी यादव वि.

बैजनाथी यादव भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

१६

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-CI-१७२६, जग्गा खिचोला मेटाई चलनसमेत चलाइपाउँ, बाउन्चा खड्गी भन्ने बामन शाही वि. राजेन्द्र मानन्धर

सुरू अदालतबाट खटिएको डोरबाट भई आएको मिति २०७१/११/२९ को नक्सा मुचुल्काबाट प्रत्यर्थी/वादी राजेन्द्र मानन्धरको भोगमा ०-१-०-०१/२ रहेको भन्ने देखिन्छ । स्वेस्ता अनुसार निज वादीको कि.नं. २१६ मा क्षे.फ. ०-१-१-० जग्गा रहेको देखिन्छ । परिणामतः वादीको भोगमा स्वेस्ताभन्दा घटी जग्गा रहेको देखियो । प्रतिवादीको भोगमा रहेको जग्गा तथा न.नं. ७ मा देखाइएको ०-०-०-३ जग्गाको आकृति प्रकृतिसमेतका समग्र प्रमाणलाई दृष्टिगत गर्दा वादीको न.नं. ७ बमोजिमको जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेको रहेछ भन्ने देखिने ।

अदालतबाट खटिएको डोरले गरेको नापी नक्सा अनुसारको न.नं. ७ मा जनिएको ०-०-०-३ जग्गा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर्‍याई सो खिचोला मेटाई वादीले चलनसमेत चलाई लिन पाउने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७३/१/३० को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- विनोदप्रसाद घिमिरे

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०७९ साल भदौ ३० गते रोज ५ शुभम् ।

१७

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७८-WO-१११७, उत्प्रेषण, परमादेश, श्रवण कुमार दास वि. उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलाससमेत

रिट निवेदकले अदालतमा परेको मुद्दाका सन्दर्भमा तामेल गरिएको म्याद बेरितको भयो भनी

प्रश्न उठाई रिट निवेदन गरेको पाइयो । रिट निवेदक श्रवण कुमार दासको साबिकदेखिको स्थायी वतन राजविराज न.पा. वडा नं. ७ रहेको तथ्यमा कुनै विवाद देखिँदैन । निजको उक्त वतन अन्यथा परिवर्तन भएको देखिने बसाइँ सराई जस्ता कुनै आधिकारिक प्रमाण पेस हुन आएको पनि पाइएन । सप्तरी जिल्ला अदालतमा निजको नाममा दायर भएको २०७५-C४-०४०५ नं. को जालसाज मुद्दाको म्याद उल्लिखित वतन राजविराज न.पा. वडा नं. ७ को ठेगानामा जारी भई मिति २०७६/८/१३ मा तामेल भएको देखिन्छ । सो म्याद स्थानीय दुई जना मानिस साक्षी राखी तथा स्थानीय नगरपालिकाको प्रतिनिधिलाई समेत रोहवरमा राखी कानूनी रीत र विधिपूर्वक तामेल गरिएको देखिन्छ । उक्त तामेली म्याद बदर गरी प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गरिपाउँ भनी निज निवेदकले सप्तरी जिल्ला अदालतमा निवेदन गर्दा उक्त अदालतबाट पर्याप्त आधार र कारण खुलाई उक्त तामेली म्याद (समाह्वान) बदर नहुने भनी मिति २०७७/८/२३ मा आदेश भएको पाइयो । सो आदेश उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासबाट समेत सदर भएको देखिन्छ । यिनै रिट निवेदक विरुद्ध प्रत्यर्थी ज्योति कुमारी दासले ०७५-CP-२५७५ नं. को अंशदर्ता मुद्दा र ०७५-C४-०४०५ नं. को जालसाज मुद्दा सप्तरी जिल्ला अदालतमा एकैसाथ दायर गरेको, उक्त दुवै मुद्दामा निज प्रतिवादी श्रवण कुमार दासको ठेगाना जिल्ला सप्तरी, राजविराज न.पा. वडा नं. ७ नै उल्लेख गरेको देखिन्छ । उल्लिखित मुद्दाहरूमध्ये ०७५-CP-२५७५ नं. को अंशदर्ता मुद्दामा सोही वतनमा तामेल गरिएको म्यादलाई स्वीकार गरी यिनै रिट निवेदकले प्रतिउत्तरपत्र पेस गरेको समेत पाइयो । यसरी समग्रमा हेर्दा विवादित म्याद बेरितको भन्ने देखिने कुनै पनि मनासिब आधार वा कारण खुल्न आएको नदेखिने ।

रिट निवेदकले उल्लेख गरेको ०७५-C४-०४०५ नं. को जालसाज मुद्दामा सप्तरी जिल्ला

अदालतबाट निज रिट निवेदक श्रवण कुमार दासका नाउँमा जारी गरी तामेल गरिएको म्याद रीतपूर्वकको देखिएको, निजलाई अनुचितरूपमा प्रतिवादको अवसरबाट वञ्चित गरिएको भनी मान्न मिल्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी गर्न मिलेन। रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- प्रदीपकुमार उपाध्याय

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल श्रावण ३० गते रोज २ शुभम्।

१८

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७२-CI-१५१८, सम्बन्ध विच्छेद गरी अंश दिलापाऊँ, फौजदार कुर्मी वि. शिव कुमारी कुर्मी

मिति २०६०/११/४ मा नेपालगन्जको बागेश्वरी मन्दिरमा वादी शिव कुमारी कुर्मीको प्रतिवादी फौजदार कुर्मीसँग विवाह भएको, यसरी विवाह भएको एक वर्षपछि देखि निज प्रतिवादीले मादक पदार्थ सेवन गरी दाइजो नल्याएको निहुँमा झै-झगडा गर्ने गरेको, यसै क्रममा मिति २०६९/९/२० गते कुटपिट गरी घरबाट निकाला गरेकोले प्रतिवादीसँग कायम रहेको लोग्ने स्वास्नीको नाता सम्बन्ध विच्छेद गरी अंशसमेत दिलाई पाउँ भनी फिरादपत्रमा दाबी लिएको पाइयो। वादीसँग विवाह भएको होइन, आजभन्दा ३० वर्षअघि नै सोनावती कुर्मीसँग विवाह भइसकेको छ, हामीबाट कुनै सन्तानको जायजन्म भएको छैन, मेरो सम्पत्ति लिन खान पाइन्छ भन्ने मनसायले झुठ्ठा नालेस गरेकी हुन् भनी प्रतिवादीले इन्कारी प्रतिउत्तर लगाएको देखियो। यसरी वादी प्रतिवादीबिच मूलतः नाता सम्बन्धकै कुरामा विवाद रहेको देखिने।

वादीले उनाउ पुरुषलाई आफ्नो लोग्ने भनी दाबी गर्नुपर्ने कुनै अन्यथा विश्वसनीय कारण वा प्रयोजन खुल्न आएको देखिँदैन। वादी र प्रतिवादीबिच

नेपालगन्ज स्थित बागेश्वरी मन्दिरमा २०६० साल फाल्गुन ४ गते विवाह भएको भनी वादीले किटानी जिकिर लिएको देखिन्छ। प्रमाणको रूपमा वागेश्वरी गुठी व्यवस्थापन समितिको नगदी रसिद र वादी प्रतिवादीको विवाह हुँदाका अवस्थाको फोटोसमेत पेस हुन आएको देखिन्छ। उल्लिखित रसिद र फोटोलाई अन्यथा भन्नुपर्ने कुनै उचित कारण खुल्न आएको देखिँदैन। वादीका साक्षी बाउर कोरीले वादी दाबीको समर्थनमा बकपत्र गरेको समेत पाइयो। वादी प्रतिवादीबिच नाता भए नभएको आफूलाई थाहा नभएको भनी प्रतिवादीका साक्षीले बकपत्र गरेको देखिन्छ। स्वयम् प्रतिवादीका साक्षीले पनि विवाह भएको तथ्यलाई खण्डन गर्न सकेको देखिएन। यस अवस्थामा विवाह भएको देखिने विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको अभाव छ भन्ने आधारमा नै वादी प्रतिवादीबिच विवाह भएको थिएन भनी निश्चयात्मक रूपमा मान्न मिल्ने देखिँदैन। तसर्थ, वादी प्रतिवादीबिच विवाह भई लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध कायम रहेको, आफ्नी पत्नीलाई नाता नै नपर्ने व्यक्ति भनी जिकिर लिने वादीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नु स्वाभाविक भएको र सम्बन्ध विच्छेद गरिँदा अंशसमेत दिलाइदिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको हुँदा तदनुसार ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसला कानूनअनुकूल नै देखिने।

वादी प्रतिवादीबिच लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध रहेको ठहर गरी ३ भागको १ भाग अंश वादीले प्रतिवादीबाट पाउने र वादी प्रतिवादीबिच रहेको लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जबाट भएको मिति २०७२/६/५ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- विनोदप्रसाद घिमिरे

इति संवत् २०७९ साल भदौ ३० गते रोज ५ शुभम्।

१९

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७८-WO-११६३, उत्प्रेषणसमेत,

अलि मोहम्मद राइन वि. निर्वाचन आयोगको कार्यालय,
कान्तिपथ काठमाडौंसमेत

मतदानको अधिकार प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको विषय हो। कुनै पनि नागरिकको मतदान गर्न पाउनेसम्बन्धी अधिकार निर्वाचन आयोगले स्वेच्छाचारी रूपमा परिवर्तन वा समाप्त गर्न पाउने हुँदैन। अनुचित, बेमुनासिब वा स्वेच्छाचारी रूपमा यस प्रकारको नागरिक अधिकारमा आघात पार्ने गरी काम कारबाही वा निर्णय गरिएको विशेष प्रकारको अवस्थामा नागरिक हकको प्रचलनका लागि यस अदालतले रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट न्यायिक उपचार प्रदान गर्न सक्ने नै हुन्छ। यस प्रकारको हक अधिकार प्रचलनको विषयमा “अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने” भनी कानूनको सङ्कुचित व्याख्या र प्रयोग गर्न मिल्दैन। यसरी हेर्दा प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगको उल्लिखित जिकिर कानूनसङ्गत र न्यायोचित नदेखिने।

रिट निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतबाट मिति २०७८/१२/२४ मा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि निवेदकको मागबमोजिम धनुषा जिल्ला हंसपुर नगरपालिका वडा नं. ६ को मतदाता नामावलीमा निवेदकको नाम समावेश हुने गरी प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगले मिति २०७९/१/७ मा निर्णय गरेको भन्ने मिसिल संलग्न रहेको निर्वाचन आयोगको च.नं. १८९ मिति २०७९/१/९ को पत्रको प्रतिलिपिबाट देखियो। निवेदकको मागदाबीबमोजिम निर्वाचन आयोगले निर्णय गरी निवेदकको माग पुरा भइसकेको अवस्था देखिएको र अहिले उक्त निर्वाचनको सन्दर्भसमेत समाप्त भइसकेको देखिएको हुँदा अब रिट निवेदनको प्रयोजन नै समाप्त भइसकेको पाइयो। अतः यसमा कुनै प्रकारको आदेश जारी गरिरहनु परेन। रिट निवेदन खारेज हुने।
इजलास अधिकृत:- रुद्रप्रसाद अर्याल
कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट
इति संवत् २०७९ साल भाद्र ५ गते रोज १ शुभम्।

२०

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.
श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-WH-००९६,
बन्दीप्रत्यक्षीकरण, रमेशप्रसाद आचार्य वि. उच्च
अदालत पाटनसमेत

प्रस्तुत विवादमा सर्पराज मल्लको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी यिनै रिट निवेदक रमेश प्रसाद आचार्य भएको बैङ्किङ कसुर मुद्दा (०७८-CB-१४६०) मा निज प्रतिवादी मूलतः बसोबास नगरेको ठेगानामा म्याद जारी गरी बेरितसँग तामेल गरिएकाले प्रतिवादको अवसर नपाएको भन्ने प्रश्न उठाइ रिट निवेदन गरेको देखियो। निवेदक रमेशप्रसाद आचार्यको स्थायी वतन दैलेख जिल्ला सिंहासैन गा.वि.स. वडा नं. ५ हाल परिवर्तित ऐ. आठबिस नगरपालिका वडा नं. ६ रहेको तथ्यमा विवाद देखिएन। कुनै व्यक्तिको स्थायी वतन खुलाई म्याद जारी गरी तामेल गरिएकोलाई सामान्यतया बेरितको भन्न मिल्दैन। तर विवादित मिति २०७८/१२/२९ मा घरदैलामा टाँस गरी तामेल भएको भनिएको म्यादमा “आचार्य” थरका निवेदक (प्रतिवादी) का बाजेको थर “गौतम” भनी उल्लेख गरेको देखियो। घरद्वारमा म्याद तामेल गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६१बमोजिमको रीत पुर्‍याई स्थानीय पालिकाका वडा सदस्यलाई रोहबरमा राखेको पनि पाइएन। तामेली म्यादमा साक्षीको रूपमा बसेका व्यक्तिको वतनसमेत प्रस्ट खुलाएको देखिएन। यसरी जारी गरिएको र तामेल भएको म्यादलाई रीतपूर्वक तामेल भएको मान्न नमिल्ने।

उपर्युक्त अनुसार बेरितसँग जारी गरी तामेल भएको म्यादमा प्रतिवादी हाजिर हुन नआएको भनी उच्च अदालत पाटनबाट मुद्दा एकतर्फी रूपमा फैसला भएको देखिन्छ। प्रतिवादी उपस्थित हुन नआएको भए पनि प्रमाण बुझी निर्णय गर्नु स्वच्छ सुनुवाइको मान्यताअनुकूल हुन्छ। तर उल्लिखित मुद्दामा

प्रमाण बुझ्ने आदेशसम्म पनि नगरी फैसला गरिएको पाइयो । निवेदकले जाहेरवालालाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम उक्त मुद्दा फैसला हुनुपूर्व नै बुझाइसकेको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखिन्छ । प्रत्यर्थी (बैंङ्किङ कसुर मुद्दाका जाहेरवाला) सर्पराज मल्लले पनि लिखित जवाफमा आफूले पाउनुपर्ने रकम पाइसकेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा स्वच्छ सुनुवाइको आधारभूत मान्यताको अनुसरण नगरिएको कारणबाट रिट निवेदक रमेश प्रसाद आचार्यलाई अन्याय पर्न गएको स्थितिसमेत देखिने ।

वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रमेशप्रसाद आचार्य भएको ०७८-CB-१४६० को बैंङ्किङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट जारी गरिएको म्याद बेरितको देखिएको; सो म्याद बेरितसँग तामेल भएको पाइएको; र मुद्दामा न्यूनतम रूपमा पूरा गर्नुपर्ने स्वच्छ सुनुवाइको प्रक्रिया पनि पूरा नगरी एकतर्फीरूपमा फैसला भएको देखिएको हुँदा विवादित म्याद, मिति २०७९/४/२४ मा भएको उच्च अदालत पाटनको फैसला र सो फैसलाबमोजिम भए गरिएका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । अब रिट निवेदक रमेशप्रसाद आचार्यलाई तत्काल सम्बन्धित कारागारबाट झिकाई निजको बयान गराउने, थुन्छेक आदेश गर्ने, प्रमाण बुझ्नेलगायत जे जो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ पूरा गरी कानूनबमोजिम पुनः फैसला गर्नु भनी उच्च अदालत पाटनका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- प्रदीपकुमार उपाध्याय

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल पुस १४ गते रोज ५ शुभम् ।

२१

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७२-CR-१८०४, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. छोटेला साह तेली

प्रतिवादी छोटेला साह तेलीकी बुहारी मृतक

संगितादेवी साहको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको हो भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न रहेको घटनास्थल तथा लास जाँच मुचुल्का, जाहेरी दरखास्तको बेहोरा, मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका प्रमाण कागजहरूबाट समर्थित भएको देखिन्छ । निज मृतकको वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेपछि पतिको घरमा दाइजोको विषयमा विवाद रहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो । मृतक लास रहेको स्थान नजिकै (लासदेखि २ फिट पश्चिममा) एक टुक्रा सुर्कने गाँठो परेको प्लाष्टिकको डोरी र पिकाँमुनि अर्को टुक्रा रहेको पाइएको छ । मृतकको घाँटीमा ४ इन्च लामो, आधा इन्च चौडाइको डाम र बायाँ कानको साइडमा ४ इन्च लामो तथा आधा इन्च लामो खतडाम रहेको भन्नेसमेत लास प्रकृति मुचुल्कामा उल्लेख भएको देखिन्छ । शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट घाँटी थिचिएको कारण सास फेर्न अवरुद्ध भई मृतकको मृत्यु भएको (strangulation) भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । भोली साहले दिएको जाहेरी दरखास्तमा संगितादेवी साहको प्रतिवादी छोटेला साहको छोरासँग विवाह हुँदा माइतीबाट दाइजो कम ल्याएको निहुँमा प्रतिवादी छोटेला साह तेलीलगायत निजका परिवारका सदस्यहरूले मृतकसँग विवाद गर्ने गरेका र ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिएका थिए भन्ने बेहोरा खुलाएको पाइयो । बुझिएका मानिसहरूको कथनलगायत समग्र प्रमाण परिबन्धबाट संगितादेवीको मृत्यु कर्तव्यबाट नै भएको रहेछ भन्ने देखिने ।

प्रतिवादीमध्येका नैनादेवी तेलिन, जितेन्द्र साह तेली, रम्भादेवी साह तेली, वासदेव साह तेली र रामेश्वर साह तेलीको हकमा मुलुकी ऐन, अ.बं. १९० नं.बमोजिम मुलतबी राखिएको हुँदा निजहरूका हकमा पछि ठहरेबमोजिम हुने ।

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी छोटेला साह तेलीको हकमासम्म हेर्दा निजको आफ्नै कालगतिले मिति २०७९/५/२० मा मृत्यु भएको भन्ने बेहोरा मिसिल संलग्न रहेको स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय,

१२ नं. वडा, कलैया उप-महानगरपालिकाबाट मिति २०७९/६/१२ मा जारी भएको दर्ता नम्बर ५२ को निज छोटेलाल साह तेलीको नाउँको मृत्यु दर्ता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपिबाट देखियो। मुद्दामा अन्तिम फैसला हुनुपूर्व नै प्रतिवादी छोटेलाल साह तेलीको मृत्यु भइसकेको भन्ने देखिन आएको हुँदा “अपराधीसँगै अपराध पनि मर्दछ” भन्ने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार निजलाई खतबाट लाग्ने अवस्था देखिएन। मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको १७६ नं. मा “गैह्र मुद्दामा अभियोग लागेको मानिस फैसला नहुँदै मर्ने भन्ने सो मर्नेलाई खत बाट लाग्दैन। सकार गरेको मुद्दामा पनि सकार गर्ने व्यक्तिलाई सो सकार गरेको नाताले मात्र अपराधी ठहराउन हुँदैन” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ मा पनि अभियोग लागेको व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजका हकमा मुद्दा खारेज हुने प्रावधान रहेको देखिन्छ। अतः प्रत्यर्थी/प्रतिवादी छोटेलाल साह तेलीको मृत्यु भइसकेको तथ्य पेस हुन आएको हुँदा निजलाई खतबाट नलाग्ने भएकाले निजका हकमा मुद्दाको अन्य तथ्यमा प्रवेश गरी थप विचार गरिरहन नपर्ने।

इजलास अधिकृत:- प्रदीपकुमार उपाध्याय

कम्प्युटर अपरेटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल पुस ५ गते रोज ३ शुभम्।

२२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७७-CR-०७७३, कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग, बालाराम नेपाली वि. नेपाल सरकार

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दैलेखको मृतक ज्वारा सर्केनीको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा मृतक ज्वारा सर्केनी मृत्युको कारण “Cause of Death is Head Injury” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। घटनामा प्रयोग भएको रगत लागेको कोदालो बरामद

भएको पाइन्छ। घटनास्थल तथा लास जाँच मुचुल्का र शवपरीक्षण प्रतिवेदनसमेत हेर्दा मृतक २ जनाको मृत्यु स्वाभाविक रूपमा नभई कसैको कर्तव्यबाट भएको हो भन्ने तथ्य स्थापित हुन आएको देखिन्छ। यो तथ्यमा प्रतिवादीले पनि विवाद नउठाई मृतकहरूको मृत्यु आफ्नै कर्तव्यबाट भएको हो भनी स्वीकार गरी प्रस्तुत पुनरावेदन दायर गरेको देखिन्छ। यस अवस्थामा मृतकको मृत्यु प्रतिवादीकै कर्तव्यबाट भएको हो भन्ने कुरामा विवाद रहेन।

प्रतिवादीले आफू मानसिक रोगी भएको भन्ने जिकिर लिए पनि सो सम्बन्धमा निजको तर्फबाट कुनै कागज प्रमाण पेस भएको पाइएन भने जाहेरवालाहरू पिता एवं बाजेले बकपत्र गर्दासमेत निज मानसिक रोगी भएको उल्लेख गरेको पाइँदैन। छोरा/नाति मानसिक रोगी रहेको अवस्था हुन्थ्यो भने पक्कै पनि बाबु एवं बाजेलाई जानकारी रहन्थ्यो र सो तथ्यबाहिर आउँथ्यो/आउनुपर्थ्यो। मृतक आमा पार्वतीलाई लखेटी लखेटी खोल्सामा लडेको अवस्थामा टाउकोमा कोदालोले पटक पटक प्रहार गरी निर्ममतापूर्वक हत्या गरेपश्चात्समेत पाँच सय मिटर टाढा रहेको ज्वारा सर्केनीको घरमा गई निजको टाउको समेतमा उक्त कोदालोले प्रहार गरी चोट पुर्‍याएको अवस्थासमेत देखिएकोमा तत्काल उठेको रिस थाम्न नसकेको कारण घटना घट्न गएको भनी अनुमान गर्न मिल्नेसमेत देखिन आएन। त्यस्तै दुई जना व्यक्तिलाई धारिलो हतियार कोदालो निर्ममतापूर्वक गिदीसमेत बाहिर निस्कने गरी टाउको जस्तो संवेदनशील अङ्गमा प्रहार गरी सोही चोटको कारण एक जनाको घटनास्थलमा र एक जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको, अन्य दुई जनाको हकमा भाग्न र कोदालो समाउन सफल भएको कारणले मात्र बाँच्न सकेको भन्ने घटनाको प्रकृतिबाट देखिएको अवस्थामा प्रतिवादीले जिकिर लिएजस्तो निजको कार्यलाई भवितव्यबाट भएको भनी मान्न नमिल्ने।

प्रतिवादी बालाराम नेपालीले मृतक पार्वती सर्केनीलाई लखेटी लखेटी खोल्सामा पल्टन गएको अवस्थामा कोदालो जस्तो जोखिमी हतियारले टाउकोजस्तो संवेदनशील अङ्गमा प्रहार गरी निजको घटनास्थलमा मृत्यु भएपश्चात् सोही कोदालो लिई ज्वारा सर्केनीको टाउको समेतमा प्रहार गरी सोही चोटको कारण उपचारको क्रममा मृत्यु हुन गई प्रतिवादीले कर्तव्य गरी मारेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निज प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४१ तथा दफा १७७(२) बमोजिम जन्म कैद हुने, पीडित मन्धरी सर्केनी र मनिषा नेपालीलाई कोदालो प्रहार गरी घाइते बनाई ज्यान मार्ने नियत राखेकोमा ज्यान मर्न गएको अवस्था नहुँदा निज प्रतिवादी बालाराम नेपालीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८३(२) बमोजिम २ (दुई) वर्ष कैद र रु. २०,०००/- (बिस हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने र यी पुनरावेदक प्रतिवादीबाट पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिबापत जनही रु. ५,०००/-समेत भराइदिने गरी सुरु दैलेख जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७६।३।२३ को फैसलालाई सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत सुर्खेतको मिति २०७६।९।७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास बस्ने इ.अ.:- हरिप्रसाद आचार्य
फैसला तयार गर्ने इ.अ.:- गम्भीर घिमिरे
इति संवत् २०७९ साल चैत्र २६ गते रोज १ शुभम्।

२३

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७८-CR-०५८९, जबरजस्ती करणी, उमेश जोगी वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले पीडित परिवर्तित नाम फेदाप (क) लाई करणी गरेको तथ्यमा विवाद रहेको देखिँदै। पीडित परिवर्तित नाम फेदाप (क) ले मौकामा कागज गर्दा र अदालतमा बकपत्र गर्दा तथा स्वयं प्रतिवादीले

अदालतमा बयान गर्दा पनि यो तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखिएको छ। पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा पीडितको पेटमा गर्भ रहेको देखिएको र हाल पीडितले बच्चासमेत जन्माइसकेको अवस्था देखिँदा प्रतिवादी र पीडितबिच यौन सम्बन्ध कायम भएको तथ्य थप पुष्टि हुन आएको देखिन्छ। त्यसैले प्रतिवादीले पीडित परिवर्तित नाम फेदाप (क) लाई करणी गरेको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने सम्बन्धमा थप विवेचना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन।

जबरजस्ती करणीको पीडित भनिएको परिवर्तित नाम फेदाप (क) को उमेर यो घटना घट्दाको मिति २०७६।३।१५ मा अठार वर्षभन्दा कम रहेकोमा विवाद रहेको देखिँदै। निज पीडितको उमेर वारदात मितिमा अठार वर्ष पुगिसकेको थियो भनी प्रतिवादीले जिकिर गरेको र प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था देखिँदै। जब कानूनले नै अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको मन्जुरीले नै करणी गरेको भए पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने मैले त पीडितको सहमतिमा नै करणी गरेको हुँ भनी प्रतिवादीले गरेको जिकिरलाई मान्यता दिन सकिने अवस्था देखिएन।

वर्ष १५ की परिवर्तित नाम फेदाप (क) लाई प्रतिवादी उमेश जोगीले जबजस्ती करणी गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको कसुर अपराध गरेको देखिएको भनी सोही संहिताको दफा २१९(३)(ग) बमोजिम सजायको मागदाबी लिई अभियोग पत्र दायर भएकोमा सुरु तेहथुम जिल्ला अदालतबाट अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीलाई १२ (बाह्र) वर्ष कैद हुने र सोही संहिताको दफा २२८ बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितले क्षतिपूर्तिबापत रु.१५,०००/- (पन्ध्र हजार रुपैयाँ) भराइपाउने गरी भएको फैसलालाई सदर गरेको उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७८।०४।२८

को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- शिव बहादुर थापा / हरिप्रसाद आचार्य

कम्प्युटर:- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल चैत्र २६ गते रोज १ शुभम् ।

२४

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७८-CR-०५८७, जबरजस्ती करणी, फुर लाक्पा शेर्पा वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीबाट पीडितउपर जबरजस्ती करणीको कसुर भएको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गरौं । प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा मिति २०७५।०९।२३ गते बेलुका १९:३० बजेको समयमा प्रतिवादी ईन्द्रमाया खापुङको सहयोगमा प्रतिवादी फुर लाक्पा शेर्पाले परिवर्तित नाम FRVG लाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने जाहेरी दरखास्त परी प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान प्रारम्भ भएको देखिन्छ । सुरु तेहथुम जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादी फुर लाक्पा शेर्पालाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(१) विपरीतको कसुरमा सोही महलको उपदफा (३) को (घ) बमोजिम १० वर्ष कैद र सोही संहिताको दफा २२८ बमोजिम पीडितलाई रु.१६,०००।- क्षतिपूर्ति प्रतिवादीबाट भराउने र उक्त कसुरमा मतियारको रूपमा रहेका अर्का प्रतिवादी ईन्द्रमाया खापुङलाई उक्त संहिताको दफा ३६ को उपदफा (३) को देहाय खण्ड (ख) बमोजिमको १० महिना कैद सजाय भएकोमा उक्त फैसलाउपर प्रतिवादी ईन्द्रमाया खापुङको तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको नदेखिँदा सोतर्फ विचार गरिरहनु परेन ।

पुनरावेदक प्रतिवादी फुर लाक्पा शेर्पाको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत विराटनगर धनकुटा इजलासमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्रमा समेत पीडितसँग सहमति मै करणी भएको भनी जिकिर

लिएको हुँदा प्रतिवादीबाट पीडितउपर करणी भएकोमा विवाद रहेको देखिन आउँदैन । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणबाट निज गर्भवती रहेको देखिएकोबाट निजउपर करणीको कार्य भएको कुरा थप पुष्टि भएको देखिने ।

स्थानीय पञ्चिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्म मितिलाई आधार मान्दा निजको जन्म मिति २०५८।६।१२ रहेको देखिँदै वारदात मिति २०७५।९।२३ मा निजको उमेर १७ वर्ष ३ महिना रहेको देखिएबाट वारदातका बखत निजको उमेर १८ वर्षभन्दा कम रहेको देखिन आउँछ । पीडित बालिकाको उमेर वारदातका बखत १८ वर्षभन्दा कम रहेको अवस्था हुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(२) मा परिभाषित गरिए अनुसार निजसँग निजको मन्जुरीले नै करणी गरेको भए पनि जबरजस्ती करणीको कसुर गरेको ठहरिने देखिन आयो । यस अवस्थामा निज पीडितसँग सहमतिमै करणी गरेको वा सङ्घर्षका कुनै चिह्न नरहेको कारणले जबरजस्ती करणी नठहर्नु पर्ने भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर कानूनसङ्गत देखिन आएन । साथै प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ अन्तर्गत पर्ने कसुर हुँदा जो कोहीले पनि जाहेरी दिन पाउने अवस्था देखिन्छ भने हदम्याद पनि तत्काल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२९ को उपदफा (२) मा व्यवस्था भएबमोजिम १ वर्षको हदम्याद रहेको देखिँदा ३ महिनापछि मात्र जाहेरी दरखास्त परेको भन्ने पुनरावेदकको तर्क पनि कानूनसम्मत रहेको देखिन आएन ।

पुनरावेदक प्रतिवादीले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका परिवर्तित नाम FRVG लाई जबरजस्ती करणी गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(१)(२) बमोजिमको कसुर अपराध गरेको देखिँदा सोही संहिताको दफा २१९ (३)(घ) बमोजिम १० (दश) वर्ष कैदको सजाय हुने र ऐ संहिताको दफा

२२८ बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापत रु. १६,०००/- (सोह हजार रुपैयाँ) भराइपाउने गरी तेहथुम जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासबाट मिति २०७८/०५/२३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- शिव बहादुर थापा/हरिप्रसाद आचार्य

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७९ साल चैत्र २६ गते रोज १ शुभम् ।

२५

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०८०-WH-००२९, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, कुलदिप पाठकसमेत वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर, हेटौँडासमेत

रिट निवेदकहरूउपर मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ को उपदफा (१) र (४) विपरीतको कसुरमा सजायको माग दाबी लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरमा जुवा मुद्दा दायर भएको पाइयो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६९ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्र खण्ड ६८ संख्या २२ नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०७५/५/४ मा प्रकाशित सूचनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ को उपदफा (४) बमोजिमको मुद्दाबाहेकको मुद्दा हेर्न पाउने गरी क्षेत्राधिकार तोकेको देखिन्छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ को उपदफा (४) बमोजिमको मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा रहेको देखिँदैन। कानूनले अधिकार प्रदान नगरेको कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीले मुद्दाको सुनुवाइ गरी कसैलाई पनि सजाय गर्न मिल्दैन। क्षेत्राधिकारको अभावमा भए गरिएका काम कारबाहीको कुनै कानूनी वैधता रहँदैन, क्षेत्राधिकारविहीन निर्णयको परिणाम

प्रभावसून्य बन्न जान्छ। अधिकार नै नभएको कुरामा प्रवेश गरी मुद्दा हेर्नु, कारबाही र निर्णय गर्नु अधिकारको दुरुपयोग पनि हो। यो प्रवृत्ति कानूनको शासन, संविधानको मर्म, न्यायिक मूल्य मान्यतासमेतको प्रतिकूल देखिन्छ। अधिकारक्षेत्रको सीमा वा परिधि नाघेपछि स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशता नै पैदा हुँदै जान्छ। त्यसैले पनि क्षेत्राधिकारविहीन काम कारबाही तथा निर्णयलाई मान्यता प्रदान गर्न मिल्दैन।

रिट निवेदकहरूउपर चलेको मुद्दामा क्षेत्राधिकारविहीन पदाधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुनुवाइ गरी सजाय हुने ठहर गरेको र त्यस प्रकारको गैरकानूनी निर्णयको परिणामस्वरूप रिट निवेदकहरूलाई थुनामा राखेको समेतका काम कारबाहीहरू अनुचित, कानून प्रतिकूल र न्यायिक मान्यता विपरीतसमेत देखिएको हुँदा अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नुपर्ने भएमाबाहेक वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कुलदीप पाठक, रिता न्यौपानेसमेत भएको मुद्दा नं. ८४ को जुवा मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मकवानपुरले मिति २०८०/३/२८ मा गरेको निर्णय अनुसार रहेको थुनाबाट निजहरूलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नु भनी नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत:- शम्भु प्रसाद रेग्मी

कम्प्युटर :- मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०८० साल साउन २६ गते रोज ६ शुभम्।

२६

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७४-CR-१७५८, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. खाम्मा रावत

पीडित जाहेरवालीको उमेर १३ वर्ष १३ दिन मात्र रहेको देखिएको छ। निज नाबालिका पीडितले दिएको सुरु जाहेरी दर्खास्तमा निजउपर प्रतिवादीहरू खाम्मा रावत र नरेन्द्र भन्ने नैने रावतले सामूहिक रूपमा

पालैपालो करणी गरेको र प्रतिवादी मन भन्ने मेग रावतले सोही स्थानमा उभिएर हेरिरहेको भन्ने तथ्य प्रस्टसँग खुलाएको देखिन्छ । जाहेरवालीले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रमा समेत सोहीबमोजिमको तथ्यलाई पुष्टि हुने गरी बकपत्र गरेको पाइयो । एक जना प्रतिवादीले मात्र करणी गरेको अवस्था हुन्थ्यो भने केवल १३ वर्ष उमेरकी पीडित नाबालिकाले तीनजना प्रतिवादीउपर किटानी गर्नुपर्ने अवस्था रहने थिएन । त्यसो गर्नुपर्ने अन्यथा कुनै कारण रहेको देखिँदैन । बुझिएका मानिसहरू जयीराम बुढा, गोरे रोकाय, मनबहादुर बुढा, दुधकली रोकायासमेतको घटना विवरण बेहोराबाट पीडितउपर प्रतिवादीहरू खाम्मा रावत र नरेन्द्र भन्ने नै रावतले सामूहिक रूपमा पालैपालो करणी गरेको र प्रतिवादी मन भन्ने मेग रावतले हेरिरहेको भन्ने तथ्य समर्थित भएको देखिन्छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट पीडितको शारीरिक परीक्षण गरिएकोसम्बन्धी प्रतिवेदनमा समेत सामूहिक करणी भएको कुरा उल्लेख भएको पाइयो । घटनाक्रम अवस्था र परिस्थिति हेर्दा विवादित वारदातलाई सामूहिक जबरजस्ती करणीको वारदात होइन भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । यस अवस्थामा दुई जना प्रतिवादीका हकमा मुद्दा मुलतबी रहेको कारण जनाई एउटा नितान्त प्राविधिक र असान्दर्भिक तर्क अगाडि सारेर प्रतिवादी खाम्मा रावतलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीका महलको ३क. नं.बमोजिमको फौजदारी दायित्वबाट छुट प्रदान गर्नु सर्वथा अनुचित हुने ।

उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासबाट मिति २०७४/११/१२ मा भएको फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादी खाम्मा रावतलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ३ नं. को देहाय (२) बमोजिम आठ वर्ष कैदसहित सोही महलको ३क. नं.बमोजिम सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेतर्फ थप पाँच वर्ष कैद सजाय गरी कूल १३ (तेह्र वर्ष) कैद सजाय हुने ठहर्छ । साथै, प्रतिवादीबाट पीडित जाहेरवालीलाई जबरजस्ती

करणी महलको १०ग. नं.बमोजिम एक लाख रुपियाँ क्षेतिपूर्तिसमेत भराइदिने ।

इजलास अधिकृत:- लाल सिंह थापा

कम्प्युटर अपरेटर:- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल माघ २ गते रोज ३ शुभम् ।

२७

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७६-CR-०८३४, जबरजस्ती करणी गर्ने उद्योग, नेपाल सरकार वि. युवराज बस्नेत

पीडित परिवर्तित नाम थर ६४ छिन्चु (१४)को घरमा प्रतिवादी युवराज बस्नेत वारदात भएको रातको अं. ११:४५ बजेको समयमा प्रवेश गरी "पीडितको कपाल र गालामा हातले चलाई मुसारेको" अवस्थामा निज पीडित चिच्चाएपछि पीडितकी आमा आई पक्रन खोज्दा निज प्रतिवादी घटनास्थलबाट भागी गएको भन्ने घटना विवरण तथ्य रहेको देखिन्छ । सोबाहेक पीडितउपर प्रतिवादीले कुनै प्रकारको यौन हिंसाजन्य कार्य गरेको भन्ने तथ्य समग्र मिसिल प्रमाणबाट खुल्न आएको देखिँदैन । यस प्रकारको कार्यलाई जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुर मान्न मिल्ने देखिँदैन । जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुर ठहर हुनका लागि जबरजस्ती करणी गर्ने प्रयास गरेको तर कुनै अवरोध वा खास परिस्थितिको कारणले सो कार्य सम्पन्न हुन नपाएको भन्ने देखिनुपर्दछ । प्रतिवादीले पीडितको कपाल चलाई गाला मुसारेको भन्ने तथ्यले आसय करणी अर्थात् यौन दुर्व्यवहारको कसुर गरेको रहेछ भन्नेसम्म मान्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । वारदातको रूप र प्रकृतिबाट प्रतिवादी युवराज बस्नेतउपरको जबरजस्ती करणीको उद्योगतर्फको अभियोग दाबी ठहर हुन सक्ने अवस्था नदेखिने ।

सरोकारवालाले मुद्दा सकार गरेमा प्रस्तुत मुद्दालाई दुनियाँवादी हुने आशय करणी (यौन दुर्व्यवहार) मुद्दामा परिणत गरी कानूनबमोजिम कारबाही र किनारा

गर्ने गरी भएको सुरु जिल्ला अदालत र उच्च अदालत सुर्खेतको मिति २०७५/३/२७ को फैसला मनासिब देखिएकाले सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- लाल सिंह थापा

कम्प्युटर :- कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल माघ २ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास नं. ३

२८

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.

डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७५-CR-०३३४, लागु औषध (हेरोइन), नेपाल सरकार वि. रामचन्द्र साह कलवारसमेत

वारदातमा लागु औषध बरामद भएका प्रतिवादी लालबहादुर महतो नुनियाले मौकाको बयानमा मैले दिपेस लामा भन्ने व्यक्तिलाई लागु औषध ल्याइदिँदा राम्रो नाफा भएकोले लागु औषध ब्राउन सुगर ल्याई बिक्री गर्ने क्रममा निज दिपेस लामाले म लागु औषधको कारोबार छाडिदिन्छु, सतेन्द्र राजभण्डारीसँग कारोबार गर्नु भनी भनेपछि निज सतेन्द्रलाई फोन गरी आई.एम.ई मार्फत पैसा मगाई रक्सौलबाट २६ ग्राम लागु औषध खरिद गरी मोबाइल चार्जरमा राखी ल्याउने क्रममा कलंकीबाट म र अर्का प्रतिवादी रामचन्द्र साह कलवार पक्राउमा परेका हौं भनी बयान गरेको पाइन्छ । प्रतिवादी लाल बहादुर महतो नुनियाले अदालतसमक्ष आरोपित कसुरमा पूर्णतः इन्कार रही बयान गरे तापनि आफ्नो साथबाट लागु औषध बरामद नभएको, कलंकीबाट पक्राउमा परेको नभई चावहिलबाट पक्राउ परेको हुँ भने तापनि आफ्नो इन्कारी बयानलाई मिसिल संलग्न कागजातबाट पुष्टि गर्न सकेको नदेखिँदा बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख भएबमोजिमको परिमाणको लागु औषध यी प्रतिवादीहरू रामचन्द्र साह कलवार र लाल बहादुर नुनिया सँगै रहेको अवस्थामा लालबहादुर

महतो नुनियाको साथबाट बरामद भएको मान्नुपर्ने ।

प्रतिवादी रामचन्द्र साह कलवारको साथबाट मौकामा लागु औषध बरामद नभएतापनि निजले मौकामा गरेको बयानमा आफू लागु औषधको सेवनकर्ता रहेको स्वीकार गरेको देखिन्छ भने लालबहादुर महतोसमेतले मौकाको बयानमा बरामदित लागु औषधमध्ये ५ ग्राम रामचन्द्र साह कलवारको लागि ल्याएको भनी बयान गरेको देखिन्छ । यी दुई प्रतिवादीहरूको लागु औषधसम्बन्धी विषयमा कुनै तात्वीक सरोकार नभएको भए एकै साथ पक्राउमा पुर्नुलाई केवल संयोग मात्र मान्न मिल्दैन । अर्कोतर्फ यी प्रतिवादी रामचन्द्र साहले आफू स्वयं लागु औषधको सेवनकर्ता हुँ भनी स्वीकार गरेको देखिन्छ । लथापि प्रतिवादी रामचन्द्र साह कलवारको साथबाट लागु औषध बरामद भएको भनी वादी पक्षबाट वस्तुनिष्ठ प्रमाण मिसिल संलग्न कागजातबाट पुष्टि गर्न सकेको पाइँदैन । यस स्थितिमा सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीमध्येका लाल बहादुर महतो नुनियालाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ) र (च) को कसुरमा ऐ. दफा १४(१)(छ)(२) बमोजिम एवं ऐ. दफा १६ बमोजिम पटकतर्फ गरी जम्मा १० वर्ष १ महिना कैद सजाय र रु.७६,०००।- जरिवाना हुने गरी र प्रतिवादी रामचन्द्र साह कलवारलाई ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम मतियार कायम गरी आधा सजाय हुने ठहर गरी भएको फैसला लाई अन्यथा भन्नु वा परिवर्तन गरिरहनुपर्ने देखिन आएन ।

प्रतिवादी सतेन्द्र राजभण्डारी मिति २०७०।१।२९ मा ३ ग्राम लागु औषधसहित प्रहरी पक्राउमा परेपछि मात्र मिति २०७०।१।३० मा प्रतिवादीहरू लालबहादुर महतो नुनिया र रामचन्द्र साह कलवार लागु औषधसहित प्रहरी पक्राउमा परेको देखिन्छ । निज प्रतिवादीको सुरु अदालतसमक्षको बयानको स.ज. नं. ५ मा प्रहरीले सुरुमा मलाई पक्राउ गरेको थियो । अनि डिलर देखा भनी मलाई

प्रहरीले भनेका हुँदा मैले लालबहादुर महतोलाई फोन गरी निजहरू पक्राउ परेका हुन् । निजहरू पक्राउ पर्दा लागु औषध बरामद भयो भएन मलाई थाहा भएन । प्रहरीले मलाई समातेर डिलर देखा भनेकोले मैले लालबहादुरको नाम भनीदिएकोले सोही रिसइवीले लालबहादुरले मलाई फसाई पोल गरेका हुन भनी बयान गरेको देखिन्छ भने स.ज.नं. ६ मा मैले सेवन मात्र गर्ने हो । होलीको दुई तीन दिन नपाइने भएकोले सेवनको लागि मैले लाल बहादुर महतोबाट होलीको दुई तीन दिनअगाडि मात्र लिई स्टक राखेको हो भनी बयान गरेको साथै स.ज. नं. ९ मा आफूलाई सिजर भन्ने नसाको रोग छ, नसाको औषधीसँगै ब्राउन सुगर पनि सेवन गर्छु । मैले लागु औषध अरुलाई बिक्री गर्ने काम गर्दिन । अरु प्रतिवादीहरूले भनेजस्तो १०/१० हजार र १५ हजार IME बाट पठाएको पनि छैन । सेवन गर्नको लागि मात्र ३ ग्राम लागु औषध लिएको हुँ भनी आफू लागु औषधको सेवनकर्ता भएको स्वीकार गरी बिक्री वितरणतर्फ इन्कार रही बयान गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजातहरू हेर्दा, सतेन्द्र राजभण्डारीको साथबाट लागु औषध बरामद नभएको र उनी अरु दुई प्रतिवादीहरू साथै पक्राउमा नपरी लालबहादुर महतो नुनिया र रामचन्द्र साह कलवार पक्राउ पर्नुभन्दा दुई दिनअगाडि पक्राउमा परेको देखिने ।

प्रतिवादी सतेन्द्र राजभण्डारीबाट ३ ग्राम ब्राउन सुगर वरामद भएको भनी वादी पक्षबाट जिकिर लिएकोमा उक्त ३ ग्राम ब्राउन सुगरको मुद्दा प्रस्तुत मुद्दाभन्दा अलग्गै मुद्दा नं. ०७२-CS-०८३५ मिति २०७४।०४।१६ मा फैसला भई यी प्रतिवादीलाई ९(नौ) महिना कैद सजाय हुने ठहर भएको संलग्न प्रमाण मिसिल बाट देखिन आउँछ । सो मुद्दामा वादी पक्षबाट पुनरावेदन परे नपरेको भन्ने प्रस्तुत पुनरावेदनमा उल्लेख भएको देखिन आउँदैन । वादी पक्षबाट लागु औषध ब्राउन सुगर खरिद गर्नका लागि

यी प्रतिवादीले IME मार्फत पैसा पठाएको भने तापनि मिसिल संलग्न रहेको उक्त IME को प्रति मा आकाश प्रधान भन्ने व्यक्तिले पैसा पठाएको देखिन्छ तर मिति उल्लेख भएको देखिन आउँदैन । वादी पक्षबाट यिनै प्रतिवादी सतेन्द्र राजभण्डारीले नाम परिवर्तन गरी पैसा पठाएका हुन् वा आकाश प्रधान भन्ने व्यक्ति अर्कै हुन् भनी सोतर्फ अनुसन्धान गरी प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिन आउँदैन भने सतेन्द्र राजभण्डारी IME बाट पैसा पठाई लागु औषध मगाएको भन्ने तथ्यमा अदालतसमक्ष इन्कारी रहेको देखिन्छ । यस स्थितिमा, थुनामा रहेको अवस्थामा IME मार्फत पैसा पठाई प्रतिवादी लालबहादुर महतोमार्फत १५ ग्राम लागु औषध मगाएको भन्नेलगायतका कुराहरू विश्वसनीय देखिन नआएको एवं लागु औषधको विकि वितरण गरेको भनी वादी पक्षले यथेष्ट प्रमाण मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट पेस गर्न नसकेको साथै यी प्रतिवादी सतेन्द्र राजभण्डारीबाट बरामद भएको ३ ग्राम लागु औषधको मुद्दामा सजायसमेत भएको देखिएको हुँदा केवल सहप्रतिवादीको मौकाको पोलबाट कसुरदार कायम गरी सजाय गर्न मिल्ने देखिन आएन ।

सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।०८।२४ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०४।१६ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: हरिकृष्ण तिमिल्सेना

कम्प्युटर - पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल असोज २१ गते रोज १ शुभम् ।

२९

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-WO-०२४१, उत्प्रेषण परमादेशसमेत, धिरज दास वि. डिनको कार्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक, ललितपुरसमेत

रिट निवेदकले आफू नेपालको संविधान र

कानूनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हुँदा हुँदै पनि नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरिएकोले आफ्नो नाममा नागरिकता जारी गर्न परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्नुभएकोमा सोबमोजिम निजले नागरिकता प्रमाण पत्र नै प्राप्त गरिसकेपश्चात् प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रयोजन स्वतः समाप्त भएको अवस्था देखियो। यस स्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा जिकिर लिएका अन्य विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने र निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: उमेश प्रसाद पाण्डेय

कम्प्युटर: पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल साउन १५ गते रोज २ शुभम्।

३०

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CR-१३४१, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, परिवर्तित नाम वर्ष २९को माडी (क) वि. नेपाल सरकार

जाहेरवाला ३५ भरतपुर(ख) र प्रतिवादी माडी (क) श्रीमान श्रीमती रहि निजहरूबाट एक छोराको जन्म भएको भन्ने तथ्यमा दुवै पक्षको मुख मिलेको देखिन्छ। मिति २०७३ साल चैत्र महिनामा मेरो पतिले काठमाडौँमा लगी जबरजस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाएको हो, केही समयपश्चात् मिति २०७४ साल जेठ अन्तिममा भरतपुरमा डेरा बस्ने भनी भरतपुरमा ल्याई डेरामा राखी पुनः वेश्यावृत्तिका लागि होटलमा पठाएका थिए, सो कुरा मेरो दाइ बिष्णुप्रसाद सुवेदीलाई भन्दा दाइले भनेपछि मलाई जबरजस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाएको कार्य अपराध रहेछ भन्ने थाहा पाएको हो भन्ने मिति २०७४/४/१० मा परेको ३५ भरतपुर (ख) ०७४/०७५ को जाहेरी देखिन्छ। जाहेरीमा प्रतिवादीले आफूलाई काठमाडौँ एवम् चितवनमा जबरजस्ती वेश्यावृत्ति गर्न लगाएको भनी उल्लेख गरेबाट प्रस्तुत मुद्दामा फरक-

फरक स्थान, मिति र समयमा वारदात भएको देखिने।

जाहेरवाला र प्रतिवादी काठमाडौँमा गौंगबु स्थित भरत होटलमा बसेको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन। भरत होटलका मेनेजर ऋषभ आचार्यले मिति २०७३/१२/२९ मा साँझ १८।०० बजे प्रतिवादी माडी (क) र निजको श्रीमती आई कोठा नं. ३०४ मा चार दिन बसी घर जान्छु भनी गएको र त्यसको २ दिनपछि जाहेरवालाको दाजु आई बाँकी रकम तिरी जाहेरवालालाई लिई गएका हुन् भनी घटना विवरण कागज एवम् अदालतमा बकपत्रसमेत गरेको देखिन्छ। यस परिस्थितिमा जाहेरवाला र प्रतिवादी काठमाडौँको होटलमा केवल ४ दिन बसेको देखिन्छ। सोबिचमा त्यत्रो जघन्य काम भयो, सो कुरा माइतीतर्फका मानिसले थाहा पाउँदासमेत केही उजुर बाजुर नगरी चुप लागेर बसेको भन्ने कथन विश्वासनीय नदेखिने।

प्रतिवादीले कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको, साक्षीहरू प्रत्यक्षदर्शी नभई सुनीजान्ने व्यक्ती सम्म रहेको देखिन्छ। काठमाडौँमा मानव बेचबिखन (वेश्यावृत्ति) को वारदात भएको भनिएको छ तर सोपश्चात् जाहेरवाला र प्रतिवादीको परिवारको रोहबरमा इलाका प्रहरी कार्यालयमा मिलापत्र हुँदासमेत उक्त वारदातको जिकिर सम्म कसैले लिएको अवस्था छैन। श्रीमती हराउनु र पाउनुलाई निजहरूले घरायसी झगडाको रूपमा हेरेकोसम्म पाइन्छ। दुवै पक्षले परिवारलाई नभनी हिड्नु गल्ती भयोसम्म भनेका छन्। सोबाहेक वस्तुनिष्ठ एवम् परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूबाट अभियोग दाबी खम्बिर भएको देखिन आएन।

श्रीमान श्रीमतीको झगडाले कहिले काहीँ विस्फोटक रूप लिन्छ, आरोप प्रत्यारोपको सृङ्खला चल्छ। माइती र घर पक्षले आ-आफ्नो व्यक्तिको पक्ष लिई उजुर बाजुर, बयान बकपत्र गर्ने पनि गर्छन्। तर यी सबै कुराहरूबाट अदालत बहकिनु हुँदैन। अदालतले आरोपित व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाइको मौका दिनु र वस्तुनिष्ठ प्रमाणको आधारमा निर्णय निष्कर्षमा पुग्नु

पछ । यहाँ मूलतः विवाद श्रीमान् र श्रीमतीबिचमा परेको देखिन्छ । यी श्रीमान् श्रीमतीको विवाह २०६८ सालमा भई सो दाम्पत्य सम्बन्धबाट एक सन्तान छोरा पनि जन्मेको अवस्था छ । यिनीहरू सामान्य रोजगारी गरी खाने व्यक्ति देखिन्छ । रोजगारीकै सिलसिलामा प्रतिवादी विदेश गई फर्केको अवस्थासमेत छ । भरतपुरमा पनि यिनीहरूले शारीरिक परिश्रम गरेको भन्ने छ । यही रोजगारी र परिश्रमको बिचमा श्रीमान् श्रीमतीबिच वैमनस्य बढेको, खटपट परेको र आरोप प्रत्यारोपको शिलशिला सुरु भएको देखिन्छ । यी समग्र तथ्यहरूतर्फ नहेरी र जाहेरी पूर्वका घटना, मिलापत्र र बयान बकपत्रबिच रहेको विरोधाभाषहरू तथा समयको अन्तराललाई हेरी श्रीमतीले श्रीमानलाई आरोप लगाउने, श्रीमती पक्षको व्यक्तिले त्यसैलाई सही भन्ने र सोही कुरालाई मात्र आधार मानी प्रतिवादीको अदालतको इन्कारी बयानलाई हेर्दै नहेरी र अनुसन्धानमा भएका विरोधाभाषी बयानलाई आधार गरी मानव बेचबिखन ओसारपसार जस्तो गम्भीर आरोप लगाउनु र सजाय गर्नु न्यायोचित नहुने ।

परिवर्तित नाम माडी (क) को हकमा सुरु चितवन जिल्ला अदालतले निज प्रतिवादीलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५ (१) (ख) बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद र रु. ५०,०००/- (पचास हजार) जरिवाना भई ऐ दफा १५ (४) बमोजिम थप १(एक) वर्ष कैद र रु. ५,०००/- (पाँच हजार) जरिवाना गरी जम्मा ११ (एघार) वर्ष कैद र रु. ५५,०००/- (पचपन्न हजार) जरिवानासमेत हुने ठहर्‍याएको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटन हेटौडा इजलासको मिति २०७५/५/१२ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई यी प्रतिवादी माडी (क) ले निजउपर लागेको अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ।

इजलास अधिकृत: सदिक्षा राउत

कम्प्युटर: रेखा भट्टरा

इति संवत् २०८० साल भदौ २२ गते रोज ६ शुभम् ।

३१

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. डा.श्री कुमार चुडाल, ०८०-WH-०१०२, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अनिल मोक्तान वि. उच्च अदालत पाटनसमेत

प्रस्तुत निवेदनमा उल्लिखित समाह्वान म्याद तामेलीको स्थितिलाई हेर्दा प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम निवेदक प्रतिवादीउपर चलेको बैंकिङ कसुर मुद्दाको कारबाही चल्नुभन्दा धेरै समयअगाडि २०५५ सालमा नै रिट निवेदकले साबिकको स्थायी ठेगानामा बसोबास छोडेको र निज हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.४ मा बसोबास गरी आएको प्रमाण मिसिल संलग्न मिति २०६२।१।१७ को स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय, काठमाडौंबाट जारी भएको बसाइँ सराई दर्ताको प्रमाण पत्रबाट पुष्टि हुन आउँछ । यस्तो अवस्थामा निजउपरको मुद्दामा निजको नाममा समाह्वान म्याद जारी गर्दा नागरिकतामा उल्लिखित साबिककै वतनमा जारी गरी फेला नपरेकोले वडा कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरी तामेल भएको बेहोरालाई रीतपूर्वक मान्न मिल्ने देखिएन । निजको नाममा समाह्वान म्याद जारी गर्दा घर-ठेगानामा सम्बन्धित व्यक्ति र घरका आफन्त फेला नपरेपछि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा २(दुई) पटक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेकोमा सो पूर्णरूपमा कानूनी प्रक्रिया पूरा भएको नदेखिने ।

आफू विरुद्धको अभियोगमा सुनुवाइको मौका पाउनु नेपालको संविधानको धारा २०(८) ले प्रत्याभूत गरेको न्यायसम्बन्धी हककै विषय भएको र सोही धारा २०(९) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाइको हकको प्रत्याभूत पनि गरेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त आफू विरुद्ध लागेको अभियोगका सम्बन्धमा सुनुवाइको मौका पाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम

प्रत्याभूत अधिकारको विषय पनि हो । यस स्थितिमा उच्च अदालत, पाटनबाट निजको नाममा तामेल भएको म्यादबाट यी निवेदकले रितपूर्वक सुनुवाइको मौका पाएको भन्ने देखिन आएन । यसरी आफूउपर दायर भएको मुद्दामा प्रतिवादी रहे-बसेको वतनमा म्याद जारी नगरी कानूनले तोकेको रित प्रक्रिया पुरा नगरी तामेल गरिएको बैकिङ कसुर मुद्दामा जारी भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मान्न मिलेन । साथै सो म्यादलाई मान्यता दिई भएको फैसलासमेत त्रुटिपूर्ण देखिने ।

रिट निवेदकको निवेदन मागदाबीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेतको आदेश जारी हुनुपर्ने देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने अर्को प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदकउपर निवेदकउपर बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा दफा १५(१) बमोजिम सजायसमेतको मागदाबी लिई उच्च अदालत पाटनमा मिति २०७७।८।२६ मा अभियोगपत्र पेस भई निवेदक विरुद्धको अभियोग कायम भएको देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन ।

बैकिङ्ग कसुर मुद्दामा यी निवेदकको नाममा जारी भएको म्याद मिति २०७७।१०।१३ मा निजको स्थायी वतनमा र मिति २०७८।०८।०२ मा अस्थायी वतनमा तामेल हुँदा बेपत्ते तामेल भएको देखियो । तत्पश्चात बैकिङ (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६४ को दफा २३ म्याद पत्रिकामा प्रकाशन हुँदा सोही अस्थायी वतन काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३ वतन देखाई प्रकाशन भएकोबाट रीतपूर्वक तामेल भएको मान्न मिलेन । रीतपूर्वक तामेल नभएबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकी मिति २०७८।१२।२२ मा फैसला हुँदा निवेदकलाई रु.२,५०,०००। जरिवाना र १ दिन कैद र रु.१०,०००।- क्षतिपूर्ति भराउने ठहरी फैसला भएको देखियो । यसरी गलत ठेगाना देखाई जारी म्यादको आधारमा भएको फैसलाबाट निवेदकले

स्वच्छ सुनुवाइ पाउन नसकी नेपालको संविधानको धारा २०समेतको विपरीत कार्य हुन गएको देखिँदा निवेदकको नाममा जारी भएका म्याद र सोपश्चात् मिति २०७८।१२।२२ मा भएको फैसला र जारी भएको कैदी पुर्जिसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । निवेदक हाल कारागारमा हुँदा निजलाई उपस्थित गराई अड्डाको रोहवरमा म्याद बुझाई कानूनबमोजिम बयानलगायत सुनुवाइसम्बन्धी कारबाही र फैसला गर्नु भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालतका नाउँमा आदेश गर्नु भनी विपक्षी उच्च अदालत पाटनको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । निवेदक हाल कारागारमा हुँदा निजलाई उपस्थित गराई अड्डाको रोहवरमा म्याद बुझाई तत्पश्चात् कानूनबमोजिम बयानलगायत सुनुवाइसम्बन्धी कारबाही फैसला गर्न लगाउनु भनी विपक्षी उच्च अदालत पाटनका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।

इजलास अधिकृत: परीक्षा ढकाल

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल मंसिर १२ गते रोज ३ शुभम् ।

३२

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CI-०५१९, अंश दर्ता, महेन्द्र महतो कोइरीसमेत वि. आरुषी कुमारी

पुनरावेदक प्रतिवादीहरू सन्तोष कुमार कुशवाहसमेतबाट वादी आरुषी कुमारीले ४ खण्डको १ खण्डमध्ये २ खण्डको १ खण्ड अंश पाउने र साबालक नभएसम्म कुनै किसिमले हकहस्तान्तरणसमेत नहुने ठहर गरेकोसम्म उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसलामा अंशको हकसम्ममा चित्त बुझाई कुनै जिकिर नलिएको भनी पुनरावेदन जिकिर लिएबाट त्यसतर्फ थप विवेचना गरिरहन परेन ।

मुख्यरूपमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित (Best interest of the child) अन्तर्गत पारिवारिक

वातावरणको संरक्षण तथा सम्बन्ध कायम, हेरचाहा, संरक्षण र सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षा, स्याहार, मनोरन्जन, तथा निजले प्राप्त गर्न सक्ने सेवा र सुविधाहरू, कानूनी हक, हित अधिकार र न्यायसमेतका विषयहरूलाई हेरिनुपर्दछ। प्रतिवादी रामरूप महतोका साक्षी छोटेलाल चौरासियाले नाबालिका आरुषी कुमारीलाई बोडिङ स्कुलमा भर्ना गराई पढाइरहेको र मावली हजुरबुबाले नै पालनपोषण गरेका छन् भनी बकपत्र गर्दा बेहोरा लेखाएको देखिन्छ। नाबालिका साबालक भएपछि भविष्यबारे निर्णय गर्न सक्ने र सक्षम भई विपक्षीसँग बस्न चाहेमा विकल्प खुल्ला नै रहने हुँदा हाल मेरो संरक्षकत्वमा रहेको भनी रामरूप महतोको लिखित प्रतिवाद देखिएबाट पनि यी नाबालिकाको शिक्षा दीक्षा निजको हितमा असर परेको रहेछ भनी मान्न नमिल्ने।

नाबालिका आरुषी कुमारीको संरक्षकत्वका सम्बन्धमा यसै लगाउको ०७५-CI-०५२० नाबालक छोरी जिम्मा लगाइपाउँ भन्ने मुद्दामा फिराद दाबी नपुग्ने ठहर भई आज यसै इजलासबाट फैसला भएकाले प्रस्तुत मुद्दा उक्त मुद्दासँग अन्तरप्रभावी रहेको हुँदा सो मुद्दामा लिइएका आधार तथा कारणसमेतबाट फिराद दाबी पुग्ने ठहर गरेको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर मनासिब देखिन आएन।

नाबालिका आरुषी कुमारीको संरक्षकत्व रामरूप महतोलाई नै कायम राखी नाबालिका आरुषी कुमारीको अंश भागमा पर्ने जग्गा निज साबालक भएपछि कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा वादीको अंश हकको जग्गा वादी साबालक नभएसम्मको लागि कुनै किसिमले हक-हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिको ४ खण्डको १ खण्डमध्ये २ खण्डको १ खण्ड फिराद दाबीबमोजिम अंशबापत पाउने गरी भएको सुरु फैसला सदर ठहर गरेको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको मिति २०७४।१।१६ को फैसला मिलेको

देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत - भरत कुमार दहाल

कम्प्युटर - : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल पुस ५ गते रोज ५ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७५-CI-०५२०, नाबालक छोरी जिम्मा लगाइपाउँ, सन्तोषकुमार कुशवाह, वि. रामरूप महतो कोइरी भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

३३

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.

डा.श्री कुमार चुडाल, ०८०-WH-००४९, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, सरस्वती देवी लोनियासमेत वि. श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंसमेत

रिट निवेदकहरू सरस्वती देवी लोनिया र हरिप्रसाद अधिकारी विरुद्धमा प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षी बनाइएका चोला प्रसाद चौलागाईले प्रहरी परिसर काठमाडौंमा बैंकिङ कसुरको अपराधसम्बन्धी जाहेरी दिएकोमा अनुसन्धानको क्रममा निज सरस्वती देवी लोनिया र हरिप्रसाद अधिकारीलाई पक्राउ गर्न उच्च अदालत पाटनबाट अनुमति प्राप्त भई निजहरूलाई मिति २०८०।४।२९ मा सिद्धार्थ नगरपालिका वडा नं.२ बाट पक्राउ गरिएको तथ्यमा विवाद छैन। आज पेसीको दिन इजलाससमक्ष उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उप-न्यायाधिवक्ताले यी निवेदकलाई पक्राउ गरिए पनि उक्त बैंकिङ कसुर मुद्दामा जाहेरवाला र प्रतिवादीहरूबिच रकम लेनदेन गरी मिलापत्र गर्ने सहमति भई मिलापत्रसमेत भइसकेको भनी हाजिर जमानीमा छोडिएको मिति २०८०।५।१९ को जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंको पत्रसमेत पेस गरेको देखिन्छ। यसरी रिट निवेदकहरू थुनामुक्त भइसकेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहन परेन।

रिट निवेदकको औचित्य समाप्त भइसकेको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने

अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: रामु शर्मा

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल भदौ २४ गते रोज १ शुभम्।

३४

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. डा.श्री कुमार चुडाल, ०८०-WH-००६३, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, विनोद श्रेष्ठ वि. उच्च अदालत, पाटन, ललितपुरसमेत

निज निवेदकलाई जुन चेक जारी गरेको कारण बैंकिङ कसुर मुद्दा चलेको छ सोको बैंक खाता खोल्न नेपाल एस.बि.आई. बैंक लिमिटेड डल्लु शाखामा खोलेको खातामा निजको बसोबासको ठेगाना भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, गढाघर नै रहेको देखिन्छ। यसरी वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यी निवेदक विनोद श्रेष्ठ भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा निजको नामको म्याद तामेल भएको भनिएको झापा जिल्ला साबिक महारानी झोडा गा.वि.स. वडा नं.२ हाल परिवर्तित गौरादह नगरपालिका वडा नं.५ प्रतिवादीको बसोबासको ठेगानामा नदेखिएको हुँदा निजको नाममा जारी भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मान्न सकिने अवस्था नहुँदा निज निवेदकले सो मुद्दामा आफूउपर लागेको अभियोग सम्बन्धमा सुनुवाइको उचित मौका पाएको भन्न सक्ने स्थिति देखिएन।

निवेदक प्रतिवादी विनोद श्रेष्ठको नाममा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९/०१२/२८ मा जारी भई मिति २०८०/१/२९ मा तामेल भएको म्याद तथा सोको आधारमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०८०/३/१० मा भएको फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ। अब निज रिट निवेदकलाई साधिकार अदालतमा उपस्थित गराई बयानलगायत जो जे प्रमाण

बुझ्नुपर्ने हो बुझी पुनः इन्साफ गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ।।

इजलास अधिकृत:- रामु शर्मा

कम्प्युटर :- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल भाद्र २४ गते रोज १ शुभम्।

३५

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७२-WO-०५९७, उत्प्रेषणसमेत, संग्राम सिंह राईसमेत वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय कार्यालय टंगाल, काठमाडौंसमेत

कि.नं.१७४ को ५४-७-२-० देखिएको विरह वन जंगल जनिएको नक्साको रेखा मेटाई निवेदकहरूले आफ्नो कि.नं.१८० र ८५२ मा गुसाएको भन्ने उजुरीउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान तहकितात गरी प्रतिवेदन भएकोमा निवेदन दाबीको कि.नं.१८० को जग्गाको क्षेत्रफल नापीको समयमा १-५-३-२ रहेको कि.नं.८५२ को जग्गाको क्षेत्रफल २-१२-२-३ भएकोमा सो जग्गाहरूको फिल्डबुक र टायल चेकबाट कि.नं.१८० मा ११-५-३-१ र कि.नं.८५२ मा २३-६-३-२ भई जग्गा बढी भएको र सरकारी वन क्षेत्र कायम भएको कि.नं.१७४ मा साबिकमा नापी हुँदा ५४-७-२-० भएकोमा फिल्डबुक र टायल चेकबाट सो क्षेत्रफलभन्दा घटी २१-४-०-० भएको भन्ने मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय तथा वन कार्यालय भोजपुरको लिखित जवाफ देखिन्छ भने नापी कार्यालयको क्षेत्रीय किताब उतारबाट पनि सो तथ्य प्रमाणित भएकाले निवेदकहरूको साबिक कि.नं.१८० र कि.नं. ८५२ मा भएको क्षेत्रफलभन्दा कयौँ गुणा बढाई दर्ता गरी हकहस्तान्तरण गरेको तथ्यमा विवाद देखिन आएन।

निवेदकहरूले साबिकमा भन्दा आफ्नो

नाम दर्तामा वृद्धि भएको जग्गाहरूको क्षेत्रफलबारे स्पष्टरूपमा खुलाउन, प्रस्ट पार्न वा प्रमाणित गराउन सक्ने आधिकारिक दस्तावेज, स्वेस्ता, प्रमाण पेस गर्नसकेको छैन । कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको भन्ने प्रमाण पनि पेस गर्नसकेको छैन । यसरी निवेदकले दाबी गरेको नापीका समयमा कायम भएकोभन्दा बढी जग्गा आफ्नै हक भोगको हो भन्ने जिकिर कानूनसम्मत मान्न सकिएन । कि.नं. १८० र कि.नं. ८५२ र सोबाट सिर्जित कित्ता जग्गाहरू रोक्का राखिएको र कि.नं. १७४ को जग्गाको साबिकबमोजिम ५४-७-२-० जग्गा यथावत् कायम गर्न भएको निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने देखिन आएन ।

निवेदकहरूलाई सुनुवाइको मौका दिएको अथवा निवेदकहरूलाई बुझी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्ने मालपोत कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखितजवाफबाट समेत देखिन आएन । मालपोत कार्यालयबाट यी निवेदकहरूलाई सफाइको मौका नदिई जग्गासमेत रोक्का राखी निवेदकहरूलाई प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट वञ्चित गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन जाने हुँदा निवेदकहरूलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिएको अथवा निवेदकहरूलाई बुझी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन आएन ।

कि.नं. १८० र कि.नं. ८५२ र सोबाट सृजित कित्ता जग्गाहरू रोक्का राखिएको र कि.नं. १७४ को जग्गाको साबिकबमोजिम ५४-७-२-० जग्गा यथावत् कायम गर्न भएको निर्णयहरू हाल उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने देखिन नआएकाले उत्प्रेषणतर्फको निवेदन माग खारेज हुने ठहर्छ । निवेदकहरूलाई बुझ्दै नबुझी अख्तियारदुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गरेको र मालपोत कार्यालय भोजपुरबाट यी निवेदकहरूका नाममा समेत दर्ता भएको जग्गाहरू रोक्का राखेको देखिँदा निवेदकहरूलाई बुझी प्रतिवाद गर्ने मौका दिई कानूनबमोजिम गर्नु भनी मालपोत कार्यालय भोजपुरको

नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- भरत कुमार दहाल

कम्प्युटर:- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल पुस २ गते रोज २ शुभम् ।

३६

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७३-CR-०८१७, जालसाजी, सुशमी कुर्मी वि. देवी नेपाली

वादीको साक्षीले अदालतमा बकपत्र गर्दा घर जग्गा बिक्री जालसाज गरी बिक्री गरेका हुन् भनी बेहोरा लेखाएको देखिन्छ । मिति २०६२।०१।२० को र.नं.६५४१ को पारित लिखतको घर जग्गामा वादीको हक अधिकार रहेको भन्ने प्रस्ट हुन आएको र उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुरूप पनि वादीको हक मेट्ने कार्य भएको देखिन्छ । साथै घरजग्गा २०६२ सालमा खरिद गरेको भए पनि २०६८ सालमा मात्र कि.नं.३५ कित्ताफोड भई हालको कि.नं.३१४ कायम हुन आएको देखिँदा यसरी अर्काको हक मेट्ने कार्य अर्थात् वादीलाई निरअंशी बनाउने कार्य सगोलकै अंशियारहरूसमेत मिलि गरिएको देखिन्छ । प्रतिवादीले पुनरावेदन जिकिर लिँदा वादी एकासगोलमा नै रहेका बेला खरिद बिक्री गरिएको भनी जिकिर लिए तापनि घरजग्गा बिक्री गर्दा वादीको सहमति वा मन्जुरी लिएको भन्ने अथवा वादीलाई साक्षी राखेको भन्ने कुरा लिखत प्रमाणबाट पुष्टि भएको छैन । यसरी वादीको सहमति तथा मन्जुरीबिना पारित मिति २०६२।०१।२० को र.नं.६५४१ को लिखत किर्ते कागजको ३ नं. को जालसाजीकै क्रियामार्फत भएको देखिँदा सो पारित लिखत कानूनसम्मत मान्न सकिएन ।

पुनरावेदक प्रतिवादी सुशमी कुर्मीलाई समेत जालसाज ठहर गरी निजलाई जरिवानासमेतको सजाय गरेको देखिन्छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादी जग्गा खरिद गर्ने खरिदकर्तासम्म रहेको देखिएको छ । आफूलाई घरजग्गा खरिद गरिलिनु भनी प्रतिवादीहरू कान्तादेवी

नेपालीसमेतले अनुरोध गर्दा खरिद गरी लिएको भनी प्रतिउत्तर जिकिर लिएको देखिन्छ भने खरिदकर्ता पुनरावेदक प्रतिवादीले वादीको हक नै मेट्ने प्रकारले निजलाई हानी नोक्सानी पार्ने नियत नै राखी जग्गा खरिद गरेको भन्नेसम्मको अवस्था देखिँदैन। लिखत पारित गर्दा घरको मुल्य रु. ४,२९,९००/- प्रतिवादीले दिएको अर्थात् दाबीको घर खरिद गर्दा मुल्य तिरेको समेत देखियो। जालसाजी क्रियामा खरिद गर्ने व्यक्तिको सहभागिताको सबुद प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्छ। वादी दाबीको लिखत वादीकै अंशियारहरुसमेत साक्षी बसी जालसाजपूर्ण तरिकाले लिखत पारित गरेकोतर्फ वादी दाबी अनुसारको लिखत जालसाज ठहर भई वादीको हक स्थापित भएकै अवस्था छ। खरिद गर्ने खरिदकर्ताले जानाजान (Willful) जालसाजी गरेको भन्ने प्रमाणबाट पुष्टि नभएको र बेईमानी र नियतबस नै घरजग्गा खरिद गरेको अवस्थामाबाहेक केवल जग्गा खरिद गरेको कारणबाट मात्रै खरिद कर्तालाई सजाय ठहर गर्नु विधिसम्मत मान्न सकिँदैन। यस अवस्थामा यी पुनरावेदक प्रतिवादी शुसमी कुर्मीलाई जालसाजतर्फ जरिवानाको सजाय गरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसला मिलेको देखिन आएन।

सुरु बाँके जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी कान्तादेवी नेपाली र प्रतिवादी शुसमी कुर्मीबिच र.नं.६५४९ मिति २०६२।०९।२० मा पारित लिखतमा उल्लिखित घर जग्गामा वादीको ४ भागको १ भाग अंश हक रहेकाले चार भागको १ भाग लिखतसम्म जालसाज ठहर गरी तत्कालीन मुलुकी ऐन, कित्ते कागजको १० नं.बमोजिम प्रतिवादीहरुलाई जरिवानासमेत गरेको मिति २०७१।०३।१८ को सुरु फैसला सदर ठहर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको मिति २०७२।०८।१५ को फैसलामा खरिदकर्ता पुनरावेदक प्रतिवादी शुसमी कुर्मीलाई जालसाजमा जरिवाना ठहर गरेको हदसम्म मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादी

शुसमी कुर्मीलाई जालसाजतर्फ जरिवानाको सजाय गरेको हदसम्मको दाबी नपुग्ने ठहर्छ। अन्य कुराको हकमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसला सदर हुने।

इजलास अधिकृत: भरत कुमार दहाल (उप-सविच)

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल पुस १ गते रोज १ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७३-CR-०८१८, जालसाजी, राजेन्द्रप्रसाद कुर्मी वि. देवी नेपाली भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

३७

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.

डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७५-CR-१५२९, जबरजस्ती करणी, बसीर अली साई वि. नेपाल सरकार

वर्ष ७ की नाबालिका पीडितले आफूमाथि भएको कसुरजन्य कार्यको बारेमा घटनापश्चात् तत्कालै सबै बेहोरा निजको आमालाई बताएको र आमाले तदनुरूप जाहेरी दर्खास्त दिएकोमा निजले सो जाहेरी बेहोरा समर्थित हुने गरी अदालतमा आई बकपत्र गरेको समेत देखिन्छ। घटनाबाट पीडित व्यक्ति तथा घटना भएको थाहा पाउने व्यक्तिले घटनाको तत्कालपछि घटनाका बारेमा व्यक्त गरेको कुरालाई प्रमाण ऐन, २०३९ को दफा १०(१)(क) र (ख) बमोजिम अदालतले प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तुत वारदात नघटेको भए वर्ष ७ की यी नावलिकाले प्रतिवादीले त्यस्तो घृणित कार्य गरेको भनी आमालाई बताउनुपर्ने वा अदालतमा आई बकपत्र गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। खासगरी कम उमेरका बालबालिकाहरु पीडित भएको भन्ने प्रकृतिका वारदातमा पीडितको भनाइलाई अदालतले महत्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। आफूलाई जबरजस्ती करणी गर्ने र रु.१० को २ वटा नोट दिने व्यक्ति यीनै व्यक्ति हुन् भनी वर्ष ७ की पीडित सङ्केत ६५ (Z) ले

यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई चिनी सनाखत गरिदिएबाट समेत पीडितको भनाइ खम्बिर हुने ।

पीडितको शारीरिक जाँच प्रतिवेदनमा शरीरमा कोतरिएको चिथोरिएको जस्ता संघर्षका चिह्नहरू छैन भनी उल्लेख गरेको प्रश्न छ । पीडितको अवस्था ज्यादै नै कलिलो भई यौनाङ्ग विकास भई नसकेको एवम् प्रतिवादीले बाहिरै रगडी वीर्य स्खलन गराएको अवस्था हुँदा र यी पीडित नाबालिका वर्ष ७ की देखिएकी र निजलाई प्रतिवादीले जीब्रो काटी लाटी बनाइदिने भन्नेसम्मको धाक धम्की दिएको एवम् पीडितको शारीरिक अवस्थाका कारणसमेत प्रतिकार गर्न सक्ने क्षमता र सम्भावनासमेत नहुँदा सङ्घर्षका चिह्न नरहेको उल्लेख हुनु स्वाभाविक नै हुन्छ । वस्तुतः पीडितको शरीरमा करणीको सङ्घर्षको चिह्नहरू नरहनले मात्र अन्य प्रमाणबाट जबरजस्ती करणी पुष्टि भएको अवस्थामा जबरजस्ती करणी नभएको भनी मान्नु न्यायोचित नहुने ।

प्रतिवादीले अदालतमा इन्कारी बयान गरेको भए तापनि निजको सो इन्कारी बयान अन्य प्रमाण कागजातहरूबाट समर्थित भएको अवस्था नहुँदा अन्य प्रमाणहरूबाट समर्थित नभएको इन्कारी बयानका आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीको कसुरबाट सफाई दिनु न्याय र कानूनसम्मत हुन सक्दैन । मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणबाट आरोपित कसुरमा साबित रहेको प्रतिवादीको मौकाको बयान समर्थित भई प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर पुष्टि हुन आएकोले निजलाई अभियोग दाबीअनुसारको कसुर ठहर गरेको सुरु बाँके जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासबाट भएको फैसला मनासिब देखिँदा अन्यथा गर्नुपर्ने देखिन आएन ।

पुनरावेदक प्रतिवादी बसिर अलि साईंलाई अभियोग दाबीबमोजिम तत्कालीन मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. विपरीत ३(१)

नं.बमोजिमको कसुर ठहर गरी सोही महलको ३(१) नं.बमोजिम १० वर्ष कैद सजाय गरी ऐ.१०ग. नं.बमोजिम पीडितालाई रु.५०,०००।- (पचास हजार रुपैयाँ) महिला तथा बालबालिका कार्यालय बाँकेमार्फत भराइदिने ठहर गरेको सुरु बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०७४।१०।१० को फैसला सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासको मिति २०७५।१२।१५ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।
इजलास अधिकृत - भरत कुमार दहाल
कम्प्युटर:- रेखा भट्टराई
इति संवत् २०८० साल फागुन २ गते रोज ४ शुभम् ।

३८

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-CR-१२३०, चेक अनादर, कृष्णबहादुर श्रेष्ठ वि. नवराज भण्डारी
मुद्दासँग समरूप राख्ने मुद्दा नं ०७३-CI-०७३८ चेक अनादर (समान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. विरुद्ध हिमालय फाइनेन्स लिमिटेडसमेत) मुद्दामा "चेक माग्नासाथ भुक्तानी प्राप्त हुने दस्तावेज भएको हुँदा सर्वस्वीकार्य भुक्तानी उपकरणको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । भुक्तानी नहुने वा विभिन्न पूर्वसर्त पूरा भएपश्चात् मात्र भुक्तानी प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना भएमा चेकको आधारभूत विशेषता नै समाप्त हुन जान्छ । यसरी सर्वस्वीकार्य भुक्तानी हुनुपर्ने उपकरणमा भुक्तानी नहुने परिस्थिति सिर्जना हुनुहुँदैन भन्ने नै विधायिकी मनसाय रहेको भन्ने कुरा उक्त दफा (ज) को परिभाषाबाट समेत स्पष्ट हुन आउछ । चेक सर्वस्वीकार्य भुक्तानी हुनुपर्ने उपकरण भएकोले सोको भुक्तानी नहुनु नै चेकको अनादर हुन जान्छ" भनी व्याख्यासमेत भएको छ । उक्त परिप्रेक्ष्यमा समेत पुनरावेदक प्रतिवादी कृष्ण बहादुर श्रेष्ठले आ.ई.सि. एफ.सी. फाइनेन्स लिमिटेडको मिति २०६९।८।२० को चेक नं. ०१२१५७ बाट रु. ५,००,०००।- को चेक, मिति २०६९।८।३० को चेक नं. ०१२१५८ बाट रु. ५,००,०००।- को चेक र

मिति २०६९।१०।२५ को चेक नं. ०१२१६० बाट रु. १०,००,०००।- को चेक वादी नवराज भण्डारीलाई दिएकोमा सटहीको लागि उक्त चेकहरू सिद्धार्थ बैंकमा पेस गर्दा खातामा रकम अभाव भई चेक सटही हुन नसकेको भन्ने तथ्य स्थापित भएको र चेकमा गरिएको हस्ताक्षर प्रतिवादी स्वयंले आफ्नो हो भनी स्वीकार गरेको अवस्थामा सो चेकको दायित्व बेहोर्नु पर्ने नै देखिँदा पुनरावेदनमा लिएका जिकिरहरूसँग सहमत हुन सकिँएन।

विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क.बमोजिम चेक अनादर भएको मितिबाट भरिभराउ हुँदाका अवधिसम्मको तीन वटा चेकमा उल्लिखित जम्मा रकम रु.२०,००,०००।- को साँवा र सयकडा १०% का दरले हुन आउने ब्याज वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने र चेक अनादर गराएबापत प्रतिवादीलाई रु.२०००।- जरिवाना हुने ठहर गरी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।११।११ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७३।०८।१० मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठह।

इजलास अधिकृत:- हरिकृष्ण तिमल्सेना (शाखा अधिकृत)

कम्प्युटर - पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल फागुन ६ गते रोज १ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७३-CI-१३६५, हर हिसाब यकिन गरिपाउँ, ठहिट्टीचोक बस्ने कृष्णबहादुर श्रेष्ठ, वि. नवराज भण्डारी भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

३९

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-CR-११७९, अङ्ग अङ्गबापत दोस्रो पक्षले पाउने उपचार खर्च विमाबापतको रकम दिलाई भराइपाउँ, जैसी राय यादव वि. नेपाल सरकार

तेस्रो पक्ष बिमा गराउँदा के कति रकमको बिमा गराउनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ ले व्यवस्था गरेको देखिन्छ। उक्त नियमावलीको नियम ५२(४)ले बिमा गराउँदा अंगभंगबापतको बिमा गराउनुपर्ने भनी रकमसमेत तोकेको र उपनियम(४) (च) मा "एउटा हातको नाडी वा एउटा खुट्टाको गोली गाँठाको जोर्नी वा सोभन्दा माथिको भाग बेकम्मा भएमा दुई लाख पचास हजारको बिमा गराउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को परिच्छेद १०अन्तर्गत दफा १६० देखी दफा १६४ सम्म सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ। दफा १६३(६) मा "यस दफामा लेखिएबमोजिम बिमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिबापतको बिमा रकम यथाशीघ्र भराइदिनुपर्छ" भन्ने उल्लेख भएकोमा यदि बिमा गरेको भए बिमा कम्पनीले यथाशीघ्र भराउनुपर्ने तर सवारी धनीले तेस्रो पक्ष बिमा नगराएकोमा भराउनुनपर्ने भन्ने अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। सवारी साधनको तेस्रो पक्ष विमाको प्रयोजन नै उपचार हो। दुर्घटनाका घाइतेलाई उपचार नगराई सञ्चो हुँदैन। बिमा गराएको भए तत्कालै बिमा कम्पनीले दायित्व व्यहोर्ने हुन्थ्यो तर यस विवादमा विमा नगराएको कारण घाइतेले आफ्नो खर्चमा उपचार गराएको भन्ने देखिन्छ। घाइतेको उपचार गरी अंगभंग भएको अंग हाल काम लाग्ने भएको छ, अब सोबापतमा रकम पाउँदैन भन्दा अन्याय हुन जान्छ। तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट फैसला हुँदा अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने तेस्रो पक्ष बिमा नगराएको र प्रतिवादीले चलाएको मोटरसाइकल दुर्घटना भई विलासी दास तत्माको खुट्टा भाँचिएको हुँदा तेस्रो पक्षले पाउनुपर्ने बिमाबापतको रकम रु.२,५०,०००।- प्रतिवादीबाट घाइतेलाई भराइदिने ठहरी फैसला भएको सो हदसम्म मिलेकै देखियो।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६२ मा अङ्गभङ्ग भएमा हुने

सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त दफा १६२(१) मा "कसैले कुनै सवारी चलाएबाट कुनै मानिसलाई किची, ठक्कर लागी वा दुर्घटना भई सवारीमा रहेको वा सवारी बाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको मानिसको त्यस्तो दुर्घटनाको कारणबाट अङ्गभङ्ग भएमा त्यस्तो कार्य बदनियतसाथ गरेको भए अन्धव वा नपुंसकमध्ये जुनसुकै कुरा भए पनि त्यसी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई आठ वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने छ । सव दुई खतबाहेक अन्य कुनै अङ्ग बेकम्मा भएमा आठ वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र एउटै किसिमको काम लिने एउटाभन्दा बढी अङ्ग हुनेमा सोमध्ये एउटा अङ्ग मात्र बेकम्मा भएमा माथि लेखिएको सजायको आधा सजाय हुने छ । सो खत निको भई काम लाग्ने भएमा त्यस्तो सवारी चलाउने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना हुने छ" । भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाका रोहमा प्रस्तुत मुद्दामा तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्थामा घा खर्चबापतमा रु.५,०००।- मात्र पाउने देखिएको अवस्थामा उपचारमा लागेको बिल भरपाइका आधारमा घा खर्च भराएको सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट भएको फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादी जैसी राय यादवबाट पीडित घाइते बिलासी दास तत्माले सवारी साधनको विमा नगराएबापतको रु. २,५०,०००।- र घा खर्चबापतमा रु.५,०००।- भरी पाउने ।

पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७३।०५।०५ मा प्रतिवादी जैसी राय यादवको नाउँमा रहेको बा.२२५१२६६ नं. को मोटरसाइकलको तेस्रो पक्षको बिमा नभएको हुँदा कानूनबमोजिम तेस्रो पक्षले पाउनुपर्ने बिमाबापतको रु.२,५०,०००।- प्रतिवादीबाट घाइते बिलासी दास तत्मालाई भराइदिने ठहर गरेको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । घाइतेको उपचार खर्चबापत औषधी खर्चको

बिल भरपाईको आधारमा प्रतिवादीबाट घाइतेले भरिपाउने ठहरेको रु.९५,६२५।- तत्काल प्रचलित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६२(१) समेतबाट मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई घा खर्चबापतमा रु.५,०००।- भरिपाउने ।

इजलास अधिकृत:- हरिकृष्ण तिमल्सेना

कम्प्युटर:- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल फागुन ६ गते रोज १ शुभम् ।

४०

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७७-CR-०६९२, अदालतको अवहेलना, जगदीश प्रसाद साहसमेत वि. बोदेबसाइन नगरपालिकाको कार्यालय सप्तरीसमेत

उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासमा दायर भएको यिनै पुनरावेदक र प्रत्यर्थी पक्ष विपक्षी रहेको ०७५-WO-०२३४ को निषेधाज्ञा र ०७५-FJ-००७८ को अदालतको अवहेलना मुद्दामा निवेदन दाबी पुग्न नसक्ने भनी मिति २०७६४/१९ मा फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसला हुँदा मिति २०७५/८/१२ तथा मिति २०७५/८/२२ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत निष्क्रिय भएको देखिन्छ । अदालतको आदेश भएपश्चात् विपक्षीहरूले निवेदकको जग्गामा क्षति पुऱ्याएको भन्ने दाबी झुठ्ठा हो भनी विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी विपक्षीहरूले निवेदन दाबीलाई खण्डन गरिरहेको अवस्थामा प्रमाणको भार निवेदकमा हुन्छ । अदालतको अन्तरिम आदेश रहँदाका अवस्थामा नै विपक्षीहरूले सोको अवज्ञा गरी गैरकानूनी तवरबाट निवेदकहरूको जग्गामा हस्तक्षेप गरेको भनी निवेदकहरूले दाबी लिएतापनि सोको पुष्टि गर्नका निम्ती कुनै प्रमाण पेश गरेको देखिँदैन ।

०७५-WO-०२३४ नं. को निषेधाज्ञा र ०७५-FJ-००७८ को अदालतको अवहेलना निवेदनमा निवेदकहरूको जग्गाहरूमा हस्तक्षेप

नगर्नु नगराउनु भनी मिति २०७५/८/१२ र मिति २०७५/८/२२ मा आदेश जारी भएको देखिए तापनि हाल उक्त आदेश निष्क्रिय भइसकेको देखिएको तथा अदालतको सो आदेश निष्क्रिय हुनुपूर्व नै विपक्षीहरूले निवेदकको जग्गाको संरचना तोड्ने लगायतको काम गरेको नदेखिएकोले विपक्षीहरूले अदालतको अवहेलना गरेको पुष्टि हुन आएन । यस स्थितिमा विपक्षीहरूलाई अदालतको अवहेलनातर्फ सजाय गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासको फैसलालाई अन्यथा गर्नु नपर्ने ।

अदालतको अवहेलना नठहर्ने गरी सुरु उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासबाट मिति २०७६/८/२९ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- हरिकृष्ण तिमल्सेना (शा.अ.)

कम्प्युटर :- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल पुस १८ गते रोज ४ शुभम् ।

४१

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा. न्या. श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-WO-०००७, परमादेशसमेत, विकास जैन वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषासमेत

रिट निवेदक दिव्याश जैनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट मिति २०८०।०३।१८ मा नागरिकता प्रमाण पत्र नं. १७-०१-८०-०५२१० को नागरिकता प्राप्त गरिसकेको भन्ने कुरा निजको वारेस अमृत कुमार मिश्रले इजलाससमक्ष पेस गरेको दिव्याश जैनको नाममा जारी उक्त विवरणसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । यसबाट रिट निवेदकले आफू नेपालको संविधान र कानूनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हुँदा हुँदै नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरिएकोले आफ्नो नाममा नागरिकता जारी गर्न परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्नुभएकोमा सोबमोजिम निजले

नागरिकता प्रमाण पत्र नै प्राप्त गरिसकेपश्चात् प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रयोजन स्वतः समाप्त भएको अवस्था देखियो । यस स्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा जिकिर लिएका अन्य विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने र निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: उमेश प्रसाद पाण्डेय

कम्प्युटर : पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल साउन १४ गते रोज १ शुभम् ।

४२

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-WO-०१३३, परमादेशसमेत, राधा कणेल वि. महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंसमेत

कानूनले नै निजामती सेवा अन्तर्गत लेखातर्फका कर्मचारीले आर्थिक प्रशासनमा संलग्न हुन पाउने कुरालाई रोकेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा आफूलाई काममा लगाउनुपर्ने थियो, अरुलाई लगाएको मिलेन भनी निवेदिकाले लिएको जिकिर कानूनीभन्दा पनि प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित देखिन्छ । प्राधिकरणबाट कानून विरुद्ध कार्य भएको भन्ने नदेखिएको यस्तो आन्तरिक व्यवस्थापनको विषयमा अदालत प्रवेश गर्नु उचित देखिँदैन । त्यसमाथि रिट निवेदक राधा कणेलले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा विपक्षी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको मिति २०८०।४।७ को निर्णयबमोजिम मिति २०८०।३।१९ देखि लागु हुने गरी स्वीकृतसमेत भइसकेको कुरा प्राधिकरणको तर्फबाट पेस भएको राजीनामा स्वीकृतिसम्बन्धी पत्रको प्रतिलिपि तथा दुवैतर्फका कानून व्यवसायीले बहसको क्रममा जानकारी गराएबाट देखिन्छ । यसबाट रिट निवेदकले आफूलाई जुन पदअनुरूपको जिम्मेवारीबाट वञ्चित गरिएकोले सोबमोजिमको जिम्मेवारी दिलाइपाउँ भनी

प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्नु भएको हो सो पदबाट नै निजले राजीनामा दिई अलग भइसकेपश्चात् प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रयोजन स्वतः समाप्त भएको अवस्था देखियो। यस स्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा जिकिर लिएका विषयमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: उमेश प्रसाद पाण्डेय

कम्प्युटर: पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल साउन १४ गते रोज १ शुभम्।

४३

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७५-RB-०५६७, मूल्य अभिवृद्धि कर (०६७/६८), होटल डिभोर एण्ड रेष्टुरेन्ट प्रा.लि. वि. आन्तरिक राजस्व कार्यालय, धनगढी कैलाली

करदाताले आय वर्ष २०६५।६६ देखि नै भवन निर्माण काम सुरु गरी आय वर्ष २०६७/६८ को अन्त सम्ममा सम्पन्न गरेको देखिन्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ८ (३) मिति २०६६।४।१ देखि मात्र लागु भएको हुँदा सो मितिभन्दा अगावै आ.व.२०६५।६६ मा भएको निर्माण खर्च रु.७८,४९,३०७।- लाई छुट दिने र ऐनको दफा लागु भएपश्चात् गरिएको निर्माण खर्चमा मात्र कर लाग्ने भनी निर्णय भएको देखिन्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को ८(३) बमोजिम करदाताले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिबाट नगराई निर्माण सामाग्री आफैले खरिद गरी अमानतमा निर्माण कार्य गराएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा प्रचलित ऐनको दफाबमोजिम ऐन लागु भएको मितिपश्चात् भएका निर्माण कार्यमा कर दाखिला गर्ने दायित्व करदाताको रहेको भनी इन्कार गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन।

नियमअनुरूप कर लगाउने प्रयोजनको लागि संरचना तोक्न सक्ने अधिकार आन्तरिक राजस्व

विभागको रहेको देखिन आयो। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ८(३) तथा नियमावलीको नियम ६ख को व्यवस्थाको अधीनमा रही आन्तरिक राजस्व विभागले २०७०।७।३ को परिपत्र जारी गरेको देखिन्छ। उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम परिपत्र जारी गरी विभागले गरेको कार्यलाई विभागले त्यस्तो संरचना तोक्न नसक्ने तथा यो प्रावधान निर्माणमा उपयुक्त हुने सेवाको तत्त्व (Service Component) सम्म लागु हुन्छ, निर्माण सामाग्री सम्बन्धमा यो प्रावधान आकर्षित हुदैन, परिपत्रले कर निर्धारण गर्न मिल्दैन भन्ने देखिएन। साथै, करदाताले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, धनगढीमा पेस गरेको वित्तीय विवरणमा निर्माण कार्यको खर्चको सम्बन्धमा goods component र service component भनी विवरण छुट्याई पेस गरेको पनि देखिँदैन। वित्तीय विवरणमा नै एकै प्रकारको खर्च भनी पेस गरेको अवस्थामा goods component र service component लाई पहिल्याउनेतर्फ बोलिरहनुपर्ने देखिँदैन। सम्पूर्ण खर्चलाई निर्माण खर्चअन्तर्गत मानी कर गणना गर्नुपर्ने देखिँदा सोहिबमोजिम भएको राजस्व कार्यालय धनगढीको निर्णय अन्यथा देखिएन।

करदातालाई ऐनको म्यादभित्र नै कर निर्धारण भए नभएको सम्बन्धमा हेर्दा, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० को उपदफा (४) मा उपदफा (१) बमोजिम कर निर्धारण गर्दा कर विवरण पेस गरेको मितिले चार वर्षभित्र कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने छ। सो अवधिभित्र कर निर्धारण हुन नसकेमा पेस भएको विवरण नै स्वतः मान्य भएको मानिने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। करदाताले आयवर्ष २०६७।६८ को अन्त्यमा प्रस्तुत स्थायी सम्पत्ति (भवन) पुँजीकरण गरी लेखाङ्कन गरेको मिसिलबाट अवगत हुन आउँछ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट प्रारम्भिक कर निर्धारण मिति २०७२।२।३१ मा भएको हुँदा ऐनको व्यवस्थाबमोजिम ४ वर्षभित्र नै निर्णय भएको

देखियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालयको निर्णय कानूनले तोकेको हदम्याद भित्र नै रहेको देखिने ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढी, कैलालीबाट मिति २०७२।३।३१ मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण आदेशलाई सदर गर्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकबाट मिति २०७२।१।१७ मा भएको निर्णय सदर हुने गरी भएको मिति २०७५।०३।१५ गते राजस्व न्यायाधिकरण, नेपालगन्जको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: परीक्षा ढकाल

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल माघ २२ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास नं. ९

४४

मा.न्या. श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या. श्री डा.कुमार चुडाल, ०७६-CR-०२०९, ०७६-CR-०४६१, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. सानु लामा, सानु लामा समेत वि. नेपाल सरकार

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क) बमोजिम फौजदारी मुद्दामा कुनै अभियुक्तले निजलाई लगाएको अभियोगको समबन्धमा अदालतबाहेक अन्त्र व्यक्त गरेको कुरा यदि त्यस्तो कुरा व्यक्त गर्दा अभियुक्त सचेत अवस्थामा र आफूले भनेको र गरेका कुरा बुझ्न सक्ने अवस्थामा रहेको थियो, निजलाई बाध्य गरी वा निज वा अरु कसैलाई यातना दिने धम्की दिई इच्छा विपरीत गराएको होइन भन्ने र सो अभियोग बारे कुनै सार्वजनिक अधिकारीले धम्की दिई निजलाई असत्य बोल्न लगाएको होइन भन्ने कुरा स्थापित भएमा कसुरदारले मौकामा व्यक्त गरेको कुरालाई प्रमाण ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी प्रतिवादीहरूले आफूलाई कसैले बाध्य बनाई बयान गराएको भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकेको देखिँदैन । यस अवस्थामा प्रतिवादीहरूले

अदालतमा गरेको इन्कारी बयानलाई मात्र विश्वास गर्न सकिने देखिएन । निज पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको मौकाको बयानअनुसार नै प्रतिवादी सानु लामाले धकेलेको कारणबाट मृतकलाई चोट लागी निजको मृत्यु भएको स्थापित हुने ।

कसुरदारलाई सजाय गर्नको लागि कसुरदारले आपराधिक मनसायसहित योजना बनाई लाठा, ढुङ्गा, साधारण सानातिना हातहतियार प्रयोग गरेको अथवा अरु ज्यान मर्ने गैहकुरा गरी कसैको ज्यान मारेको हुनुपर्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीमध्ये सानु लामाले मृतकलाई उल्लिखित तवरका लाठा ढुङ्गालगायतका सामान्य हतियारको प्रयोग गरेको नभई बुङ्गलमा बसेको व्यक्तिलाई निजको छातीमा धक्का पर्ने गरी धकेलेको देखिन्छ । आफूलाई अपशब्द बोलेकै कारण रक्सी खाई मातेको व्यक्तिलाई धकेल्दा समाल्न नसकी छातीजस्तो सम्बेदनशील अंगमा चोट लागी मृत्यु हुन गएबाट ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं.बमोजिम अन्य ज्यान मार्ने गैहकुरा गरेको मान्नुपर्ने ।

कार्यमा दुवै प्रतिवादीको समान भूमिका रहेको छ, छैन भन्ने विषयमा विचार गर्दा, माथिका प्रकरणमा विवेचना गरिएबमोजिम वारदातस्थलमा दुवै प्रतिवादी रहेको कुरामा विवाद रहेको छैन । प्रतिवादी सानु लामाले मृतकलाई बेस्सरी छातीजस्तो संवेदनशील अंगमा हिकोउँदासमेत राधिका मगर चुप लागी बसेको देखिन्छ । यसरी निज वारदात स्थलमा रही मुख्य भई वचन नदिएको, जीउ पनि नछोएको भए पनि मृतकलाई मार्न सानु लामालाई संयोग परिदिएको अवस्था स्थापित भएको देखिन्छ । निजको सो कार्य मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३)नं. अवस्था नभई सोही ऐनको सोही महलको १७(२) नं. मा उल्लिखित कसुर स्थापित हुने देखिँदा यी दुवै प्रतिवादीको समान भूमिका रहेको थियो भन्न नमिल्ने ।

प्रतिवादीमध्ये सानु लामाको घरको बुङ्गलमा दुवै प्रतिवादीको उपस्थितिमा वारदात घटित भएको

छ। मृतकले सानु लामालाई अपशब्द प्रयोग गरेपछि निजको सो कार्यले प्रतिवादीहरूलाई तत्काल रिस उठी निजहरूमध्ये सानु लामाले मृतकलाई हानेको प्रकृति हेर्दा सामान्य रूपले छातीमा धकेलेको नभई पटकपटक छातीमा बेस्सरी हिर्काई सोही चोटका कारण निजको नाक र मुखबाट रगत आई मृत्यु भएको देखिन्छ। यसरी सानु लामाले निजलाई अपशब्द बोलेको कारण सोही रिसइवी लिई छातीजस्तो सम्बेदनशील अंगमा नाक मुखबाट रगत नै आउने गरी कुटपिट गरेको, निजले कुटपिट गर्दा सोही स्थानमा रहेकी राधिका मगले मृतकको बचाउको प्रयास नगरी बसेको र बुङ्गलबाट दुवै जना प्रतिवादीले मृतकलाई आगनमा ल्याएको वारदातको प्रकृतिले मृतकलाई मार्ने मनसाय थिएन भन्न सक्ने स्थिति नदेखिने।

उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरू सानु लामा र राधिका मगरलाई सुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट कर्तव्य ज्यानको कसुरमा साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १० नं. को कसुरमा ऐ. १३ नं. को देहाय ३ बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहरी भएको फैसला केही उल्टी गरी निजहरूलाई सोही महलको १४ नं. बमोजिम जनही १० वर्ष कैद हुने ठहर गरी भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रतिवादी सानु लामाको हकमा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३ नं. को देहाय ३ बमोजिम जन्मकैद हुने र अर्का प्रतिवादी राधिका मगरको हकमा सोही महलको १७ नं. को देहाय २ बमोजिम ५ वर्ष कैद हुने।

पुनरावेदक/प्रतिवादी सानु लामाका हकमा अभियोग दाबीबमोजिम कसुर स्थापित भई सजाय ठहर भए तापनि वारदातको दिन निज आफ्नै घरमा रहेको अवस्थामा मृतक नै निजको घरमा गएको देखिन्छ। सो दिन निज प्रतिवादी सानु लामाले मृतकलाई मार्नु पर्नेसमेतको कारण एवम् पूर्वरिसइवी पनि केही देखिँदैन। मृतक स्वयम् नै निज प्रतिवादीको घर चोटा

गई प्रतिवादी सानु लामालाई अपशब्द बोलेको हुँदा छातीमा धक्का दिँदा मृतकको मृत्यु हुन पुगेको, कुनै जोखिमी हात हतियार चिज वस्तुले मृतकलाई प्रहार गरेको पनि नदेखिएको समेतका अवस्था देखिँदा निज प्रतिवादीलाई साबिक मुलुकी ऐन, अ.ब. १८८ नं. तथा फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को १७ क बमोजिम ६ (छ) वर्ष कैदको सजाय गर्दा पनि न्यायको मक्सद पूरा हुने देखिँदा निजलाई ६ (छ) वर्ष कैद मात्र हुने।

पुनरावेदक/प्रतिवादीहरू सानु लामा र राधिका मगरलाई कर्तव्य ज्यानको कसुर कायम गरी निजलाई जन्मकैद हुने ठहर्‍याई सुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५/०७/१२ मा भएको फैसला केही उल्टी गरी निजहरूलाई सोही महलको १४ नं. बमोजिम जनही १० वर्ष कैद हुने गरी उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासको मिति २०७६/०२/०७ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई सानु लामाको हकमा निजलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३ नं. को देहाय ३ बमोजिम जन्म कैद भई साबिक मुलुकी ऐन अ.ब. १८८ नं. तथा फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को १७ क बमोजिम ६ (छ) वर्ष कैद हुने र अर्का प्रतिवादी राधिका मगरलाई सोही ऐनको सोही महलको १७ नं. को देहाय २ नं. बमोजिम ५ वर्ष कैद हुने।

इजलास अधिकृत (उपसचिव): नवराज जोशी
कम्प्युटर - पुजा कँडेल
इति संवत् २०८० साल असोज २६ गते रोज ६ शुभम्।

४५

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री डा.कुमार चुडाल, ०७६-CR-०३६३, ०७७-CR-११७२, ज्यान मार्ने उद्योग, नेपाल सरकार वि. सुजन गुरुङसमेत, गोरे भन्ने सुशिल पुन मगर वि. नेपाल सरकार

वारदातको दिन तालबराही स्कुलको मैदानमा

प्रतिवादीहरू सुशिल पुन मगर, सुजन गुरुङ, सुशिल मगर, र विश्वास गुरुङ तथा पीडित मिलन गुरुङ, निजका साथिहरू निरुता थापा, सञ्जय गुरुङ र कृष्ण गुरुङसमेतका बिचमा निरुता थापालाई जिस्काएको विषयमा बाद विवाद भएको तथ्य स्थापित भए तापनि सो विवाद हुँदा आफूहरूले पीडितलाई कुटपिट गरेको कुरामा प्रतिवादीहरू अदालतको बयानमा इन्कार रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी जाहेरवाला, पीडित र सो घटनाका प्रत्यक्षदर्शी संजय गुरुङसमेतले अदालतमा बकपत्र गर्दा अन्य प्रतिवादीहरूले समेत पीडितलाई हानेको होइन भन्ने कुरा लेखाइदिएको देखिन्छ । प्रस्तुत वारदात पूर्वयोजनाबमोजिम सबै प्रतिवादीहरूको सल्लाह र सहमतिमा भएको नभई तत्काल उत्पन्न परिस्थितिमा वादविवाद भएको अवस्थामा पुनरावेदक प्रतिवादी सुशिल पुन मगरले धारिलो हतियार प्रयोग गरेबाट घटित भएको देखिन्छ । त्यसरी हतियार प्रयोग गर्नमा अन्य प्रतिवादीहरूको सल्लाह तथा सहमति भएको भन्ने कुराको प्रमाण पुर्‍याउने भार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले वादी नेपाल सरकारको रहेको हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा अन्य प्रतिवादीको संलग्नता रहेको कुराको ठोस प्रमाण वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पेस हुन नसकेको स्थितिमा शङ्का र अनुमानको भरमा ज्यान मार्ने उद्योगजस्तो फौजदारी कसुरमा अन्य प्रतिवादीहरूको संलग्नता रहेको भनी किटान गर्न कानून र न्यायसङ्गत नदेखिने ।

धारिलो हतियारले कसैलाई हिकाउँदा निजको मृत्यु पनि हुनसक्छ भन्ने कुराको सामान्य समझ यी प्रतिवादीमा थिएन भन्न मिल्ने देखिँदैन । यसरी यी प्रतिवादीको पीडितलाई हानेको प्रकृति र सामान्य बादविवादमा धारिलो हतियारको नै प्रयोग गरेको परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा पीडितलाई मार्ने नै मनसायलगायतका तत्त्वको अभाव रहेको भन्ने निजको पुनरावेदन जिकिर पत्यार लायक देखिएन ।

उच्च अदालत पोखराबाट यी पुनरावेदक

प्रतिवादी सुशिल पुन मगरसमेतलाई सुरु कास्की जिल्ला अदालतबाट आरोपित ज्यान मार्ने उद्योगमा सबै प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिम कुटपिटमा परिणत हुने गरी भएको फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादी सुशिल पुन मगरलाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १५नं. बमोजिम ५ वर्ष कैद गरी सोबाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूलाई कसुरमा सफाई दिने गरी भएको फैसला अन्यथा रहेको नदेखिँदा वादी नेपाल सरकारले अभियोग दाबीबमोजिम सबै प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोरा तथा प्रतिवादी सुशिल पुन मगरको अभियोग दाबीबाट सफाईपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

पुनरावेदक/प्रतिवादीहरू सुशिल पुन मगर, सुजन गुरुङ, सुशिल मगर, र विश्वास गुरुङलाई ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा सफाई दिई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिम कुटपिटमा परिणत हुने गरी सुरु कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५/०३/११ मा भएको फैसला केही उल्टी गरी पुनरावेदक प्रतिवादी सुशिल पुन मगरलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १५नं.बमोजिम ५ वर्ष कैद गरी अन्य प्रतिवादीहरूले सफाई पाउने गरी उच्च अदालत पोखराको मिति २०७६/०२/१४ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा उक्त फैसला सदर भई पुनरावेदक प्रतिवादी सुशिल पुन मगर वारदातको समयमा १६ वर्षभन्दा माथी र १८ वर्षभन्दा कम उमेरको नाबालक रहेको देखिँदा निजलाई भएको ५ वर्ष कैदमा दुई तिहाईले ३ वर्ष ४ महिना कैद हुने ।

इजलास अधिकृत - नवराज जोशी

इति संवत् २०८० साल असोज २६ गते रोज ६ शुभम् ।

४६

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७२-CR-२०७१, सरकारी छाप

दस्तखत कित्ते, नेपाल सरकार वि. मुगाराम राई

जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले प्रतिवादी मुगाराम राईबाट बरामदित नागरिकता प्रमाणपत्र किस्न कुमारी खत्रीको नाममा सो ठाउँबाट जारी भएको भनी लेखिआएको मिसिल सामेल पत्रबाट देखिन्छ । सो १०९००/२४६८ नं. को नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिवादी मुगाराम राईको कोठाबाट बरामद भएको बरामदी मुचुल्काबाट देखिन्छ । प्रतिवादी मुगाराम राईले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क गाईघाट शाखाबाट जारी मुद्रति हिसाबको रसिद पासबुकसमेत बहिनी तुलसी राईले भेटाई आफूलाई दिएको र आफूले किस्न कुमारीको फोटो लुकाई अर्को राखी अक्षर, आकार, ईकार थपघट गरी किस्न कुमारी खत्रीलाई किस्न कुमार बनाई पतिको महलको नाम मेटाएको भनी बेहोरा लेखाइदिएको देखिन्छ । निजले सो नागरिकता प्रमाणपत्र आफ्नो कोठाबाट बरामद भएको तथ्य अदालतमा बयान गर्दा पनि स्वीकारै गरेको देखिन्छ । अदालतमा बयान गर्दा, मौकाको बयान आफ्नो स्वेच्छाको नभएको भन्ने तापनि उक्त बयान डर, त्रासबाट इच्छाबेगर गराएको भन्ने तथ्य निजले प्रमाणित गर्न सकेको देखिँदैन । प्रतिवादीको साथबाट बरामदित नागरिकता प्रमाणपत्र सरकारी अड्डाबाट प्राप्त भएको, सरकारी अड्डाको छाप लागेको, हाकिमको दस्तखत भएको एउटा सरकारी कागजात रहेकोमा विवाद छैन । उक्त कागजात प्रतिवादीले कित्ते गरेबाट निजले सरकारी छाप दस्तखत कित्ते गरेको तथ्य प्रमाणित हुने ।

प्रतिवादीले जाहेरवालाको नागरिकता प्रमाणपत्र कित्ते गरेको पुष्टि भए तापनि सो कार्यबाट निजले के कति लाभ लिए अर्थात् बिगो कति हो सो कुरा खुलेको नदेखिँदा उक्त ७ नं.बमोजिम प्रतिवादीलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्ने अभियोग दाबी तथा वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिँदैन । सोही महलको ९ नं. मा, "...बिगो

नखुलेको मुद्दामा पचास रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नुपर्छ" भनी जरिवाना तोकेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा बिगो खुलेको नहुँदा उल्लिखित ९ नं. मा भएको कानूनी प्रावधानबमोजिम प्रतिवादी मुगाराम राईलाई रु.५०१-सम्म जरिवाना हुने ।

तिवादी मुगाराम राईले जाहेरवालाको नागरिकताको प्रमाण पत्रमा अर्कै व्यक्तिको फोटो टाँसी केरमेत गरी अक्षरहरूसमेत थपघट गरेको पुष्टि भएसमेतबाट निज प्रतिवादी सरकारी छाप दस्तखत कित्तेसम्बन्धी कसुरमा कसुरदार रहेको देखिँदा, निज प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गरेको सुरु उदयपुर जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी निज प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०७१।११।१८ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादी मुगाराम राईलाई साबिक मुलुकी ऐन कित्ते कागजको महलको १, ९ र १२ नं. को कसुरमा सोही ९ नं.बमोजिम रु. ५०१- (पचास रुपियाँ) जरिवाना र सोही १२ नं.बमोजिम १ (एक) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्‍याई सुरु उदयपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।०९।२२ मा भएको फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल आषाढ १ गते रोज ४ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७२-CR-२०७२, सरकारी छाप दस्तखत कित्ते, नेपाल सरकार वि. मुगाराम राईसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

४७

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७३-WO-१०२९, उत्प्रेषण / परमादेश, जोग बहादुर महर्जनसमेत वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,

सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

सार्वजनिक सडक ऐन मुलुकभरका सडकलाई व्यवस्थित गर्ने कानूनका रूपमा लागु छ भने सरकारले नगरक्षेत्र घोषणा गरेको क्षेत्रभित्रका सडकका लागि विशिष्टीकृत कानूनका रूपमा नगर विकास ऐन, २०४५ लागु भएको एवम् सार्वजनिक सडक ऐनको उल्लिखित व्यवस्थाले समेत नगर विकास योजना लागु भएको क्षेत्रमा नगर विकास ऐनको व्यवस्था लागु हुने प्रावधान राखेको देखिँदा निवेदन दाबीका सडकका सम्बन्धमा सोही ऐनको व्यवस्था आकर्षित हुने।

बाटो भत्काउँदा मापदण्ड लागु हुनुभन्दा अगाडि नक्शा पास भई घर/कम्पाउण्ड वाल निर्माण आदि भत्काउँदा जग्गाधनीले सबुद प्रमाण लिई यस कार्यालयमा निवेदन दिएमा नक्सा पास गरी निर्माण भएका संरचनाहरूको क्षतिपूर्तिसमेत दिइने छ भनी विपक्षी काठमाडौं उपत्यका, विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको, कार्यालय ललितपुरको मिति २०७४।१।२२ को लिखित जवाफबाट देखिन आएको हुँदा सडक विस्तारको कार्य सम्पन्न नै भइसकेको अवस्थामा निवेदन दाबीबमोजिम घर संरचना आदि नभत्काउन भनी आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था रहेन। साथै उक्त बाटो विस्तारका क्रममा घर/जग्गाधनीको सहमती बिना निजहरूको निजी घर नभत्काएको भन्ने लिखित जवाफ बेहोरा देखिन आएकोले रिट निवेदनको रोहबाट निवेदकहरूको घर कम्पाउण्ड वाल भत्काए/नभत्काएको प्रश्न निरूपण हुने अवस्था पनि रहेन।

कुनै पनि सडक विस्तार गर्नुपरेमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी न्यायोचित तवरले सडकको दायौं बायाँ बराबरी पर्ने गरी मुआब्जा वा क्षतिपूर्तिसमेत दिई बाटो विस्तार गर्ने सम्बन्धमा विवाद हुन सक्दैन। तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि ०७४-WO-०६७४ मा जस्तै धेरै निवेदकहरू भएकोले को-कसले कानूनबमोजिम के कति मुआब्जा

र क्षतिपूर्ण यसअघि पाएको हो र अब के कति पाउनुपर्ने हो भनी प्रस्तुत निवेदनको रोहबरबाट निर्णय हुन सक्ने अवस्था नभई सम्बन्धित जिम्मेवार निकायबाट नै समन्वयात्मक तरिकाबाट निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको र सो सम्बन्धमा ०७४-WO-०६७४ को निवेदनमा नै बोलिसकेको अवस्था देखिँदा पुनः सोही विषयमा प्रवेश गरी थप विवेचना गरिरहनु परेन। सोही रिट निवेदनमा उल्लिखित आधारसमेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

रिट निवेदकहरूले मुल रूपमा सडक विस्तारबाट पुरातात्विक/ऐतिहासिक विशिष्ट सम्पदा, संस्कृति र सभ्यतामा प्रतिकूल प्रभावपर्नेलगायतका अवस्था सिर्जना भएको भनी प्रश्न उठाएको सन्दर्भमा सडक विस्तार गर्दा ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रत्यर्थी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको कार्यालय ललितपुरबाट सातदोबाटो-ठैव-गोदावरीकुण्ड सम्मको सडक विस्तार गर्दा ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरूको यथोचित संरक्षण नभएको अवस्था भए सडक आसपास पर्ने पुरातात्विक र प्राचिन महत्त्वका मठ, मन्दिर तथा संरचनाहरूको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्नका लागि पुरातत्त्व विभागसँगसमेत समन्वय गरी विभागका विज्ञहरूको राय सुझाव लिई तदनुरूप आवश्यक र उपयुक्त कार्य गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।

इजलास अधिकृत - डिल्लीराम प्रसाई

कम्प्युटर :- रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल फागुन १० गते रोज ५ शुभम्।

४८

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा. न्या. डा. नहकुल सुवेदी, ०७४-CI-०९४९, अंश दर्ता, रोजिदनी खातुन वि. अरवे खातुनसमेत

नातामा विवाद भई त्यसतर्फ सुरुबाटै साक्षी

प्रमाण बुझ्दा मुसाफिर मियाका २ छोराहरू नौवत र अवादत भन्ने वादी र नौवत र एवादत भन्ने प्रतिवादीको भनाइ रहेको देखिन्छ भने एवादत र अवादत भन्ने एकै व्यक्ति हुन् भन्ने गा.वि.स.को सिफारिसबाट देखिन्छ । ग्यासुदिनले भूमिसुधार कार्यालयमा पेस गरेको मोहीको १ नं. लगतमा ग्यासुदिन मिया धोबीको बुवा अवादत र आमा रसुलवानी भन्ने देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीले अवादत र एवादत फरक व्यक्ति भन्ने जिकिर लिएको भए पनि रसुलवानीका सम्बन्धमा विवाद गरेको छैन । सरकारी निकाय भूमि सुधार कार्यालयमा पेस भएको १ नं. लगतमा नै ग्यासुदिनको आफ्नो आमाको नाम रसुलवानी भनी उल्लेख गरेबाट एवादत र अवादत फरक व्यक्त भन्ने जिकिर पुष्टि हुन सकेको देखिएन ।

वादीले दिएको पुस्तावली मोहीको १ नं. लगतबाट समेत पुष्टि भएको पाइन्छ । अवादत र रसुलवानीको ३ छोरा ग्यासुदिन, अलादिन र महमद हुसेन भएकोमा विवाद छैन । प्रतिवादीले ग्यासुदिनको श्रीमती यि वादी अरबे होइनन् मुर्ती धोबी हुन् भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । तर मिति २०३४।०६।२२ मा अरबेले नागरिकता प्राप्त गर्दा पति ग्यासुदिन उल्लेख गरी लिएको र त्यसलाई अन्यथा भनी प्रतिवादीले जिकिर लिएको पाइएन । ग्यासुदिनको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रमा पनि निजको पत्नी अरबे हुन् भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यी प्रमाणहरूबाट वादी प्रतिवादी एकै नाता पुस्ताका रहेको देखिन आएको छ भने पुनरावेदक प्रतिवादीले पेस गरेको पुस्तवारी प्रमाणित हुने कुनै प्रमाण देखिएको छैन । निजले उल्लेख गरे अनुसार छुट्टै हाँगाका ग्यासुदिनको अस्तित्व कहाँकतैबाट नदेखिएको हुँदा उक्त नाता सम्बन्धमा प्रत्यर्थी वादीको दाबी अन्यथा देखिएन ।

३ दाजुभाइ ग्यासुदिन, अलदिन, महमद हुसेनको बिचमा रितपूर्वक बन्डा नभएको अवस्थामा अलदिन र महमद हुसेनबिच भएको राजीनामा र बकसपत्र भएकै आधारमा बन्डा छुट्टिएको मान्न

मिल्ने नदेखिँदा ग्यासुदिन, अलदिन र महमद हुसेन ३ दाजुभाइको रितपूर्वक अंशबन्डा नहुँदै मृत्यु भएकोले निजका जिवित श्रीमतीहरू क्रमशः अरबे खातुन, रोजिदनी खातुन र हलिमा खातुन ३ अंशियारा देखिन आएको हुँदा निजहरूकोबिचमा अंशबन्डा हुने देखिन आयो ।

वादीले वादी दाबी अनुसारको सम्पूर्ण सम्पत्तिबाट नरम गरम मिलाई ३ खण्डको १ खण्ड सम्पत्ति अंश पाउने ठहर गरी सुरु बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।०३।२१ मा भएको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०७३।०५।१७ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : फणेश्वरी घिमिरे

कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल मंसिर ७ गते रोज ५ शुभम् ।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७४-सी-०९५०, अंश दर्ता, रोजदनी खातुन वि. हलिम खातुन
- ०७४-सी-०९५१, बकसपत्र लिखत बदर, रोजिदनी खातुन वि. अरबे खातुनसमेत
- ०७४-सी-०९५२, बकसपत्र लिखत बदर, रोजिदनी खातुन वि. अरबे खातुनसमेत
- ०७४-सी-०९५३, अंश भरपाई दर्ता बदर, रोजिदनी खातुन वि. अरबे खातुनसमेत

४९

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७५-सी-०६३७, जग्गा खिचोला मेटाई चलन चलाइपाऊँ, चेतकुमारी पौड्यालसमेत वि. अर्जुनप्रसाद पौड्यालसमेत

वादीहरूको जग्गा प्रतिवादीहरूले घुसाई लगे भन्ने दाबी कतैबाट प्रमाणित भएको नदेखिएको र आफ्नो कुन कित्ता कताबाट कति जग्गा प्रतिवादीहरूको

कुन कित्तामा घुसाई वादीको आफ्नो कुन कित्ता घट्न गएको हो सो देखाउन र प्रमाण प्रस्तुत भएको देखिँदैन। के कसरी खिचोला गरेका हुन भन्ने कुरा वादी स्वयम्ले देखाउन नसकेको कुरालाई अदालतले यो यसरी भनी अनुमान गर्न मिल्ने हुँदैन। यसरी वादीले दाबी लिएका कि.नं. २०७७, २०७८, २०८०, २०८२ का कित्ता जग्गा अन्य व्यक्तिलाई बिक्री भइएको भन्ने मालपोत कार्यालयको प्राप्त मोठ खेस्ताबाट देखिन्छ। अर्जुन पौड्यालका वर्तमान कि.नं. २०८१ र हरिहर पौड्यालको कि.नं. २०८२ को जग्गा वादीका पति पिता दण्डपाणीबाट सट्टापट्टामा आएको जग्गा नभई प्रतिवादी जनकप्रसादको साबिक कि.नं. २०७४ को कित्ताबाट कित्ता फोड भई बन्डापत्रबाट आएको जग्गा देखिँदा सट्टापट्टाबाट आएको कि.नं. २०७५ मा बढी जग्गा लगेको भन्ने वादीतर्फको जिकिर तथ्य सङ्गत नदेखिने।

तह तह विभिन्न कित्ता जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बेचबिखन गरी भोग व्यवहार गरी आएको देखिएको अवस्थामा उक्त चक्काबन्दी सट्टापट्टा लिखतका आधारमा लाइन सुधार गरी खिचोला मेटाई चलन चलाइपाउँ भन्ने वादीको दाबी पुन नसक्ने भनी सुरु चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०७२।१।१६ को फैसलालाई सदर गरेको उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासको मिति २०७४।१।१७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्लासे

कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल कार्तिक १४ गते रोज ३ शुभम्।

५०

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७३-CI-०९६५, अंश, गणेशबहादुर बस्नेत वि. जिवलाल शर्मा

नाबालक ह्याप्पी बस्नेतलाई दुई भागको १ भाग अंश दिलाई पाउँ भन्ने नाबालकको तर्फबाट

संरक्षक भै निजका मावली हजुरबुवा जीवलाल शर्माले फिराद दायर गरेकोमा अंश दिलाइपाउँ भन्ने वादी दाबी पुन नसक्ने ठहर्‍याएको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरको फैसलाउपर वादीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको नदेखिँदा त्यसतर्फ विचार गरिरहन परेन।

नाबालकको सर्वोत्तम हित (Best interest of child) केवल भावनात्मक वा कोरा सैद्धान्तिक विषय मात्र नभई यो एक स्थापित वैधानिक व्यवस्था र स्वीकार्य न्यायिक मान्यतासमेत हो। नेपालको संविधानले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तत्काल कायम रहेको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २३ तथा उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी जारी गरिएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १६ मा “बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीले हरेक काम कारबाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक बालमैत्री प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। उक्त सैद्धान्तिक व्यवस्थाले दिशानिर्देश गरे अनुरूप नै कानूनमा बालबालिकाको हक हित र सम्पत्तिको संरक्षणको विषयमा विविध व्यवस्था रहेको पाइन्छ। यस अतिरिक्त नेपालसमेत पक्षराष्ट्र भएको बाल अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि (The United Nations Convention on the Right of the Child) को धारा ३ मा समेत अदालत (courts of law) लगायत निजी वा सार्वजनिक संघसंस्थाले बालबालिकासँग सम्बन्धित काम कारबाही वा निर्णय गर्दा बालकको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था यहाँ उद्धृत गर्नु प्रासङ्गिक हुने।

प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुलाई हेर्दा मिसिल

संलग्न मिति २०६९/०९/२५ को कागजबाट नाबालक वादी निजको मावली हजुरबुवाको संरक्षकत्वमा रहेको तथ्यलाई प्रतिवादीले अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन। उक्त कागजमा यी प्रतिवादीले चाहेमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा नाबालकलाई आफ्नो जिम्मामा लैजान सक्ने अवस्था भए तापनि प्रतिवादीले त्यसतर्फ कुनै पहलकदमी वा दाबी गरेको अवस्था देखिँदैन। सोही कागजबाट बालकको पालनपोषण र पठनपाठनको आर्थिक दायित्व यी प्रतिवादीले स्वीकार गरेका एवं कानूनतः उक्त दायित्वलाई निजले इन्कार गर्न सक्ने अवस्थासमेत देखिन आउँदैन। यस स्थितिमा नाबालकको उमेर अवस्थालगायतका कारण अंश दिलाइपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरेको भए तापनि प्रतिवादीको नाउँमा भएको सम्पत्तिको आधा हिस्सामा यी नाबालकको हक सुरक्षित देखिएको र तदनुरूप नै दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको मिति २०७०/०५/०६ को आदेशले निजको नाउँमा भएको सम्पत्तिको दुई भागको एक भाग रोक्का रहेको देखिएकोमा उक्त सम्पत्ति कुनै बेहोराले हक हस्तान्तरण भएमा नाबालकको हकको सम्पत्ति एवं शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका हकमा समेत असर पर्न जाने र नाबालककै हक हितका लागि त्यस्तो सम्पत्ति बेचबिखन गर्नुपर्ने भएमा निजको मावली हजुरबुवा फिरादी जिवलाल शर्माको समेत मन्जुरी लिई गर्न सकिने अवस्था रहे भएकै देखिँदा नाबालकको सर्वोत्तम हितका लागि निज कानूनबमोजिम बालिग हुने उमेर नपुगुन्जेलसम्म उपरोक्तबमोजिम रोक्का रहेको सम्पत्ति कसैलाई कुनै बेहोराले हक हस्तान्तरण गर्नुपर्दा मावली हजुरबुवा जीवलाल शर्मालाई रोहबरमा साक्षी राखी वा मन्जुरीको लिखत गराएर मात्र गर्न सक्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरको फैसला मनासिब देखिँदा अन्यथा गर्नुपर्ने नदेखिने।

सुरु दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरी सो अदालतको च.नं.६७८

मिति २०७०/०५/०७ को पत्रबाट रोक्का रहेका जग्गासमेतका सम्पत्ति कसैलाई बेचबिखन हक हस्तान्तरण गर्नुपर्दा नाबालकको मावली हजुरबुवा जिवलाल शर्माको मन्जुरीले मात्र गर्न सक्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरको मिति २०७२/१२/२९ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- शंकरप्रसाद अधिकारी, सदिक्षा नेपाल

कम्प्युटर :- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७९ साल वैशाख १४ गते रोज ४ शुभम्।

५१

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७६-CI-००६०, अंश चलन, बिदुरबहादुर कार्की वि. कमला कार्कीसमेत

प्रस्तुत मुद्दामा मिति २००९/०९/२३ मा भएको भनिएको लिखत सम्बन्धमा दुवै पक्षको मुख नमिली वादीले अ.बं.७८ नं.बमोजिम बयान गर्दा उक्त लिखतलाई जालसाजीपूर्वक खडा भएको हो भनी स.ज. ५ मा लेखाएबाट उक्त लिखत सट्टे जालसाजी कित्ते के हो? सो लिखतबमोजिम वादी प्रतिवादीले सम्पत्ति लिए पाएको छ छैन ? सो सम्बन्धमा निरूपण गरी तत्पश्चात मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो लिखतसम्बन्धी विषयमा प्रवेश नै नगरी वादी दाबीबमोजिम अंशबन्डा हुने ठहर्‍याएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला बदर हुने गरी सुरुमा पठाउने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मनासिब नै देखिने।

वादी प्रतिवादीबाट पेस भएको तायदाती फाँटबारीमा उल्लिखित दर्ता स्नेस्ता भिडेको जग्गामध्येबाट ४ भागको १ भागबाट २ भागको १ भाग वादीले अंश छुट्याई लिन पाउने ठहर गरी मिति २०७३।०३।०२ मा काठमाण्डौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी अब जो जे बुझ्नुपर्छ बुझी

फैसला गर्नु भनी श्री उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।१।१५ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: शंकरप्रसाद अधिकारी

कम्प्युटर: पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७९ साल वैशाख १४ गते रोज ४ शुभम्।

५२

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७६-*CR-०५३३*, ०७६-*CR-०७६९*, ०७६-*RC-००२५*, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. सुशिला मगरसमेत, सुशिला मगर वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. सुशिला मगर

प्रतिवादी सुशिला मगरको हकमा साधकसमेत पेस भई आएकोमा निज प्रतिवादीको नै पुनरावेदन पर्न आएकोले पुनरावेदनको रोहबाट नै विचार हुने हुँदा साधकको लगत कट्टा गरिदिएको छ।

अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७(१) मा “कसैले कसैको नियतपूर्वक ज्यान मार्ने कुनै काम गर्न वा गराउनु हुँदैन” भन्ने व्यवस्था भई उपदफा (२) मा त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय तोकेको पाइन्छ। निजलाई ठहर भएको कसुर उक्त संहिताको दफा १७८(१) मा “कसैले कुनै काम गर्दा साधारणतया मनिसको ज्यान जान सक्छ भन्ने जानी जानी वा विश्वास गर्नुपर्ने कारण हुँदा हुँदै त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन” भनी निषेध गरिएको छ भने त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सोही दफाको उपदफा(२) ले जन्मकैदको सजायको व्यवस्था गरिएको छ। निज पुनरावेदनक प्रतिवादीउपर दाबी गरिएको कसुर र ठहर भएको कसुर दुवैमा सजायको व्यवस्था एउटै भए तापनि कसुरको प्रकृतिको सम्बन्धमा भिन्नता भएको पाइन्छ। दफा १७७ मा मनसायपूर्वक गरिने हत्याको कसुर उल्लेख भएको छ भने दफा १७८ मा मार्ने मनसाय नभए पनि आफूले गरेको कार्यबाट कसैको ज्यान जान सक्छ

भन्ने जानी जानी लापरवाहीपूर्वक गर्ने कार्यको व्यवस्था भएको छ। प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी सुशिला मगरको कार्य मृतक कृष्ण बहादुरलाई ज्यान मार्ने मनसाय लिएर पूर्वतयारी गरी गरिएको अवस्था नहुँदा निजले अभियोग दाबीबमोजिम मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ को कसुर गरेको भन्न मिल्ने देखिएन। यद्यपि निजले कोदालो तथा काठसमेतलाई संवेदनशील अंग टाउकोमा प्रहार गर्दा मानिस मर्न सक्छ भन्ने जानी जानी प्रहार गरेको भन्ने नै देखिँदा निजले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७८ को कसुर गरेको ठहर्‍याएको उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासको फैसला अन्यथा देखिएन।

पुनरावेदक प्रतिवादी सुशिला मगरलाई कम सजाय गर्ने राय पेस हुन आएको सम्बन्धमा हेर्दा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क. मा कम सजाय तोक्ने र राय पेस गर्ने शीर्षकअन्तर्गतको उपदफा(१) मा “प्रचलित कानूनबमोजिम जन्म कैद गर्नुपर्ने मुद्दाको अभियुक्तले कसुर गरेको कुरामा अदालतमा साबित भएको र मिसिल संलग्न प्रमाणबाट त्यस्तो साबिती साँचो देखिएमा निजलाई जन्मकैदको सजाय दिँदा त्यस्तो कसुर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा न्यायको रोहमा बढी पर्ने भई न्यायाधीशले घटी सजाय गर्न उपयुक्त देखेमा सोको कारण खुलाई रायसहितको फैसला गर्न सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ। सोहीबमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादी सुशिला मगर आफूले गरेको कसुरमा साबित रहेको र मिसिल संलग्न प्रमाणबाट निजको साबिती बयान समर्थित रहेको देखिन्छ। साथै निज प्रतिवादी र मृतकबिच ज्यान मार्नु पर्नेसम्मको रिसझवी रहेको नदेखिएको तथा मार्ने योजना बनाई लुकी छिपी प्रहार गरेको अवस्था नभई मृतकको व्यवहारको कारणबाट आवेशमा आई प्रहार गरेको देखिन्छ। प्रतिवादी एकल महिला भै निजको आश्रयमा दुई जना नाबालक रहेको, कसुरसम्बन्धी

तथ्य खुलाई मौकामा र अदालतमा समेत साबिती बयान गरी न्यायिक प्रक्रियामा समेत सहयोग गरेको देखिँदा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १७क.बमोजिम सुशिला मगरलाई १०(दश) वर्ष कैद सजाय हुने राय व्यक्त गरेको उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन ।

प्रतिवादी विष्णुबहादुर मगरको हकमा समेत सुरु अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा दुई वटा जाहेरी मौजुद देखिन्छ । पहिलो जाहेरीमा सुशिला मगरको नाम किटान गरी अरु को- को भई के कारणले घाइते बनाएका हुन् भन्ने जाहेरी रहेको, दोस्रो जाहेरीमा सुशिला मगरबाहेक बिष्णु मगरलगायत अन्य मानिसहरुसमेत हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले बिष्णु मगरसमेतलाई कारबाही गरिपाउँ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । विष्णु मगरले अनुसन्धानको क्रममा र अदालतसमक्ष बयान गर्दासमेत कसुरमा ईन्कार रहेको देखिनुका साथै मौकामा बुझिएका मानिसहरुले मौकामा गरेको कागजमा यी प्रतिवादीको संलग्नता नभएको भनी कागज गरिदिएको र अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा पनि सोहीबमोजिम प्रतिवादी विष्णु बहादुर कसुरमा संलग्न नभएको सुशिला मगरले कुटपिटबाट मृतकको मृत्यु भएको भनी बकपत्र गरेको पाइन्छ । त्यस्तै सह-प्रतिवादी सुशिला मगरले पनि अनुसन्धानमा र अदालतमा बयान गर्दासमेत मृतक कृष्णबहादुर खत्रीको मृत्यु आफूले प्रहार गरेको चोटको कारण उपचारको क्रममा भएको अरु कसैको संलग्नता नभएको भन्ने साथै मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातबाट यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीको हकमा अभियोग दाबी पुष्टि गर्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिने ।

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा “फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुने छ” भन्ने व्यवस्था भएबाट वादी

पक्षले आफ्नो अभियोगदाबी शंकारहित तवरले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादी पक्षले आफ्नो दाबी शंकारहित रूपमा ठोस र स्पष्ट प्रमाण पेश गरी पुष्टि गर्न सकेको अवस्था नदेखिँदा विष्णुबहादुर मगरलाई सुरु सडखुवासभा जिल्ला अदालत, चैनपुरले अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी गरेको फैसला उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासले सदर गरेकोलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

प्रतिवादी सुशिला मगरलाई सुरु सडखुवासभा जिल्ला अदालतबाट मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७८(१) को कसुरमा दफा १७८(२) बमोजिम जन्मकैद र दफा १८६बमोजिम पीडितले क्षतिपुर्तिबापत २०,०००- पाउने र अर्का प्रतिवादी विष्णुबहादुर राना मगरले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने गरी भएको फैसला उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासबाट सदर गरी प्रतिवादी सुशिला मगरको हकमा १० वर्ष कैद हुने राय व्यक्त गरेको समेत मिलेकै देखिँदा सोहीबमोजिम कम सजाय सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- लक्ष्मी राना

कम्प्युटर : कृष्णमाया खतिवडा (सुस्मिता)

इति संवत् २०७९ साल आषाढ १५ गते रोज ४ शुभम् ।

५३

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-RB-०२८३, बैंकिङ कसुर, नेपाल सरकार वि. LUCIANOV RAMON DIMOV समेत

प्रस्तुत मुद्दा सर्वप्रथम मिति २०७३/१२/०४ मा हिमालयन बैंक पोखरा शाखाका कर्मचारी सो बैंकको पोखरा लेकसाइड गौरीघाट स्थित ATM मेसिनमा रूपियाँ राख्न जाँदा उक्त मेसिनको कार्ड छिराउने ठाउँ र पिन राख्ने ठाउँमा डाटा चोरी गर्ने (Device) देखी आवश्यक कारबाहीको लागि CCTV फुटेजसमेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा हिमालयन बैंक

पोखरा शाखाले पठाएको पत्रबाट प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको पाइन्छ । उक्त पत्रपश्चात् अनुसन्धान गर्दा यी प्रतिवादीहरूले उक्त बैंकको लेकसाइड स्थित ATM मेसिनमा कार्ड छिराउने ठाँउमा र पिन राख्ने ठाँउमा डाटा चोरी गर्ने Device राखेको कुरा CCTV फुटेजबाट देखी यी व्यक्तिहरूको खोजी गर्ने क्रममा यी प्रतिवादीहरू डेरा गरी बसेको होटल रान्स अपार्टमेन्टको कोठा नं. B-२ को ३ कोठाको फ्याटबाट NCR ATM Card reader, Wincor ATM Card reader, Card skinning गर्ने उपकरणसहितको Card reader लगायतका उपकरणहरू बरामद भएको देखिन्छ र उक्त बरामदी मुचुल्कालाई प्रतिवादीहरूले सनाखत गरिदिएको पाइन्छ । अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालतसमक्ष प्रतिवादीहरूले कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको भए तापनि यसै मुद्दासँग लगाउमा रहेको ०७४-RB-०२४१ नं.को बैंकिङ कसुरको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा बयान गर्दा ATM Card reader समेतका Device राखी दाबी लिईएको बरामदीको रकम झिकेको कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ । निजहरूको सो बयानको विपरीत हुने गरी प्रस्तुत मुद्दामा अदालतमा इन्कार रही गरेको बयान प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ को बिबन्धनको सिद्धान्त विपरीत रहेको हुँदा निजहरूको सो कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ५ को देहाय (क) र दफा ६ बमोजिम अनधिकृत रूपले ATM Card प्रयोग गरी कानून विपरीतको भुक्तानी लिएको कुरामा विवाद रहेन ।

दश लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको मुद्दामा प्रतिवादीलाई अधिकतम एक वर्ष कैद हुने र बिगोबमोजिम जरिवाना हुने कुरा कानूनमा प्रस्ट उल्लेख भएको देखिन्छ । कानूनको व्याख्या गर्दा सर्वप्रथम कानूनको प्राथमिक नियम शाब्दिक व्याख्याको नियमबाट गरिनुपर्छ र सो अनुसार व्याख्या गर्दा कानूनको स्वाभाविक अर्थ नआउने

भएमा कानून व्याख्याका अन्य नियम पनि अदालतले मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा प्रयोग गरी विधायिकाले निर्माण गरेको कानूनको आत्माको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी रूपमा स्थापित न्यायिक मान्यता रहिआएको पाइन्छ । विधायिकाले निर्माण गरेको कानूनको स्वाभाविक र बोधगम्य अर्थ आउँदा आउँदै अदालतले मुद्दामा सुनुवाइको क्रममा सोको अर्को अर्थले व्याख्या गर्दा एकातिर विधायिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भई शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको विपरीत हुने खतरा रहन्छ भने अर्कोतर्फ कानून व्याख्याको नियमको प्रतिकूलसमेत हुनजाने ।

प्रतिवादीलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले ४ महिना कैद गरी अनधिकृत रूपमा झिकेको रु. १,७९,८००/- रुपियाँ बिगो कायम गरी सो बिगोबमोजिमको जरिवाना जनही कायम नगरी दामासाहीले असुल गर्ने भनी गरेको फैसलामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(२) मा भएको कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी अर्थ गरेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा कायम भएको बिगोबमोजिम जनही जरिवाना कायम गरिपाउँ भनी लिएको पुनरावेदन जिकिर सो हदसम्म मनासिबै देखियो ।

प्रतिवादीहरूबाट कसुर गर्दा प्रयोग गरिएको बरामद भएका ATM Card reading गर्ने Device समेतका समान जफत गरिपाउँ भनी लिएको पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा ११(१) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसुरसँग सम्बन्धित साधन कसुरदार वा अन्य जुनसुकै व्यक्तिसँग रहे भएको भए पनि जफत हुने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सो कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूले ATM Card reading गर्ने Device को प्रयोग गरी रकम निकालेको कुराको पुष्टि भइसकेको अवस्थामा सुरु उच्च अदालत

तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट फैसला गर्दा उक्त बरामद भएका वस्तुको जफत सम्बन्धमा केही नबोलेको कुरा सो हदसम्म मिलेको देखिएन।

मुद्दाको तथ्य, मौजुदा कानूनसमेतको विवेचनाबाट यी प्रतिवादीहरूलाई सो अदालतबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ५ को देहाय (क) र दफा ६ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(२) बमोजिम ४ महिना कैद सजाय गरेको हदसम्म मिलेको तथा मुद्दामा कायम भएको बिगोबमोजिम प्रतिवादीलाई जरिवाना गर्नुपर्नेमा बिगोको दामासाहीले जरिवाना गरेको र कसुरमा प्रयोग भएको बरामदीको सामानलाई जफत सम्बन्धमा केही नबोलेको हदसम्म उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिई यी प्रतिवादीहरूलाई सोही ऐनको दफा १५(२) बमोजिम जनही बिगोबमोजिम जरिवानासमेत हुने र कसुरमा प्रयोग भएको बरामदीको सामान जफत हुने।

प्रतिवादीहरू RAMON DIMOV LUCIANOV र MARTIN HRITOV IVANOV लाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ दफा १५(२) बमोजिम ४ महिना कैद, जनही रु.८९,९५०/- जरिवाना र कसुरमा प्रयोग भएको बरामदीको सामान जफत सम्बन्धमा केही नबोली उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७४/०२/२२ मा भएको फैसला केही उल्टी भई कैदको र बिगोको हकमा यथावत कायम रही जरिवानाको हकमा जनही रु.१,७९,८००/- हुने र कसुरमा प्रयोग भएको बरामदीको सामान जफत हुने।

इजलास अधिकृत:- नब राज जोशी

कम्प्युटर :- शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल आश्विन २२ गते रोज २ शुभम्।

५४

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-RB-०२४१, बैंकिङ कसुर,

नेपाल सरकार वि. RAMON DIMOV LUCIANOV समेत

सर्वप्रथम मिति २०७३/१२/०४ मा हिमालयन बैंक पोखरा शाखाका कर्मचारी सो बैंकको पोखरा लेकसाइड गौरीघाट स्थित ATM मेसिनमा रूपियाँ राख्न जाँदा उक्त मेसिनको कार्ड छिराउने ठाउँ र पिन राख्ने ठाउँमा डाटा चोरी गर्ने (Device) देखी आवश्यक कारबाहीको लागि CCTV फुटेजसमेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा हिमालयन बैंक पोखरा शाखाले पठाएको पत्रबाट उठान भएको पाइन्छ। उक्त पत्रपश्चात् अनुसन्धान गर्दा यी प्रतिवादिहरूले उक्त बैंकको लेकसाइड स्थित ATM मेसिनमा कार्ड छिराउने ठाउँमा र पिन राख्ने ठाउँमा डाटा चोरी गर्ने Device राखेको कुरा CCTV फुटेजबाट देखी यी व्यक्तिहरूको खोजी गर्ने क्रममा यी प्रतिवादिहरू डेरा गरी बसेको होटल रान्स अपार्टमेन्टको कोठा नं. B-२ को ३ कोठाको फ्ल्याटबाट NCR ATM Card reader, Wincor ATM Card reader, Card skinning गर्ने उपकरणसहितको Card reader लगायतका उपकरणहरू बरामद भएको देखिन्छ र उक्त बरामदी मुलुल्कालाई प्रतिवादीहरूले सनाखत गरेको पाइन्छ। अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष प्रतिवादीहरूले कसुरमा इन्कारी बयान गरेको भए तापनि अदालतसमक्ष बयान गर्दा ATM Card reader समेतका Device राखी दाबी लिइएको बरामदीको रकम झिकेको कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ। निजहरूको सो कार्य गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ५ को देहाय (क) र दफा ६ बमोजिम अनधिकृत रूपले ATM Card प्रयोग गरी कानून विपरीतको भुक्तानी लिएको कुरामा विवाद रहेन।

प्रतिवादीहरूले कसुर गरेको कुरा स्थापित भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनमा बरामद भएको जम्मा नेपाली रूपियाँ रु.३,०३,९१०/- मध्ये प्रस्तुत मुद्दामा चीनियाँ नागरिक MIN JIA

CHEN को खाताबाट झिकिएको रु.१,२०,०००/- र अन्य व्यक्तिहरूको खाताबाट झिकिएको रु.१,३८,०००/- गरी जम्मा रु.२,५८,०००/- रुपियाँ बिगो कायम हुने दाबी लिएको देखिन्छ। बरामद भएको रकममध्ये रु.१,२०,०००/- लेकसाइड गौरीघाट स्थित हिमालयन बैंक लिमिटेडको ATM बुथबाट चिनियाँ नागरिक राहदानी नं. ३०२६८३५६१ MIN JIA CHEN को खाताबाट नगद रु.१,२०,०००/- को बैंक खाताबाट झिकिएको कुरा प्रमाणसहित प्रस्ट देखिन्छ भने बाँकी दाबी लिएको रु.१,३८,०००/- के कुन व्यक्तिको खाताबाट कसरी झिकियो भन्ने कुराको प्रमाण वादी पक्षले पेस गर्न सकेको देखिँदैन। फौजदारी कसुरमा शंका र अनुमानको भरमा कसुर ठहर गर्न फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुने हुँदा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारले प्रस्तुत मुद्दामा दाबी लिएको चिनियाँ नागरिकको रकमबाहेक बाँकीमा पुनरावेदन जिकिर पुग्नसक्ने देखिएन।

दश लाख रुपियाँ सम्मको बिगो भएको मुद्दामा प्रतिवादीलाई अधिकतम एक वर्ष कैद हुने र बिगोबमोजिम जरिवाना हुने कुरा कानूनमा प्रस्ट उल्लेख भएको देखिन्छ। कानूनको व्याख्या गर्दा सर्वप्रथम कानूनको प्राथमिक नियम शाब्दिक व्याख्याको नियमबाट गरिनुपर्छ र सो अनुसार व्याख्या गर्दा कानूनको स्वाभाविक अर्थ नआउने भएमा कानून व्याख्याका अन्य नियम पनि अदालतले मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा प्रयोग गरी विधायिकाले निर्माण गरेको कानूनको आत्माको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी रूपमा स्थापित न्यायिक मान्यता रहिआएको पाइन्छ। विधायिकाले निर्माण गरेको कानूनको स्वाभाविक र बोधगाम्य अर्थ आउँदा आउँदै अदालतले मुद्दामा सुनुवाइको क्रममा सोको अर्को अर्थले व्याख्या गर्दा एकातिर विधायिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भई शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको विपरीत हुने खतरा रहन्छ भने अर्कोतर्फ कानून व्याख्याको

नियमको प्रतिकूलसमेत हुन जाने।

प्रतिवादीलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले ४ महिना कैद गरी चिनियाँ नागरिक MIN JIA CHEN को ATM Card को प्रयोग गरी झिकेको रु.१,२०,०००/- रुपियाँ बिगो कायम गरी सो बिगोबमोजिमको जरिवाना जनही कायम नगरी दामासाहीले असुल गर्ने भनी गरेको फैसला बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(२) मा भएको कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी अर्थ गरेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा कायम भएको बिगोबमोजिम जनही जरिवाना कायम गरिपाउँ भनी लिएको पुनरावेदन जिकिर सो हदसम्म मनासिबै देखियो।

प्रतिवादीहरूबाट कसुर गर्दा प्रयोग गरिएको बरामद भएका ATM Card reading गर्ने Deviceसमेतका सामान जफत गरिपाउँ भनी लिएको पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा ११(१) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसुरसँग सम्बन्धित साधन कसुरदार वा अन्य जुनसुकै व्यक्तिसँग रहे भएको भए पनि जफत हुने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। सो कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूले ATM Card reading गर्ने Device को प्रयोग गरी चिनियाँ नागरिक MIN JIA CHEN को खाताबाट रकम निकालेको कुराको पुष्टि भइसकेको अवस्थामा सुरु उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट फैसला गर्दा उक्त बरामद भएका वस्तु जफत सम्बन्धमा केही नबोलेको कुरा सो हदसम्म मिलेको भन्न मिल्ने देखिएन।

मुद्दाको तथ्य, मौजुदा कानूनसमेतको विवेचनाबाट यी प्रतिवादीहरूलाई सो अदालतबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ५ को देहाय (क) र दफा ६ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(२) बमोजिम ४ महिना कैद सजाय

गरेको हदसम्म मिलेको तथा मुद्दामा कायम भएको बिगोबमोजिम प्रतिवादीलाई जरिवाना गर्नुपर्नेमा बिगोको दामासाहीले जरिवाना गरेको र कसुरमा प्रयोग भएको बरामदीको सामान जफत सम्बन्धमा केही नबोलेको हदसम्म उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिई यी प्रतिवादीहरूलाई सोही ऐनको दफा १५(२) बमोजिम जनही बिगोबमोजिम जरिवानासमेत हुने र कसुरमा प्रयोग भएको बरामदीको सामान जफत हुने देखियो । प्रतिवादीहरूलाई प्रस्तुत मुद्दामा दाबी लिएको बिगो नै कायम गरी सजाय गरिपाउँ भन्ने विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिने ।

प्रतिवादीहरू RAMON DIMOV LUCIANOV र MARTIN HRITOV IVANOV लाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ दफा १५(२) बमोजिम ४ महिना कैद, जनही रु.६०,०००/- जरिवाना र कसुरमा प्रयोग भएको बरामदीको सामान जफत सम्बन्धमा केही नबोली उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७४/०२/२२ मा भएको फैसला केही उल्टी भई कैदको र बिगोको हकमा यथावत् कायम रही जरिवानाको हकमा जनही रु.१,२०,०००/- हुने र कसुरमा प्रयोग भएको बरामदीको सामान जफत हुने ।

इजलास अधिकृत:- नबराज जोशी

कम्प्युटर :- शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल आश्विन २२ गते रोज २ शुभम् ।

५५

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७७-WO-०७२०, उत्प्रेषण, परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ, अनुभव सुब्बा (थामसुहाङ) वि. उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलास, इलाम (तत्कालीन पुनरावेदन अदालत इलाम) समेत

साबिक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको

११० नं. मा समाह्वान, इतलायनामा, म्याद, पुर्जी, सूचना तामेल गर्न खटिएका सरकारी कर्मचारीलाई तामेल गर्नुपर्ने समाह्वान, इतलायनामा, म्याद, पुर्जी, सूचनाको तीनप्रति जिम्मा दिई भरपाई गराउनु पर्छ । निजले पनि सम्बन्धित व्यक्ति चिने जहाँ फेला परे पनि निजलाई बुझाउन हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरे वा नचिने निजको ठेगानामा गई बुझी घर डेरा पत्ता लगाई मानिस चिनी सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सदस्य वा सचिव र अरु स्थानीय भलादमी दुई जना रोहबरमा राखी वेटिकटवाला समाह्वान, इतलायनामा, म्याद, पुर्जी, सूचना दिए तामेल गरेको दिन मिति लेखी सम्बन्धित व्यक्ति भेट भए निजैलाई निज भेट नभए त्यसका एकाघरका उमेर पुगेका कुनै व्यक्तिलाई दिई र निजहरू पनि भेट भएन वा भए पनि बुझी लिएन भने त्यसको घर डेराको ढोकामा सबैले देख्ने गरी टाँसी अड्डामा दाखिल गर्ने टिकटवाला समाह्वान, इतलायनामा, म्याद, पुर्जी, सूचनाको पिठमा कसलाई दिए टाँसिएको हो सो र सो दिए टाँसिएको दिनको मितिसमेत लेखी सो दिए टाँसिएको बखतमा भएको माथि लेखिएका मानिसहरूसमेतको प्रस्ट बुझिने गरी ऐनबमोजिम सहीछाप गरी गराई सो तामेल गर्ने कर्मचारीले समेत सहीछाप गरी दाखिल गर्न ल्याउनु पर्छ । घर दैलामा टाँसी तामेल गरिएकोमा तेस्रो प्रतिमा सो तामेली मिति जनाई सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा बुझाई छुट्टै भरपाई गराई लिनुपर्छ वा तामेली प्रतिको पीठमा नै सो जनाई सहीछाप गराई लिनु पर्छ । त्यसरी म्याद पाएपछि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो सूचना पाटीमा तत्कालै टाँस्ने छ त्यसरी गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई नबुझाइएको वा नटाँसिएको कारणबाटै सम्बन्धित व्यक्तिको घर दैलामा रीतपूर्वक टाँसिएको म्याद बेरित भएको मानिने छैन । घर दैलामा टाँसिएको मितिबाटै म्याद कायम हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्षमा हेर्दा

पुनरावेदन अदालतबाट जारी भएको प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशबमोजिम निवेदकको नाउँमा तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको देखिन आएन ।

निवेदक प्रतिवादीको नाममा हरिप्रसाद सिटौलाको जाहेरी परेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत इलामबाट जारी भई मिति २०७२।११।२७ तामेल भएको म्याद रीतपूर्वकको नभई निजले प्रतिरक्षा गर्ने मौका प्राप्त नगरेको र प्रतिवाद गर्ने मौका नै प्रदान नगरी भएको फैसलाले पनि कानूनी मान्यता पाउन सक्ने अवस्था नहुँदा निवेदन मागबमोजिम उक्त मिति २०७२।११।२७ को तामेली म्याद र सोको आधारमा भएको मिति २०७३।४।१७ को फैसलासमेत निवेदकको हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । उल्लिखित मुद्दामा अब यी प्रतिवादीको नाममा पुनः रीत पुर्‍याई प्रत्यर्थी झिकाउने म्याद जारी गरी निवेदकको प्रतिनिधित्व गराई पुनः जे जो बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी फैसला गर्नु भनी प्रत्यर्थी उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ ।

इजलास अधिकृत: कृष्ण मुरारी सिग्देल

कम्प्युटर: शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल माघ २२ गते रोज २ शुभम् ।

५६

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७७-WO-०८२१, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, राधिका बोहरा (थापा) वि. तनहुँ जिल्ला अदालत दमौली तनहुँसमेत

कुनै पनि विवादको निरूपणका क्रममा स्वच्छ सुनुवाइको अवधारणालाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अनन्य पाटोको रूपमा पनि लिने गरिन्छ । आफूउपर चलेको मुद्दामा उचित प्रतिरक्षा गर्ने अवसर, सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइ गर्न पाउनु व्यक्तिको आधारभूत अधिकारभित्र पर्दछ । सुनुवाइको मौका नै प्रदान नगरी गरिएको कुनै

पनि निर्णयले न्यायिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्छ भनी अनुमान गर्न मिल्दैन । यसकारण सुनुवाइको मौका दिनु भनेको प्राकृतिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्तको परिपालना गर्नु पनि हो । न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई व्यवस्थित, नियमित, विश्वासिलो र अनुसरणयोग्य बनाउन स्वच्छ सुनुवाइको अवधारणालाई अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य मानिने ।

आफूहरू अंश मुद्दामा म्याद तामेल भएको ठेगानामा बसोबास नगरी ललितपुर बसी आएको भनी ललितपुरकै ठेगाना उल्लेख गरी प्रस्तुत निवेदन दायर भएको अवस्था छ । उल्लिखित म्याद तामेलीमा साक्षी बस्ने प्रत्यर्थीमध्येका निर्मला थापा र बिमला बोहराले समेत यी निवेदकहरू उक्त ठेगानामा २०७२ साल वैशाखदेखि नै नबसेको भन्ने बेहोराको लिखित जवाफ पेस गरेबाट बसोबास नै नभएको ठेगानामा म्याद तामेल भएको पुष्टि भई त्यस्तो तामेली म्यादले मान्यता पाउन सक्ने अवस्था भएन ।

निवेदक प्रतिवादीहरूको नाममा तनहुँ जिल्ला अदालतबाट सागर बोहरासमेतले दायर गरेको ०७५-CP-०४०४ को अंश मुद्दामा मिति २०७५।१०।१६ गते निजहरूको ठेगानामा म्यादवाला र निजको एकाघरको उमेर पुगेको मानिस फेला नपरेको भनी घरदैलोमा टाँसी म्याद तामेल भएकोमा रीतपूर्वकको भन्न मिल्ने देखिएन । वादीहरूले अंश मुद्दा दिँदा नै निजहरू तनहुँ जिल्ला रुपाकोट गा.वि.स. वडा नं. ५ को वतनमा बस्ने भन्ने उल्लेख गरी उक्त बसोबास नभएको ठेगानामा म्याद तामेल गरेबाट निजहरूले उक्त अंश मुद्दामा प्रतिवाद गर्ने मौकानै प्रदान नगरी भएको फैसलाले पनि कानूनी मान्यता पाउन सक्ने अवस्था नहुँदा उक्त मिति २०७६।१०।१६ को तामेली म्याद र सोको आधारमा भएको मिति २०७६।८।१८ को फैसलासमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । उल्लिखित मुद्दामा अब यी प्रतिवादीहरूको प्रतिउत्तर लिनेलगायतका कार्य सम्पन्न गरी मुद्दा फैसलाको लागि

यी निवेदक प्रतिवादीहरूलाई तनहुँ जिल्ला अदालतमा तारेखमा हाजिर गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । साथै तनहुँ जिल्ला अदालतको उक्त ०७५-CP-०४०४ को अंश मुद्दामा पुर्पक्ष गर्नका लागि तनहुँ जिल्ला अदालतमा हाजिर हुन जानु भनी निवेदकहरूलाई तारेख तोकी पठाइदिने ।

इजलास अधिकृत: कृष्णमुरारी सिग्देल

कम्प्युटर: शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल माघ २२ गते रोज २ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७७-WO-०६९२, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, लक्ष्मी बोहरा वि. तनहुँ जिल्ला अदालत दमौली तनहुँसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

५७

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०८०-WO-००७३, उत्प्रेषणसमेत, विनोद मणि भट्टराई वि. निर्वाचन आयोग, कान्तिपथ काठमाडौंसमेत

मोरङ जिल्ला, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवार विनोद मणि भट्टराईले दर्ता.नं. १३३ मिति २०७९।०९।०३ गतेका दिन प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, प्रदेश नं. १, विराटनगरको कार्यालयमा सम्पूर्ण खर्च विवरण प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२/प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ तथा आयोगद्वारा स्वीकृत निर्वाचन आचार संहिताबमोजिम बुझाएकोमा विवाद रहेको छैन । त्यसैगरी निवेदकले मिति २०८०।१।१३ गते आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमार्फत प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा ४ बमोजिम जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मोरङमा मिति २०७९।०९।०३ गते दर्ता नम्बर १३३ रहेको निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगले मिति २०८०।०४।०६ मा प्रकाशित गरेको

सूचना अनुसार कानूनी हद म्यादभित्रै सार्वजनिक गरेको छु भनी उक्त खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । अतः रिट निवेदकले आफूले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्नेमा जानाजान आफ्नो वाञ्छित कानूनी दायित्व पूरा नगरेको र आयोगको निर्णयको अवज्ञा गरी बसेको भन्ने निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफको बेहोरासँग सहमत हुन सकिँएन ।

रिट निवेदकले निर्वाचन आयोगले तोकेको व्यवस्थाअनुरूप निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाई फेसबुकमार्फत समेत जानकारी गराएको अवस्थामा निवेदकका हकमा निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको कारण जरिवाना हुने गरी प्रकाशन गरेको सूचना प्रेस विज्ञप्तिसमेतको कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्लासे

कम्प्युटर : भुपा राज राई

इति संवत् २०८० साल माघ ५ गते रोज ६ शुभम् ।

५८

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-CR-१७६२, नकबजनी चोरी, नेपाल सरकार वि. चित्रबहादुर भन्ने रोशन कार्कीसमेत

वादी नेपाल सरकारको अभियोग दाबी बमोजिम नै पूरै बिगो कायम गराइपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा, जाहेरीमा बिगो रु. ६,२८,५००।- उल्लेख भई अभियोग दाबिसमेत सोहीबमोजिम रहेको पाइयो । तथापि जाहेरीपछि अनुसन्धानको क्रममा प्रतिवादीहरूमध्येका चित्रबहादुर भन्ने रोशन कार्कीको तथा अनिल तामाङ र अशोक राईको संयुक्त डेरा कोठाबाट चोरी भएको सामान बरामद हुँदा बिगो रु. २,५१,३००।- बराबरको धनमाल मात्र बरामद भई आएको पाइन्छ । दाबी लिइएका अन्य सामान

प्रतिवादीहरूले खाइमासेको, अन्यत्र लगी बेचेको वा कसैकोमा फेला परेको समेतका कुनै तथ्य प्रमाण अनुसन्धानबाट खुल्न सकेको पाइँदैन भने जाहेरवाला स्वयम्ले बरामद भई आएको सामान बुझी लाँदा सोबाहेकका धनमालसमेत यिनै प्रतिवादीहरूबाट भराइपाउँ भनी मौकामा भनेको अवस्थासमेत देखिँदैन। यस अवस्थामा बरामद भएबाहेक अभियोग मागदाबी बमोजिमको बिगो कायम गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था रहेन। तसर्थ बरामदी धनमालको मूल्यबमोजिम नै बिगो कायम गरेको हदसम्म सुरु र उच्च अदालतको फैसला सदर हुने।

प्रतिवादीहरू अनिल तामाङ र अशोक राईले अदालतमा आई इन्कारी बयान गरेको भए तापनि मौकामा आफूहरूसमेतको सल्लाहमा जाहेरवालाको पसलमा चोरी गर्न गएको र चोरी गरी ल्याएका धनमालमध्येको मनिटर निजहरूको संयुक्त डेरा कोठामा लगी राखेको कुरालाई शिलशिलेवार रूपमा बताई स्वीकार गरेको देखिन्छ। यस अवस्थामा यी दुई जना प्रतिवादीहरूको वारदातमा संलग्नता नरहेको भन्ने भनाइ र तथ्य प्रमाणले पुष्टि हुन नसकी निजहरूलाई सफाई दिएको हदसम्म सुरु र उच्च अदालतको फैसला नमिलेको हुँदा सो फैसला केहि उल्टि भई निज प्रतिवादीहरू अनिल तामाङ र अशोक राईलाई समेत बरामदी बिगो रु.२,५१,३००।- बमोजिम नै सजाय हुनुपर्ने।

प्रतिवादीहरू चित्रबहादुर भन्ने रोशन कार्की, दिपेस खत्री, अनिल तामाङ र अशोक राई चारै जनालाई बरामदी बिगो रु.२,५१,३००।- कायम गरी मुलुकी ऐन, चोरीको १४(१) नं. बमोजिम डेढ महिना कैद तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४३(३) बमोजिम कायम भएको बिगोको अड्कसमेतलाई विचार गर्दा जनही रु. ५०,०००।- जरिवाना गर्नुपर्ने।

प्रतिवादीहरू अनिल तामाङ र अशोक

राईलाई सफाई हुने र प्रतिवादीहरू चित्रबहादुर भन्ने रोशन कार्की र दिपेस खत्रीलाई जनही डेढ महिना कैद र रु.३,७६,९५०।- जरिवाना हुने ठहरी भएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।५।१६ को फैसला केहि उल्टी भई चारै जना प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, चोरीको १४(१) नं. बमोजिम जनही डेढ महिना कैद र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४३(३) बमोजिम जनही रु.५०,०००।- जरिवाना हुने ठहर्छ। बिगोको हकमा बरामद भएको धनमालको मूल्य रु. २,५१,३००।- बमोजिम बिगो कायम गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- फणेश्वरी घिमिरे

कम्प्युटर :- समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल मंसिर ६ गते रोज ४ शुभम्।

५९

मा.न्या.श्रीसुष्मालतामाथेमारमा.न्या.श्रीतिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०८०-WH-०१८७, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, सोभित गोले वि. सिन्धुली जिल्ला अदालत

निवेदक / प्रतिवादी सोभित गोलेलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मुलुकी ऐन जबर्जस्ती करणीको महलको ३(४) नं.बमोजिम कैद वर्ष ५(पाँच) ऐ. चोरीको महलको १२ नं.बमोजिम कैद वर्ष ०।१।० (एक महिना), ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं.बमोजिम सर्वश्वसहित जन्म कैद र चोरीको बिगोबमोजिम रु. ३९,१००।- जरिवानासमेतको सजाय हुने ठहरी सिन्धुली जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला अनुसार ल.नं. २५८ मा कसिएकोमा तुलो कैद हद २० वर्ष ठेकी भएको सर्वोच्च अदालतको च.नं. ३३३७, मिति २०७६।०३।११ को परिपत्रसमेतका आधारमा सबै खतको कैद जोडी २५।०।० (पच्चिस वर्ष एक महिना) र जरिवाना रु. ३९,१००।- (उन्नान्चालिस हजार एक सय) सजायलाई दुई तिहाई सजाय कायम गरी १६।८।२० (सोह वर्ष आठ महिना बिस दिन) कट्टा हुने गरी भएको संशोधित कैदी पुर्जो कानूनसम्मत रहेको

पाइएन।

सिन्धुली जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वश्वसहित जन्म कैद हुने ठहरी मिति २०६८।०९।०४ मा भएको फैसला सो फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०६९।०३।२० को फैसला तथा सो फैसलालाई सदर गर्ने गरी यस अदालतबाट मिति २०७३।०९।२३ मा भएको फैसला र यस अदालतको च.नं. ३३३७, मिति २०७६।०३।११ को परिपत्रका आधारमा सिन्धुली जिल्ला अदालतको च.नं. १२४ मिति २०७७।०४।२० को ठेकिएको कैदी पुर्जी सो हदसम्म मिलेको नदेखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ। अब निवेदक प्रतिवादीलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भएको अधिकतम कैद २० वर्ष कायम गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(४) बमोजिम दुई तिहाई हुने गरी निजलाई लागेको जरिवाना बुझाएको नबुझाएको यकिन गरी कैदी पुर्जी संशोधन गरी जारी गर्नु भनी विपक्षी सिन्धुली जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत : हरिकुमारी घर्तीमगर

कम्प्युटर: समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल पौष १७ गते रोज ३ शुभम्।

६०

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-WO-११७३, उत्प्रेषण, नेत्रलाल ज्ञवाली वि. वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौंसमेत

निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदन दिँदासमेत सोही पोखरा उ.म.न.पा वडा नं ५ को ठेगाना उल्लेख भई आएको देखिएबाट निजको नामको म्याद बेपत्ते तामेल भएको स्वाभाविक र कानूनअनुकूल देखिएन। सोही ठेगानामा बसोबास गर्ने व्यक्तिको म्याद घरदैलोमा तामेल नभई वेपत्ते टाँस भई आएको आधारमा

निवेदकको हकमा एकतर्फी रूपमा फैसला भएको देखियो। यदि प्रतिवादीको नामको म्याद बेपत्ते तामेल भएकै अवस्थामा पनि हाल सार्वजनिक पत्रपत्रिकामा समेत म्याद सूचना प्रकाशन गरी स्वच्छ सुनुवाइको मौका प्रदान गर्ने प्रचलनसमेत कानूनको रूपमा प्रयोग भई आएकोमा सोबमोजिम दैनिक पत्रिकामा तथा आवश्यकता अनुसार अन्य सञ्चार माध्यमद्वारा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण नगरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट भएको मिति २०७४।४।१६ को फैसला अनुसार कास्की जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाले लगत कसी सो लगत अनुसार मिति २०७६।१।२३ मा कैदी पुर्जी दिई कारागार कार्यालय कास्कीमा थुनामा राखेको समेतका कारवाई प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल देखिने।

सबैखालका विवादको निरूपणका क्रममा स्वच्छ सुनुवाइको अवधारणा आकर्षित हुने भए तापनि मुख्यतः यो फौजदारी कसुरको कारबाही र किनारामा झन् बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। यसलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अनन्य पाटोको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। फौजदारी कसुरको आरोप लागेको व्यक्तिले आफूउपर लागेको आरोपको जानकारी, त्यसको उचित प्रतिरक्षा गर्ने अवसर, सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइ गर्न पाउनु निजको आधारभूत अधिकारभित्र पर्दछ। सुनुवाइको मौका नै प्रदान नगरी गरिएको कुनै पनि निर्णयले न्यायिक मान्यता प्राप्त गर्छ भन्न मिल्दैन। यसकारण सुनुवाइको मौका दिनु भनेको प्राकृतिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्तको परिपालना गर्नु पनि हो। न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई व्यवस्थित, नियमित, विश्वासिलो र अनुसरणयोग्य बनाउन स्वच्छ सुनुवाइको अवधारणालाई अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य मानिन्छ। तसर्थ, प्रत्यर्थी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट निवेदकको नाउँमा जारी गरिएको समाह्वान म्याद निजलाई खोजतलास गर्दा फेला नपरेको भनी वास्तविक वतनमा तामेल नगरी

कास्की जिल्ला पोखरा म.न.पा. वार्ड नं. ५ वडा कार्यालयको सूचनापाटीमा बेपत्ते टाँस गरेको भन्ने देखिएको परिप्रेक्ष्यमा उक्त म्याद रीतपूर्वक तामेल नभई उक्त वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा निवेदक स्वच्छ सुनुवाइको अवसरबाट वञ्चित भएको देखिने।

निवेदक प्रतिवादीको नाममा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट बल बहादुर साकीको जाहेरी परेको ०७० सालको मुद्दा नं. ६८/३९५ को वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा मिति २०७३।३।२९ गते निजलाई खोजतलास गर्दा फेला नपरेको भनी वास्तविक वतनमा तामेल नगरी पोखरा म.न.पा. वार्ड नं. ५ वडा कार्यालयको सूचनापाटीमा बेपत्ते तामेल भएको म्याद रीतपूर्वकको नभई निजले प्रतिरक्षा गर्ने मौका प्राप्त गरेको नदेखिएको र प्रतिवाद गर्ने मौकानै प्रदान नगरी भएको फैसलाले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने अवस्थासमेत नहुँदा उक्त मिति २०७३।३।२९ को तामेली म्याद र सोको आधारमा भएको मिति २०७४।४।१६ को फैसलासमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ। प्रस्तुत मुद्दामा निज निवेदक स्वयं तारेखमा रहेको देखिएकाले अब प्रत्यर्थीलाई यस अदालतबाट तोकेको तारेखमा हाजिर गराई बयान गराउनु र जो जे बुझ्नुपर्ने हो बुझी कानूनबमोजिम मुद्दाको कारबाही किनारा गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ। साथै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको उक्त ०७० सालको मुद्दा नं. ६८/३९५ को वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा बयान गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा हाजिर हुन जानु भनी निवेदकलाई तारेख तोकी पठाइदिने ठहर्ने।।

इजलास अधिकृत: कृष्ण मुरारी सिग्देल
इति संवत् २०८० साल माघ २२ गते रोज २ शुभम्।

६९

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०८०-WO-००१०, उत्प्रेषणसमेत,

हरिभक्त सिग्देल वि. श्री श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौंसमेत

“कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावली २०७५” को विनियम २.१० र ६.६बमोजिम पदपूर्ति तथा बढुवा समितिले सिफारिस गरेको स्वास्थ्यकर्मीअन्तर्गतको चिकित्सक कन्सल्ट्यान, मेडिकल अफिसर वा इन्चार्जबाहेकका स्टाफ नर्स तथा अन्य चिकित्सासँग सम्बन्धित तथा सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित छनोट गरिएको उमेदवारलाई नियुक्त गर्ने, सेवासम्बन्धी अन्य कार्य, सजाय गर्ने अवकास दिनेसम्मको अधिकार प्रत्यायोजन गरी निवेदक प्रशासनिक प्रबन्धक हरिभक्त सिग्देललाई प्रदान गरेको मिति २०७६/०६/०९ को पत्रबाट देखिन्छ। उक्त प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरी निवेदक हरिभक्त सिग्देलले नै विपक्षी सुजाता गिरीलाई मिति २०७७/०७/१८ गते हाउसकिङ स्टाफको पदमा नियुक्त गरेको देखिन्छ। सोही प्रत्योजित अधिकारअनुरूप नै यी निवेदक हरिभक्त सिग्देलले सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्न सक्ने।

मेडिकेयर हस्पिटल लिमिटेडबाट प्राप्त विपक्षी सुजाता गिरीको व्यक्तिगत फाइलमा संलग्न रहेको मिति २०७८/०३/०९ को बिदा माग फाराममा “मलाई मिति २०७८/२/२३ देखि २०७८/०३/०८ सम्म १७ दिन बिरामी बिदाको आवश्यकता परेको हुँदा स्वीकृतिको लागि अनुरोध गर्दछु” भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी विपक्षी सुजाता गिरीले मिति २०७८/०४/२४ मा पेस गरेको स्पष्टीकरणमा “आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या आएकोले मात्र यस हस्पिटलमा उपस्थित हुन नसकेको हो” भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ। यी विपक्षी सुजाता गिरीले मिति २०७८/२/२३ देखि २०७८/०३/०८ सम्मको बिदाको विषयमा प्रतिष्ठानलाई जानकारी गराएको तथा सोपश्चात् निजले लिएको ४० दिने बिदाको विषयमा कहींकतै जानकारी गराएको देखिएन। श्रम अदालतको प्रमाण मिसिल,

मेडिकेयर हस्पिटल लिमिटेडबाट प्राप्त विपक्षी सुजाता गिरीको व्यक्तिगत फाइललगायतबाट निजको के कस्तो स्वास्थ्य अवस्थाका कारण बिदा बस्नुपरेको हो भन्ने विषय पनि खुलाएको देखिँदैन । श्रम ऐन, २०५८ को दफा ५१ तथा मेडिकेयर हस्पिटल लिमिटेड कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७८ को विनियम ४.११ मा रहेको व्यवस्थाअनुरूप बिदा अधिकार नभएर सहुलियत मात्र रहेको देखिन्छ । सो सहुलियतको प्रयोग पनि कानूनद्वारा निर्दिष्ट सर्तको अधीनमा रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । यी विपक्षीले आफू बिरामी परेको कारण बिदा बसेको भनी बारम्बार उल्लेख गरेको कथनलाई पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । यसरी सहुलियतको रूपमा रहेको बिदाको प्रयोगका लागि विपक्षीले वैध कारणहरू खुलाउन सकेको नदेखिँदा यी विपक्षी सुजाता गिरीले पूर्वजानकारीविना ४० दिन लगातार कारणसमेत स्पष्ट नखुलाई आफ्नो कार्यको संवेदनशीलतालाई समेत नजरअन्दाज गरी काममा अनुपस्थित भएको हुँदा निजको उक्त कार्य खराब आचरणको परिभाषाभित्र नै पर्ने देखिन्छ । यसरी मेडिकेयर हस्पिटल लिमिटेड कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७८ को विनियम १.२ को खण्ड (ख) बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६१ को उपदफा (४) को देहाय (च) तथा हस्पिटल लिमिटेड कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७८ को विनियम ६.२(घ)(६) अनुरूप निजलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय कानूनसम्मत नै हुँदा उक्त निर्णयलाई बदर गर्ने गरी श्रम अदालतबाट मिति २०७९/०५/०२ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिने ।

श्रम अदालतबाट निवेदक प्रतिष्ठानबाट मिति २०७८।५।२ मा विपक्षी सुजाता गिरीलाई सेवाबाट हटाएको निर्णय तथा पत्र बदर गरी र सेवाबाट हटाएको मितिबाटै पारिश्रमिकलगायत सम्पूर्ण सेवा सुविधासमेत पाउने गरी पुनरावेदकको प्रत्यर्थी प्रतिष्ठानमा पुनर्बहाली हुने ठहर्‍याई मिति २०७९/०५/०२ मा

भएको फैसला उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ।

इजलास अधिकृत : मैना माझी

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल पुस २ गते रोज २ शुभम् ।

६२

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-WO-१२०७, उत्प्रेषणसमेत, सविना खनालसमेत वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

बिगो भराउनुपर्ने व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा हाल प्रचलित मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४५ अनुसार पनि यी निवेदकहरूको नाउँमा दर्ता स्वेस्ता कायम रहेको सम्पत्तिबाट बिगो भराउनको लागि उक्त सम्पत्तिमा निजका पति तथा पिताको हक रहेको हुनुपर्दछ अथवा यी निवेदकहरूले पति तथा पिताको मृत्युपश्चात् अपुताली हक प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ । प्रमाणको रूपमा पेस हुन आएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट प्राप्त लेनदेनको बिगोसम्बन्धी मिसिलको अध्ययन गर्दा, यी निवेदकहरूले उक्त सम्पत्ति आफ्नो पिता तथा पतिको मृत्युपश्चात् मिति २०७८।१२।२० मा खरिद गरेको देखिन्छ । उक्त सम्पत्ति निवेदकमध्येका बृषाङ्क खनाल तथा निजकी दिदी मनोज्ञा खनालले आफ्नो ज्ञान, सिपबाट आर्जन गरेको रकमबाट खरिद गरेको भन्ने निजहरूले जिकिर लिएको देखिन्छ । उक्त जिकिर पुष्टिको लागि निजहरूले काम गरेको कम्पनी तथा संस्थाहरूसँगको सम्झौता, तलब बुझ्नेको भर्पाई, बोनसलगायतका प्रमाण काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस गरेको रहेछन । सो प्रमाणहरू अन्यथा रहेको भनी खण्डन हुन सकेको समेत देखिएन । यी निवेदकहरू तथा निजका पति तथा पिताहरू मिति मिति २०६९।१२।१५ देखि नै मानो छुट्टी भिन्न बस्दै आएको र सोपश्चात् निजहरूले आफ्नो निजी आर्जनबाट खरिद गरेको निजी सम्पत्तिमा यी निवेदकहरूका पति तथा

पिताको मृत्यु पछि हक लाग्न सक्ने देखिँदैन । त्यसै गरी यी निवेदकहरूले आफ्नो पति तथा पिताबाट अंश हक तथा अपुतालीबापत कुनै पनि सम्पत्ति प्राप्त गरेको पनि कहींकतैबाट प्रमाणित हुन सकेको नदेखिँदा यी निवेदकहरूको निजी आर्जनको सम्पत्तिबाट बिगो भराउने गरी भएको आदेश कानूनसम्मत नदेखिने ।

बिगो भरिभराउसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा हेर्दा एकातिर विपक्षी शिबराम खड्काले ऋणीको जेथा देखाउन नसकी बिगोबापत थुनामा राख्न सिधा खर्च दाखिल गरिसकेको अवस्था र अर्कोतर्फ निवेदकहरूले वर्षौंपछि खरिद गरेको सम्पत्ति आदि दबाइ छुपाएको सम्पत्तिबाट खरिद गरेको भनी प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा ऋणीसँग मानो छुट्टिइ सकेपछि निजी आर्जनबाट खरिद गरेको निवेदकहरूको सम्पत्तिका बिगो भराउने कार्यलाई कानून अनुरूप र न्यायोचित मान्न मिल्ने देखिएन ।

सामान्यता कुनै पनि सरकारी निकायले आफ्नो कार्य सम्पादनका क्रममा गैरकानूनी तवरबाट कुनै पनि निर्णय गर्छ भने सो निर्णयलाई बदर गर्न माथिल्लो न्यायिक निकायले उत्प्रेषण (certiorari) को आदेश जारी गर्न सक्ने देखिन्छ । यस अदालतको मातहतमा रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट मिति २०७९।०६।२७ मा भएको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको देखिँदा उक्त आदेश तथा उक्त आदेशलाई सदर गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको इजलासबाट मिति २०७९।०८।१६ मा भएको आदेश एवं उच्च अदालतबाट मिति २०७९।१२।१६ मा भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नुपर्ने ।

काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ कि.नं. १९६ को फल्याट नं D-७ को सम्पत्तिबाट वादीको बिगो भराउने कारबाही अगाडि बढाउने गरी मिति २०७९।०६।२७ मा भएको आदेश र सो आदेश कार्यान्वयनको चरणमा भएको सम्पूर्ण काम कारबाही तथा मिति २०७९।०६।२७ मा

भएको आदेशलाई सदर गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७९।०८।१६ मा भएको आदेश तथा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशहरूलाई सदर गर्न गरी मिति २०७९।१२।१६ मा भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

इजलास अधिकृत : मैना माझी

कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल चैत्र ५ गते रोज २ शुभम् ।

६३

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-WO-०२७२, उत्प्रेषण, विनयकुमार झा वि. काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ मा शाखा कार्यालय रही जिल्ला मोरङ विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ मा प्रधान कार्यालय रहेको साबिकको मोरङ अटो वर्क्स परिवर्तित हाल एम.ए.डब्लु. इन्टरप्राइजेज प्रा. लि. (भनिएका) समेत

सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरे वा नचिने निजको ठेगानामा गई बुझी घर डेरा पत्ता लगाई मानिस चिनी सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सदस्य वा सचिव र अरू स्थानीय भलादमी दुई जना रोहबरमा राखी वेटिकटवाला समाह्वान, इतलायनामा, म्याद, पुर्जी, सूचना दिए तामेल गरेको दिन मिति लेखी सम्बन्धित व्यक्ति भेट भए निजैलाई निज भेट नभए त्यसका एकाघरका उमेर पुगेका कुनै व्यक्तिलाई दिई र निजहरू पनि भेट भएन वा भए पनि बुझी लिएन भने त्यसको घर डेराको ढोकामा सबैले देख्ने गरी टाँसी अड्डामा दाखिल गर्ने टिकटवाला समाह्वान, इतलायनामा, म्याद, पुर्जी, सूचनाको पिठमा कसलाई दिए टाँसिएको हो सो र सो दिए टाँसिएको दिनको मितिसमेत लेखी सो दिए टाँसिएको बखतमा भएको माथि लेखिएका मानिसहरूसमेतको प्रस्ट बुझिने गरी ऐनबमोजिम सहीछाप गरी गराई सो तामेल गर्ने कर्मचारीले समेत सहीछाप गरी दाखिल गर्न ल्याउनु पर्छ । घर दैलामा टाँसी तामेल गरिएको मा तेस्रोप्रतिमा सो तामेली मिति जनाई सम्बन्धित

गाउँपालिका वा नगरपालिकामा बुझाई छुट्टै भरपाई गराई लिनुपर्छ वा तामेली प्रतिको पिठमा नै सो जनाई सहीछाप गराई लिनुपर्छ । त्यसरी म्याद पाएपछि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो सूचना पाटीमा तत्कालै टाँस्ने छ त्यसरी गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई नबुझाइएको वा नटाँसिएको कारणबाटै सम्बन्धित व्यक्तिको घर दैलामा रीतपूर्वक टाँसिएको म्याद बेरित भएको मानिने छैन । घर दैलामा टाँसिएको मितिबाटै म्याद कायम हुने छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिँदा निवेदकको नाउँमा तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक नै तामेल भएको मान्नुपर्ने ।

निवेदक विनय कुमार झा तथा निजका बाबु कुशेश्वर झा, आमा शान्तिदेवी झा तथा भाई अजय झा एकासगोलमा नरहेको भन्ने निजको जिकिर रहेको छैन । निवेदक एकल सञ्चालक रहेको विराट अटो इन्टरप्राइजेजको साबिकको वतन परिवर्तन भएको भन्ने कुराको निजले जानकारी दिएको भन्ने प्रमाणसमेत पेस गर्न सकेको अवस्था छैन । यसरी निवेदक सफा हात नलिई तथ्य लुकाई विलम्ब गरी अदालत प्रवेश गरेको देखिएको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट निजलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था देखिएन ।

निवेदकको स्थायी वतन उल्लेख गरी निजको नाउँमा जारी गरिएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको र निजका एकाघरका पिताले जानकारी पाई कानूनी कार्बाहीसमेत गरिसकेपछि तथ्य लुकाई विलम्बसमेत गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिएकोले निवेदकले बिगोबमोजिम साँवा ब्याज भरिपाउने गरी भएको मोरङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२/३/१३ मा भएको फैसलासमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिरबमोजिम आदेश गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : कृष्ण मुरारी सिग्देल
इति संवत् २०८० साल माघ २२ गते रोज २ शुभम् ।

६४

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७६-WO-०६४३, उत्प्रेषणयुक्त

परमादेश, कुलप्रसाद पोखरेलसमेत वि. श्री उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

बैंकिङ कसुर सम्बन्धमा बनेको विशेष ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २३ मा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउँदा वा म्याद तामेल गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो सूचना बुझाउन नसकिएको वा म्याद तामेल हुन नसकेको कुराको प्रतिवेदन पर्न आएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई तिस दिनसम्मको म्याद दिई अनुसन्धान भएको वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष मुद्दा दायर भइसकेको भए सो विषयको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी उपस्थित हुन राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा (विदेशीको हकमा अंग्रेजी दैनिकमा) कम्तीमा दुईपटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिने छ र त्यसरी सूचना प्रकाशन भएकोमा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई रीतपूर्वक सूचना दिइएको वा म्याद तामेल भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाहरू प्रतिकूल बिजुलीको पोलमा टाँस भई आएको म्यादको आधारमा निवेदकहरूको हकमा एकतर्फी रूपमा फैसला भएको देखियो । फैसलापछि मिति २०७६।७।१९ मा तामेल भएको पुनरावेदनको म्याद सोही वतनमा निवेदकले बुझेबाट पनि उल्लिखित सुरुको म्याद तामेली रीतपूर्वक भएको मान्न मिलेन ।

सबैखालका विवादको निरूपणका क्रममा स्वच्छ सुनुवाइको अवधारणा आकर्षित हुने भए तापनि मुख्यतः यो फौजदारी कसुरको कारबाही र किनारामा झन बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अनन्य पाटोको रूपमा पनि लिने गरिन्छ । फौजदारी कसुरको आरोप लागेको व्यक्तिले आफूउपर लागेको आरोपको जानकारी, त्यसको उचित प्रतिरक्षा गर्ने अवसर, सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइ गर्न पाउनु निजको आधारभूत अधिकारभित्र पर्दछ । सुनुवाइको मौका नै प्रदान नगरी गरिएको कुनै

पनि निर्णयले न्यायिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्छ भनी अनुमान गर्न मिल्दैन । यसकारण सुनुवाइको मौका दिनु भनेको प्राकृतिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्तको परिपालना गर्नु पनि हो । न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई व्यवस्थित, नियमित, विश्वासिलो र अनुसरणयोग्य बनाउन स्वच्छ सुनुवाइको अवधारणालाई अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य मानिन्छ । तसर्थ, प्रत्यर्थी उच्च अदालत पाटनबाट निवेदकहरूको नाउँमा जारी गरिएको समाह्वान म्याद निजहरूलाई खोजतलास गर्दा फेला नपरेको भनी वास्तविक वतनमा तामेल नगरी इनरुवा नगरपालिकाको वडा नं. ३ को बिजुलीको पोलमा टाँस गरेको भन्ने देखिएको परिप्रेक्ष्यमा उक्त म्याद रीतपूर्वक तामेल नभई उक्त बैंकिङ कसुर मुद्दाहरूमा निवेदकहरू स्वच्छ सुनुवाइको अवसरबाट वञ्चित भएको देखिने ।

निवेदक प्रतिवादीहरूको नाममा उच्च अदालत पाटनबाट नेपाल राष्ट्र बैंक, बित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागको पत्र जाहेरी परेको ०७१-CB-०१०१ र ०७१-CB-०१०७ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा मिति २०७२।०४।२२ गते निजहरूलाई खोजतलास गर्दा फेला नपरेको भनी वास्तविक वतनमा तामेल नगरी इनरुवा नगरपालिकाको वडा नं. ३ को बिजुलीको पोलमा टाँस गरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वकको नभई निजहरूले प्रतिरक्षा गर्ने मौका प्राप्त गरेको नदेखिएको र प्रतिवाद गर्ने मौकानै प्रदान नगरी भएको फैसलाले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने अवस्थासमेत नहुँदा उक्त मिति २०७२।०४।२२ को तामेली म्याद र सोको आधारमा भएको मिति २०७५।११।०५ को फैसलासमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । उल्लिखित मुद्दामा अब बयानलगायतका कार्य जो जे बुझनुपर्ने बुझी कानूनबमोजिम मुद्दाको कारबाही किनारा गर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ ।

इजलास अधिकृत: कृष्ण मुरारी सिग्देल

इति संवत् २०८० साल माघ २२ गते रोज २ शुभम् ।

६५

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-RB-०४८३, बढी भन्सार

मूल्याङ्कन, अच्युतप्रसाद शिवाकोटी वि. नीरकुमार वंशल

इन्टरनेसनल मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.ले अखबारी कागज भनी पैठारी गरेको माल वस्तुलाई सुख्खा बन्दरगाहा भन्सार कार्यालय, वीरगन्ज सिर्सियाले नेपाल सरकारबाट आ.व. २०६८/०६९ को लागि जारी गरेको भन्सार महसुल दरबन्दीको (HS code) ४८१० मित्र पर्ने देखी सो दरबन्दीमा आयात भएको वस्तुमा १५% भन्सार महसुल र १३% मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भनी उक्त प्रा.लि. लाई मिति २०६८/०२/२५ मा कर अनुमान गरी सो रकम धरौटीमा आम्दानी बाँधी कानूनले निर्धारण गरेको समयमा उक्त कार्यालयले कर निर्धारण नगरेपश्चात् मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निर्यातक FUJITO PET LTD ले इन्टरनेसनल मिडिया नेटवर्क प्रा. लि.लाई सन् १७/०२/२०१२ मा पठाएको बीजकमा (Invoice) FUJ-Inv-२०१२०२५ नं., (HS code) ४८१० र वस्तुको विवरणमा LWC paper, ७० GSM भन्ने उल्लेख भएको देखियो । आयातकर्ता इन्टरनेसनल मिडिया प्रा.लि.ले उल्लिखित सामान आयात गर्नको लागि कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंक लि. मा खोलेको प्रतीतपत्र तथा सुख्खा बन्दरगाहामा भरेको प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएको विवरण उल्लिखित निर्यातकर्ता FUJITO PET LTD को बीजकको विवरणसँग हुबहु मिलेको देखिने ।

विपक्षी पैठारी कर्ताले पैठारी गरेको कागज ६५ ग्रामभन्दा बढी अर्थात् ७० ग्राम प्रतिवर्गमिटर तौल भएको र लेपन गरिएको (Coated) कागज भएको तथ्य मालवस्तुको विवरण उल्लेख गरी बिक्रेताले जारी गरेको बिक्री बिलमा उल्लेख भएको र पैठारीकर्ता पनि प्रज्ञापनपत्रमा सामानको विवरण उल्लेख गर्दा LWC Paper ७० GSM भन्ने उल्लेख गरेकोले सो कागज अखबारी कागज नभई अन्य कागज रहेको तथ्य स्थापित भएको छ ।

पैठारी गरेको वस्तुमा के कति भन्सार महसुल र अन्य कर लाग्छ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा,

आ.व. २०६८/०६९ को लागि तोकिएको नेपालको भन्सार महसुल दरबन्दीको भाग ४८ मा सबै प्रकारका कागजहरूको बर्गीकरण गरी महसुल दर तोकिएको पाइन्छ । सो भागमा उल्लिखित ४८०१ को भन्सार दरबन्दीको उपशीर्षकमा अखबारी कागज उल्लेख गरी सो कागजमा केवल ५% मात्र भन्सार महसुल लाग्ने भनी तोकेको देखिन्छ । आयातकर्ताले पैठारी गरेको मालवस्तु निर्यातकर्ताको बीजकसमेतका कागजातमा उल्लिखित भन्सार महसुल दरबन्दीको उपशीर्षक ४८१० भनी उल्लेख गरी वस्तु पैठारी गरेको देखियो । सो उपशीर्षकअन्तर्गत पैठारी गरिने कागजमा भन्सार बिन्दुमा नै १५% भन्सार महसुल र १३% मूल्य अभिवृद्धि कर लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी पैठारीकर्ता इन्टरनेसनल मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. ले पैठारी गरेको वस्तु उपशीर्षक ४८०१ को अखबारी कागज नभई उपशीर्षक ४८१० अन्तर्गतको अन्य कागज रहेको देखिँदा भन्सार कार्यालयले मिति २०६९/०२/२५ मा १५% भन्सार महसुल र १३% मूल्य अभिवृद्धि करसमेतलाई धरौटीमा आम्दानी बाँधी पछि सोही अनुसारको कर कायम गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिँदा राजस्व न्यायाधिकरणले आयातकर्ताको कागजलाई अखबारी कागज कायम गरी गरेको फैसला कानूनसम्मत नदेखिएको हुँदा सो फैसलालाई सदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थीका कानून व्यवसायीको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

इन्टरनेसनल मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. ले पैठारी गरेको कागज भन्सार दरबन्दी उपशीर्षक ४८१० अन्तर्गतको देखिएको अवस्थामा सोही अनुसार सुख्खा बन्दरगाहा भन्सार कार्यालय, सिर्सियाले भन्सार दरबन्दीको उपशीर्षक ४८१० कायम गरी १५% भन्सार महसुल र १३% मूल्य अभिवृद्धि करसमेतलाई मिति २०६९/०२/२५ धरौटीमा आम्दानी बाँधी पछि सोही अनुसारको कर कायम गरेको निर्णयलाई उल्टी गरी पैठारी गरेको कागज भन्सार दरबन्दीको उपशीर्षक ४८०१ कायम गरी ५% भन्सार महसुल मात्र निर्धारण

गरेको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला उल्टी हुने ।

इजलास अधिकृत:- नवराज जोशी

कम्प्युटर :- शंकर सापकोटा

इति संवत् २०७४ साल आश्विन २२ गते रोज १ शुभम् ।

६६

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-CR-१४२०, ०७४-CR-१४२१, ०७४-CR-१४२५, ०७४-RC-०१३०, ०७८-RC-००९७, कर्तव्य ज्यान, प्रमोद कुर्मी वि. श्री ५ को सरकार, प्रेम कुर्मी वि. श्री ५ को सरकार, रक्षाराम कुर्मी वि., श्री ५ को सरकार वि. रामचन्द्र कुर्मी

मिसिल संलग्न जाहेरी दर्खास्त, मौकामा लेखाइएका घटना विवरणगायतका कागजात र सोमा बेहोरा लेखाउने व्यक्तिहरू र जाहेरवालाले अदालतमा आई आफ्नो मौकाको बनाइलाई समर्थन गर्दै गरिएको बकपत्र, लास जाँच प्रकृति मुचुल्का र रिपोर्टसमेतका प्रमाणबाट मिति २०४६।०२।०९ गते मलडसा बाबाको मेलामा वादविवाद र कुटपिट हुँदा सोही चोटको कारण मृतक ननकौ गोडियाको मृत्यु भएको भन्ने कुरामा विवाद नदेखिने ।

पुनरावेदक प्रतिवादीहरू प्रेम कुर्मी, प्रमोद कुर्मी र रक्षाराम कुर्मीको हकमा पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट प्रहरी प्रतिवेदन माग दाबीबमोजिम सजाय हुने ठहर्‍याई भएको फैसलालाई अन्यथा गर्नुपर्ने देखिएन । जाहेरीमा नाम उल्लेख नभएको र आफूले अदालतसमक्ष इन्कारी बयान गरेको अवस्थामा सहप्रतिवादीको पोलको आधारमा मात्र आफूलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन भन्ने पुनरावेदन जिकिर तथा यस अदालतबाट प्रत्यर्थि झिकाउने आदेश हुँदा लिइएको आधारसँगसमेत सहमत हुन सकिएन ।

मौकामा फरार रही पछि प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराइएका प्रतिवादीमध्येका रामचन्द्र कुर्मीले वारदातको समयमा म सुर्खेत गएको थिएँ भनी एलिविको जिकिर लिएको भए तापनि थप प्रमाणद्वारा आफ्नो बनाइ पुष्टि गर्न सकेको पाइँदैन ।

प्रतिवादी सन्तोषि अहिरले मौकामा र अदालतमा समेत बयान गर्दा आफूबाट अपराध नभएको भने तापनि वारदातस्थलमा उपस्थित थिइन् भन्न सकेको छैन । निजले दुवै बयानमा मेरो उपस्थितिमा प्रेम, प्रमोद र रक्षाराम कुर्मीसमेत भई मृतक ननकौलाई कुटपिट गरेको हो भनी वारदातको विस्तृत विवरण खुलाई बेहोरा लेखाउँदै आफू वारदातस्थलमा मौजुद रहेको कुरालाई स्वीकारेको देखिन्छ । निजको उक्त दुवै बयानमा आफ्नो उपस्थितिमा मृतक ननकौउपर कुटपिट भएको र आफूसमेत फर्स्ने आशंकाले वारदातस्थलबाटै भागी भारततर्फ गएको भनी बेहोरा लेखाएको पाइन्छ । यसप्रकार मिसिल प्रमाणबाट वारदातमा उपस्थित भई मृतकलाई कुटपिट गर्नमा यी दुई जना प्रतिवादीहरू सन्तोषि अहिर र रामचन्द्र कुर्मीको प्रमुख भूमिका रहेको मिसिल प्रमाणबाट पुष्टि भएको हुँदा निज दुवै जनालाई ज्यानसम्बन्धीको १३ (३) नं. अनुसार जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्‍याई भएको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसलालाई अन्यथा गरिरहनु नपर्ने ।

प्रस्तुत मुद्दामा वारदातको प्रकृति हेर्दा एकै गाउँठाउँमा बसोबास गर्ने यी प्रतिवादीहरू र मृतकबिच पुरानो रिस इवी र प्रतिशोध रहेको कारण नियोजित रूपमा मृतक ननकौलाई मार्नकै लागि भनी पूर्वयोजनाबमोजिम आक्रमण भएको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट खुल्न आएको छैन । मलडसा बाबाको मेलामा गएको समयमा सामान्य वादविवाद र झगडाको कारण कुटपिट हुँदा वारदातको २ दिनपछि घाइते भएका ननकौ गोडियाको मृत्यु हुन गएको देखिन्छ । वारदात घटाउनको लागि प्रतिवादीहरूमध्ये कसैले पूर्वयोजना बनाई बाटो छेकी घेरा हाली बसेको भन्ने अवस्था पनि देखिँदैन । प्रतिवादीहरू मेला छोडी केहीपर खेतमा गई बसेको अवस्थामा मृतक ननकौ र निजकी भाउजू राधा त्यसै बाटो हुँदै आएपछि वादविवाद र कुटाकुट सुरु भएको भन्ने देखिन्छ । वारदातमा हातहतियार र नियोजित रूपमा लुकाइराखेको चिजवस्तुको प्रयोग

भएको भन्ने पनि देखिएको छैन । यस अवस्थामा यी प्रतिवादीहरूलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने हुँदा निजहरूलाई जनही ५/५ वर्ष कैद सजाय गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको रायसमेत न्यायोचित नै देखिने ।

बाँके जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०४९।१।१८ र २०५४।७।११ को फैसला उल्टी गरी प्रतिवादी सन्तोषि अहिरलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) नं. बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर्‍याई अ.बं. १८८ नं.बमोजिम ५ वर्ष मात्र कैद सजायको राय प्रस्ताव गरी तथा प्रतिवादीहरू प्रेम कुर्मी, प्रमोद कुर्मी र रक्षाराम कुर्मीलाई ज्यानसम्बन्धीको १७(३) नं.बमोजिम जनही २ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरी मिति २०५१।१२।१४ मा र प्रतिवादी रामचन्द्र कुर्मीलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं.बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर्‍याई अ.बं. १८८ नं.बमोजिम ५ वर्षमात्र कैद सजायको राय प्रस्ताव गरी मिति २०६७।२।२३ मा भएको फैसला मिलेको हुँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- फणेश्वरी घिमिरे

कम्प्युटर :- शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल मंसिर ६ गते रोज ४ शुभम् ।

६७

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-RB-०४५०, अन्तःशुल्क (आ.व. २०६५/०६६), आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बुटवल वि. विनायक मोटर्स प्रा.लि.

सोही मितिको राजपत्रको सूचना नं.३ अनुसार ऐनको दफा ६बमोजिम अन्तःशुल्क अधिकारीको अधिकार क्षेत्र तोक्ने प्रयोजनको लागि प्रकाशित गरेको सूचनामा रुपन्देही, पाल्पा र तत्कालीन नवलपरासी जिल्लाको दाउन्नेदेखि पश्चिमको भागमा रहेका करदाताको लागि अन्तःशुल्क अधिकारी रुपन्देही जिल्ला स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भैरहवालाई तोकिएको पाइयो । यी करदाता पनि रुपन्देही जिल्लाका रहेकोले निजको अन्तःशुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार आन्तरिक राजस्व कार्यालय

बुटवलका प्रमुख कर अधिकृतलाई नै रहेको कुरामा बिवाद रहेन ।

न्यायाधिकरणले आफ्नो निर्णयाधारमा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३क.(१) को कानूनी व्यवस्था उद्धृत गरी पैठारी हुने वस्तुमा भन्सार कार्यालयले नै अन्तःशुल्कको निर्धारण र असुल गर्ने हो । अन्य बिक्रीको विन्दुमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गर्ने होइन । प्रस्तुत मुद्दामा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ५ अन्तर्गत मिति २०६८/०६/३० को नेपाल राजपत्र खण्ड ६१, संख्या २५ मा प्रकाशित भएको सूचना अनुसार उक्त अधिकार आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृतलाई तोकिएकोमा सोअगाबै २०६८/०६/२७ मा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृतले अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको निर्णय अधिकारक्षेत्रको दृष्टिकोणले त्रुटिपूर्ण हुने भनी खारेज गरेको देखिन्छ । माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएबमोजिम आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बुटवलले करदाता विनायक मोटर्सको अन्तःशुल्क सम्बन्धमा निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार नेपाल राजपत्र खण्ड ५२, संख्या १, मिति २०५९/०१/०२ मा प्रकाशित सूचना नं. २ ले प्राप्त गरिसकेको हुँदा उक्त निर्णयलाई सदर गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय क्षेत्राधिकार बाहिरको भन्न सकिने अवस्था नहुँदा राजस्व न्यायाधिकरण पोखराको फैसला सदर गरिपाउँ भन्ने विनायक मोटर्सका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

राजस्व न्यायाधिकरण पोखराले विनायक मोटर्सको आ.व. २०६५/०६६ को अन्तःशुल्क सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बुटवलले गरेको निर्णयमा क्षेत्राधिकारको अभाव देखाई खारेज गर्ने गरी भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब, पुनः इन्साफको लागि जे जो बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी निर्णय गर्नु भनी विनायक मोटर्सको तर्फबाट तारेखमा रहेकालाई राजस्व न्यायाधिकरण पोखरामा हाजिर हुने तारेख तोकी र सोको जानकारी आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बुटवललाई दिई पुनः इन्साफको

लागि पठाउने ।

इजलास अधिकृत:- नवराज जोशी

कम्प्युटर :- शंकर सापकोटा

इति संवत् २०७४ साल आश्विन २२ गते रोज १ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७४-RB-०४५१, अन्तःशुल्क (आ.व. २०६६/०६७), आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बुटवल वि. विनायक मोटर्स प्रा. लि.
- ०७४-RB-०४५२, मू.अ.कर (आ.व. २०६५/०६६), आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बुटवल वि. विनायक मोटर्स प्रा. लि.
- ०७४-RB-०४५३, मू.अ. कर (आ.व. २०६६/०६७), आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बुटवल वि. विनायक मोटर्स प्रा. लि.

६८

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-CR-१७१५, ०७५-CR-००८५, वैदेशिक रोजगार कसुर, सुकबहादुर गुरुङ वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. सुकबहादुर गुरुङसमेत

जाहेरवालाको श्रीमती चिजामायाले यी प्रतिवादी सुकबहादुर गुरुङको नाममा IME मार्फत ३ लाख रुपियाँ पठाएको तथ्य जाहेरवालाबाट पेस भई मिसिल सामेल रहेको IME रसिदबाट देखिन्छ । सो रकम यी प्रतिवादीले वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछु भनी लिएको हो वा लेनदेनको लागि लिएको हो भन्ने सम्बन्धमा, प्रतिवादीले उक्त रकम ब्याजमा लिएको हो भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर उक्त लेनदेन कारोबारको कुनै लिखत पेस भएको देखिँदैन र लिखतविना नै रकम लिनुदिनु गर्नुपर्नेसम्मको परिस्थिति रहेको भरपर्दो आधार प्रमाण केही पेस भएको छैन । सो रकम मैले लिएँ होइन भनी यी प्रतिवादीले भन्न सकेको छैन र

विनालिखत सो रकम लेनदेन स्वरूप भराउन मिल्ने अवस्थासमेत रहँदैन। जाहेरवालाले जाहेरीमा आफूलाई कुर्किस्थान पठाउने भनी यी प्रतिवादीले श्रीलंकासम्म पुर्‍याई अलपत्र पारी छाडेको भन्ने वेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ भने जाहेरवाला आफैं श्रीलंकासम्म जानुपर्ने प्रयोजन र सोको सम्भावित परिस्थिति यी प्रतिवादीले खुलाउन सकेको छैन। जाहेरवालाले पेस गरी मिसिल सामेल रहेको श्रीलंकाको इमिग्रेशनको कागज हेर्दा जाहेरवाला Tourist भिषामा २४।०७।२०१६ सम्म श्रीलंकामा बस्न पाउने गरी श्रीलंका प्रवेश गरेको देखिन्छ। यसप्रकार जाहेरवालाको भनाइलाई निजले पेस गरेको लिखत प्रमाणहरूले पुष्टि गरेको देखिएको र यी प्रतिवादी र जाहेरवालाबिच लेनदेन कारोबार हुनेसम्मको सम्बन्ध परिस्थिति रहेको भन्ने तथ्य यी प्रतिवादीले पुष्टि गर्न नसकी जाहेरवालाको भनाइमा सत्यता देखिएकाले सो कारोबार वैदेशिक रोजगारको नभई लेनदेनको रहेछ भन्न सकिने अवस्था रहेको पाइएन। साथै प्रतिवादी सुकबहादुरले IME बाट लिएको ३ लाखमध्ये २ लाख रुपियाँ प्रतिवादी बिजय भन्ने बलबहादुर गुरुङले लिएको भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्ने कुनै लिखत प्रमाण पेस हुन नसकेको र निज प्रतिवादी बलबहादुरले अनुसन्धानको बयानमा सो तथ्यलाई स्वीकारेको भए तापनि अदालतमा अस्वीकार गरेको र उक्त बयानलाई पुष्टि गर्ने अन्य थप प्रमाण मिसिल संलग्न रहेको नपाइएको समेत हुँदा निज प्रतिवादी सुकबहादुर गुरुङको हकमा सुरु फैसलालाई अन्यथा गर्नुपर्ने नदेखिने।

सबुत प्रमाणसहित दाबी नभएकोमा अदालतले अनुमानका आधारमा खर्च भराउन नमिल्ने भनी (नेपाल सरकार विरुद्ध गुर्दा बहादुर राईसमेत भएको ०७०- CR-०७१० को वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दा) यस अघि व्याख्यासमेत भइसकेको छ। उक्त कानूनी सिद्धान्तसमेतको आधारमा विनातोस सबुद प्रमाण अभियोग दाबीबमोजिम आतेजाते खर्च र होटल खर्चसमेत भराउन मिल्ने नदेखिएको हुँदा सोतर्फको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत

हुन नसकी सुरु वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको फैसलालाई अन्यथा गर्नुपर्ने नदेखिने।

प्रतिवादी बिजय गुरुङ भन्ने बलबहादुर गुरुङलाई सफाइ दिने गरी भएको सुरु फैसला उल्टि गरी निजलाई समेत सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसमेत पुग्नसक्ने नदेखिई यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउँदा लिइएको आधार कारणसँगसमेत सहमत हुन सकिने।

सुरु बैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट प्रतिवादी सुकबहादुर गुरुङले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति नलिई जाहेरवालाबाट रु.३,००,०००।- लिई जाहेरवालालाई पठाउँछु भनेको देश कुर्किस्थान नपठाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा निजलाई ऐ. दफा ४३ बमोजिम ३ वर्ष कैद र रु. ३,००,०००।- जरिवाना हुने र निजबाट जाहेरवालाले बिगो रु. ३,००,०००।- र सोको ५०% ले हुने रु. १,५०,०००।- हर्जाना भरिपाउने तथा प्रतिवादी बिजय गुरुङ भन्ने बलबहादुर गुरुङले कुनै पनि रकम लिएको भन्ने भनाइ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको हुँदा निजले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने साथै अभियोग दाबी बमोजिमको बिगो रु. ४,७०,०००।- तथा आउदा जाँदाको खर्च र होटल खर्च रु. १,४०,८४२।-समेत भराइपाउँ भन्ने हदसम्म अभियोग दाबी पुग्न सक्दैन भन्ने ठहर गरी मिति २०७४।८।३ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- फणेश्वरी घिमिरे

कम्प्युटर :- शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल मंसिर ६ गते रोज ४ शुभम्।

६९

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७२-CR-००३४, ०७२-CR-०५१७, ०७२-CR-१४२९, अपहरण, जयनुल हक वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. रमेश चौधरीसमेत, सरोज कुमार ठाकुर वि. नेपाल सरकार प्रतिवादीहरूमध्ये रमेश चौधरी र लालबाबु

महतो बरामदी मुचुल्का हुँदाका बखत पक्राउ परेको देखिएको छ । तर जाहेरी दिँदा यी प्रतिवादीहरूको भूमिका के थियो भन्ने सम्बन्धमा किटानी उल्लेख हुन सकेको देखिँदैन । अपहरणमा परेका चन्देश्वर मिश्रले मौकामा कागज गर्दा पनि अन्य प्रतिवादीहरूले आफूलाई अपहरण गर्दाको बखत निभाएको भूमिकाका सम्बन्धमा किटानी उल्लेख गरेको देखिन्छ तर यी प्रतिवादीहरूका हकमा उल्लेख गर्दा अँध्यारोमा बस्नेमध्येका २ जना व्यक्तिमा यी प्रतिवादीहरू हुनुपर्छ भन्ने शङ्का लाग्छ भन्नेसम्मको बेहोरा लेखाएको देखिन्छ । प्रतिवादी रमेश चौधरीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको र मिति २०६५।८।१९ गते बिहान सनोखडा पर्साको बाटोमा दौडधुप भागाभाग भएको देखी म सो ठाउँमा जाँदा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो भनी आफ्नो बेहोरा लेखाएको देखिन्छ । प्रतिवादीमध्येका लालबाबु महतोले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा पनि मिति २०६५।८।१९ गते बिहान सनोखडा पर्साको बाटोमा मानिसहरू दौडधुप भागाभाग गरेको देखी सो ठाउँमा जाँदा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो भनी आफ्नो बेहोरा लेखाएको देखिन्छ । बुझिएका अन्य व्यक्तिहरू वारदातको प्रत्यक्षदर्शी रहेको देखिँदैन । अपहरित व्यक्तिले नै यी प्रतिवादीहरूको कसुरमा संलग्नताका सम्बन्धमा स्पष्ट बेहोरा लेखाउन सकेको नदेखिएको अवस्थामा अन्य बुझिएका व्यक्तिहरूले सुनेको भनी लेखाएको बेहोरालाई आधार मानी यी प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहराउन मिल्ने देखिएन ।

प्रतिवादीहरू विन्दालाल राय र रानी साहका हकमा विचार गर्दा अपहरणका बखत प्रयोग भएका मोबाइलको सिमकार्डहरू यी व्यक्तिहरूको नाममा रहेको कारण प्रतिवादी बनाइएको देखिन्छ । अपहरणकारीहरूले अपहरणपछि फिरौती रकम माग्दा मोबाइल नं ९८०४८६३५९८ र ९८०४८६३५९६ नम्बरहरू प्रयोग भएको भन्ने अभियोग दाबीबाट देखिन्छ । यी नम्बरहरूमध्ये ९८०४८६३५९८ को सिमकार्ड प्रतिवादीमध्येका विन्दालाल रायको

नाममा र ९८०४८६३५९६ को सिमकार्ड रानी साहको नाममा रहेको भन्नेसमेत अभियोग दाबीबाट देखिन्छ । तर प्रतिवादीमध्येका विन्दालाल रायले अदालतमा बयान गर्दा उक्त मोबाइल नम्बरको सिम आफ्नो नाममा दर्ता रहेको भन्ने तथ्यलाई इन्कार गरेको देखिन्छ र साथै आफ्नो मोबाइल कहिल्यै पनि अपराधिक कार्यमा प्रयोग नगरेको र गर्न पनि नदिएको भनी लेखाएको देखिन्छ । अर्का प्रतिवादी रानी साहले अदालतमा बयान गर्दा पनि आफ्नो मोबाइल नम्बर ९८०४८६३५९८३ को मोबाइल हराएकोले बन्द गरेको छु, ९८०४८६३५९६ को मोबाइल नम्बर मेरो होइन भनी अभियोग माग दाबीबाट सफाई पाउन माग गरेको देखिन्छ । कसुरदार ठहर भएका अन्य प्रतिवादीहरू र वादी पक्षका कुनै पनि साक्षीले यी फोन नम्बरहरू यी प्रतिवादीहरूले जानीजानी अपराधिक कार्यमा प्रयोग गर्न दिएको भनी लेखाउन सकेको देखिँदैन । यो स्थितिमा यी प्रतिवादीहरूका हकमा पनि अभियोग मागदाबीबमोजिमको सजाय हुनुपर्ने भनी वादी नेपाल सरकारकातर्फबाट लिइएको पुनरावेदन जिकिरमा सहमत हुन सकिएन ।

चन्देश्वर मिश्रको अपहरणको कसुरमा सुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।३।२० मा प्रतिवादीहरू रमेश चौधरी, लालबाबु महतो, विन्दालाल राय र रानी साहलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने ठहराएको हदसम्म सदर हुने र प्रतिवादीहरू विनोद कुमार यादव, इन्द्रजित यादव, विजय कुमार यादव, गणेश कुमार महतो, जयनुल हक र सरोज ठाकुरको हकमा केही उल्टी गरी निज प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको १ र ३ नं. विपरीतको कसुरमा जनही ऐ. महलको ३ नं.बमोजिम ७ वर्ष कैद र सङ्गठित रूपमा कसुर गरेबापत सोही महलको ७ नं.बमोजिम थप २ वर्ष कैद गरी जम्मा ९ वर्ष कैद हुने, सोही महलको ३ नं.बमोजिम रु. ५०,०००।- जरिवाना हुने, सोही महलको १२ नं. बमोजिम फिरौती लिएको रकम रु.१,००,०००।- जाहेरवालाले प्रतिवादीहरूबाट फिर्ता पाउने,

क्षतिपूर्तिबापत रु. ५०,०००/- भराइपाउने र साथै प्रतिवादीहरूलाई बिगोबमोजिम जरिवानासमेत हुने ठहराई पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०७०।०२।२२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- शिव बहादुर थापा

कम्प्युटर:- राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७९ साल जेठ २३ गते रोज २ शुभम्।

७०

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ७३-CI-०६३६, ०७३-CI-०७९४, अंश दर्ता, तेतरी देवी कलवारको वि. ब्रिजेश प्रसाद गुप्तासमेत, राम सेवक प्रसाद कलवारको वि. ब्रिजेश प्रसाद गुप्तासमेत

पुनरावेदक प्रतिवादी तेतरी देवीको नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं. ८४० को जग्गा मिति ०६५।१२।१२, र.नं. ४७६७/ख निजले विद्यार्थी जागरण मञ्चबाट राजीनामा पारित गरी प्राप्त गरेको देखिन्छ। सो राजीनामा लिखतको कैफियतमा मैले बहिनीलाई दाइजो दिनुपर्ने रुपियाँबापत जग्गा खरिद गरिदिएको भनीसम्म जनिएको देखिन्छ। सो जग्गाको लिखतको कैफियतमा दाइजोबापत दिनुपर्ने रकम भनी उल्लेख भए तापनि सो दाइजोको रकम यो यति दिनुपर्ने बाँकी रहेको र दिन सक्ने हैसियत दाजुमा रहेको भनी पुष्टि गर्नुपर्ने भार यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूमा रहन्छ। सामान्यतया विवाह हुँदा नै दाइजो दिने प्रचलन हाम्रो समाजमा रहेको देखिन्छ। विवाह भएको धेरैपछि दाइजो रकमबापत दिनुपर्ने भनी कुनै लिखतमा लेखिँदैंमा सो कुरा वस्तुनिष्ठ तथ्य प्रमाणले पुष्टि नगरे सम्म सत्य साँचो भनी अनुमान गर्न नमिल्ने।

पुनरावेदक तेतरी देवीको विवाह कहिले भएको र सो विवाह हुँदा दाइजो दिनुपर्ने के कति रकम बाँकी थियो र त्यति रकम दाइजो दिन सक्ने हैसियत निजको दाजुको थियो थिएन भन्ने कुराको प्रमाण यी पुनरावेदक प्रतिवादीले पुर्‍याउन सकेको देखिँदैन। यसरी लिखतमा लेखिएकै भरमा अन्य अंशियारहरूलाई नैसर्गिक अंश हकबाट वञ्चित गर्दा न्यायको मर्म पुग्न सक्दैन। यसरी

माथि विवेचित आधार प्रमाणहरूसमेतबाट यी दाबीको कि.न.को जग्गा निजका दाजुले नै आफ्नै पैसा हाली आफ्नी बहिनीको नाउँमा खरिद गरिदिएको कुरा पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा सगोलको अवस्थामा खरिद गरेको जग्गा सबै अंशियारहरूको समान अंशहक लाग्ने प्रकृतिको देखिँदा उक्त कि.नं. ८४० को जग्गा बन्डा लाग्ने नै देखिने।

कि.न.२३६ को जग्गा वादीहरूले आफ्नै श्रम, सिप रोजगारबाट खरिद गरेको कुरा यी दुई जना पुनरावेदक प्रतिवादीहरूबाहेक अन्य समानस्तरका प्रतिवादीहरूले स्वीकार गरेको देखिन्छ। यसरी वादीहरूले मावलीतर्फ बसी शिक्षा दीक्षा हासिल गरी आफ्नै परिश्रम र प्रयत्न बाट उक्त जग्गा खरिद गरेको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएको हुँदा उक्त जग्गा वादीहरूको निजी आर्जनको बन्डा नलाग्ने प्रकृतिको देखियो।

वादीहरूको नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं. २३६ को जग्गा निजी आर्जनको देखिँदा सो कि.नं. २३६ को जग्गा बन्डा नलाग्ने र सगोलको अवस्थामा खरिद गरेको प्रतिवादी तेतरीदेवीको नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं. ८४० को जग्गा बन्डा लाग्ने भई सो कि.नं. ८४० जग्गासमेतबाट ५ भागको १ भाग वादीहरूले अंश पाउने ठहर्‍याई सुरु बारा जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७२।१०।११ मा भएको मिलेकै देखिँदा सदर हुने। इजलास अधिकृत:- सुमनप्रसाद कुशवाहा

इति संवत् २०८० साल मंसिर १७ गते रोज १ शुभम्।
■ यसै लगाउको ०७३-CI-०७९३, अंश दर्ता, रामसेवक प्रसाद कलवार वि. तेतरी देवी कलवारसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

७१

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७३-CR-०७४१, ज्यान मार्ने उद्योग, तुल्सीराम चमार वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदक प्रतिवादीउपर मिति

२०७१।१०।२३ गते जाहेरवालाका श्रीमान् श्रीमतीउपर बञ्चरो प्रहार गरी ज्यान मार्ने उद्योग गरेको भनी मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १, १५ नं. को कसुरमा सजाय माग दाबी गरी अभियोग पत्र परेको देखियो । मिसिल संलग्न घा केस फारामबाट जाहेरवाला र निजकी श्रीमतीको टाउकोमा घाउ चोट रहेको देखिन्छ भने सोही दिनको वारदातमा यी जाहेरवालासमेतका व्यक्तिहरूले यी पुनरावेदक प्रतिवादीको श्रीमती र दिदीलाई कुटपिट गरेको भनी निजहरूको फिराद परेको कुटपिट मुद्दामा भएको फैसलाउपर यी जाहेरवालाहरूको तर्फबाट परेको पुनरावेदनसमेत आज लगाउमा पेस हुन आएको छ । सो मुद्दामा प्रत्यर्थी वादीहरूलाई समेत चोट पटक लागी सो चोटपटक यी जाहेरवालाका श्रीमान् श्रीमतीले गरेको भन्ने ठहर भई निजहरूलाई सजायसमेत भएको फैसला आजै सदर भएको छ । यसरी दुवै पक्षबिच वादविवाद हात हालाहाल भई दुवै पक्ष भएको तथ्यमा यहाँ विवाद देखिएन ।

मिसिल संलग्न जाहेरवाला रामगोपाल चमारको घाउ जाँच केस फारामबाट टाउकोको भागमा चोट रहेको तर Not Fatal भन्ने देखिएको साथै निजको घाउ जाँच केस फाराममा Axe ले हानेको भनी उल्लेख गरेकोमा सो बञ्चरो बरामद हुन सकेको देखिएन । यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीलाई वारदात मितिमा जग्गाको विषयमा बादविवाद भई पहिला जाहेरवालाको श्रीमतीलाई धारिलो हतियार बञ्चरोले प्रहार गरी घाइते बनाएको अवस्थामा उक्त झगडा छुट्टयाउन जाँदा जाहेरवालालाई समेत सोही बञ्चरोले प्रहार गरी घाइते बनाएकोमा छिमेकीहरूसँग गुहार माग्दा निजहरू वारदात स्थलमा आएपछि प्रतिवादी भागेको हुँदा प्रतिवादीलाई कानूनबमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी जाहेरी परेको भए तापनि यी प्रतिवादीहरूले पीडितहरूको ज्यानै लिनुपर्नेसम्मको मनसाय के कुन कार्य वा पूर्वसिद्दीबाट उत्पन्न भएको भनी जाहेरी दरखास्तमा लेखाउन सकेको देखिँदैन । त्यस्तै ज्यान लिने उद्देश्यले प्रतिवादीहरूले के कस्तो पूर्वयोजना

वा तयारी गरेका थिए भन्ने कुरासमेत उक्त जाहेरीमा उल्लेख भएको नपाइने ।

प्रतिवादी तुल्सीराम चमारका साक्षी मुन्नी धोवीसमेतले जाहेरवाला र प्रतिवादीका बिचमा जग्गाको बारेमा वादविवाद सुरु भई कुटपिट भएको थियो जाहेरवाला रामगोपाल चमार, उनको श्रीमती निर्मला चमार तथा प्रतिवादी तुल्सीरामकी श्रीमती र निजकी दिदीका बिचमा झगडा भएको थियो । प्रतिवादी तुल्सीराम चमार उक्त झगडामा उपस्थित थिएनन् भनी प्रतिवादीको अदालतको इन्कारी बयानलाई समर्थन हुने गरी बकपत्र गरिदिएको पाइन्छ । यसरी जाहेरवाला तथा निर्मला चमारका शरीरमा चोटपटकहरू परेको देखिए पनि प्रतिवादीको यी जाहेरवालासमेतको ज्यानै लिनुपर्नेसम्मको पूर्वसिद्दी रहेको नदेखिनुका साथै भने लागेका चोटपटकबाट पनि ज्यानै लिने मनसायले हानेको भन्ने देखिँदैन । प्रतिवादीले ज्यानै लिने मनसायले हानेका भनी जाहेरवालासमेतले बकपत्र गरिदिए पनि तेस्रो पक्षका उपस्थितिका कारण थप प्रहार गर्नबाट रोकेको कारण ज्यान मर्न नपाएको भन्ने देखिँदैन । हार गुहार गरेको कुरामा जाहेरवालाको जाहेरी र घाइते निर्मलाको अनुसन्धानको कागज र निजहरूको बकपत्र एकआपसमा बाझिएको देखिन्छ । ज्यान मार्ने उद्योगको कसुर हुनलाई ज्यान मार्ने मनसायले हानेको र कुनै कारणले मर्न नपाएको स्थिति हुनु अनिवार्य हुनुपर्छ र ज्यानै मार्ने मनसायले प्रतिवादीले हानी घाइते बनाएका र तेस्रो पक्षका उपस्थितिका कारण ज्यान मर्न नपाएको भन्नेसमेत निर्विवाद रूपमा पुष्टि हुनपर्नेमा त्यसरी सो कुरा अन्य प्रमाणले पुष्टि गरेको पाइएन ।

जाहेरवालाको भनाइ र वारदात घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भएको भनिएकी जाहेरवालाको श्रीमती निर्मला चमारको एकआपसको भनाइ फरक फरक रहेको पाइन्छ । राम गोपाल चमारले जाहेरी दिदा प्रतिवादीले पहिला निर्मला चमारलाई र त्यसपछि आफूलाई बञ्चरोले हानी घाइते बनाएको भन्ने उल्लेख गरेका छन् । भने घाइते भनिएकी निर्मलाले

अनुसन्धानको क्रममा कागज गर्दा प्रतिवादी तुल्सीराम चमारले आफ्ना श्रीमानलाई लाठी, बच्चरोले प्रहार गर्दा तत्काल आफूले हार गुहार गरी बचाउ गर्न गएकोमा आफूलाई पनि टाउकोमा, घाँटीमा प्रहार गरेको भनेबाट एउटै घटनामा दुई जनाको भनाइ फरक फरक रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी पीडितको घाउ जाँच केस फाराममा प्रतिवादीहरूले Axe ले प्रहार गरेको भनी उल्लेख गरेपनि सो बच्चरो बरामद भएको पाइएन भने टाउकोको भागमा चोट रहेको तर Not Fatal भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी निर्मला चमारको घाउ जाँच केस फारामबाट पनि टाउकोको भागमा चोट रहेको देखिई कुन हतियार प्रयोग भएको उल्लेख गर्न नसकी । Looking भन्नेसम्म देखिन्छ । यसबाट मौकामा भएको घा जाँच केस फारामबाट पीडितको अवस्था ज्यान मर्ने हदसम्मको गम्भीर रहेको भन्ने देखिँदैन । निजहरूबिच सामान्य वादविवाद भएको कारणले कुटपिटसम्म भएको कुरा पीडितहरू र प्रतिवादीहरूले स्वीकार गरेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । यसरी पीडितहरूको ज्यान मार्ने गरी प्रतिवादीहरूको पूर्वतयारी र ज्यान मार्ने मनसायसमेत रहेको भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्ने यथेष्ट आधार प्रमाणहरू वादी पक्षले पेस गर्न नसकेको अवस्थामेतबाट प्रतिवादीहरूले ज्यान मार्ने उद्योगको कसुर गरेको भन्न नमिल्ने ।

प्रतिवादीहरूबिच कुटपिट भई प्रतिवादीहरूकै चोटबाट पीडितहरू घाइते भएको देखिए तापनि निजहरूबिच पूर्वरिसइवी र ज्यान मार्नेसम्मको मनसाय रहेको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको, घाउँ जाँच केस फाराम, बकपत्रसमेतबाट पीडितको शरीरमा लागेको घाउ चोटको प्रकृति ज्यान मर्नेसम्मको गम्भीर भएको नदेखिएको अवस्थामा ज्यान मार्ने उद्योगको कसुर कायम गरी सजाय गर्न नमिल्ने ।

प्रतिवादीउपर ज्यान मार्ने उद्योगको कसुर कायम हुन नसक्ने भई पक्षबिच कुटपिटसम्म भएको देखिएको अवस्थामा वारदातलाई कुटपिटतर्फ परिणत गर्नुपर्नेमा प्रतिवादी तुल्सीराम चमारलाई अभियोग दाबीबमोजिम कसुर कायम गरी सजाय

गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जबाट मिति २०७३।०२।१८ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादी तुल्सीराम चमारले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा कुटपिटमा परिणत हुने ।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्लासे

कम्प्युटर: शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल माघ २ गते रोज ३ शुभम् ।

७२

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७४-CI-०७३३, अंश चलन, विजया लामा (गुरुङ) वि. ललितामाया गुरुङसमेत

पुनरावेदक वादी र प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूबिच नाता सम्बन्धमा विवाद नभएको र पुनरावेदक वादीहरूले अंश पाउने ठहर्‍याई भएको फैसलाउपर प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन परेको अवस्था नदेखिँदा वादीले प्रतिवादीहरूबाट अंश पाउने तथ्यमा अन्यथा देखिएको छैन । जहाँसम्म पुनरावेदक वादीले आफ्नो ज्ञानसिपले आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट खरिद गरेको स्कुटर बन्डा नलाग्ने सम्पत्ति बन्डा गरेको फैसला मिलेको छैन भन्ने वादीको पुनरावेदन जिकिर छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा पुनरावेदक वादी तथा प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू एकासगोलमा नै रहेको भन्ने वादी लेखबाट नै देखिन्छ । निजहरू सगोलमा रहेको अवस्थामा सम्पूर्ण परिवारका सदस्यहरूले आर्जन गरेको सम्पत्ति सगोलमा रहेको र सगोलमा रहेको अवस्थामा खरिद गरेको सम्पत्ति पनि सगोलको नै मान्नुपर्ने हुन्छ । पुनरावेदक वादीले बा.२९ प. ५७० नं. को स्कुटर आफूले यसरी आर्जन गरेको बन्डा नलाग्ने यस्तो सम्पत्तिबाट खरिद गरेको भनी कुनै पनि प्रमाण पेस गर्न सकेको अबस्था देखिँदैन । यस स्थितिमा सगोलमा रहँदा सगोलको सम्पत्तिबाट खरिद गरेको स्कुटर बन्डा लाग्ने ठहर्‍याएको सुरु तथा उच्च अदालतको फैसला मनासिब नै देखिने ।

प्रत्यर्थी प्रतिवादी मिनबहादुरको नाउँको

कि.नं. ३३१ को जग्गासमेत बन्डा लाग्नु पर्ने हो भन्ने पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादीहरूले पेस गरेको तायदाती फाँटबारीमा उल्लिखित मिनबहादुर गुरुङको नाउँको कि.नं. ३३१ को जग्गा बन्डा नलाग्ने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी मिनबहादुर गुरुङको नाउँ दर्तामा रहेको काभ्रेपलान्चोक जिल्ला पाँचखाल गा.वि.स. वडा नं. ५ को कि.नं. ३३१ को जग्गा प्रतिवादी मिनबहादुर गुरुङले लड्नुविर दुनुवारबाट मिति २०४५।४।२७ मा हालैको बक्सपत्रबाट प्राप्त गरेको देखिन्छ । लिखतको प्रकृतिबाट उक्त जग्गा सगोलको सम्पत्ति हाली खरिद गरेको अवस्था नदेखिई प्रतिवादी मिनबहादुरले बक्सपत्र नाता सम्बन्ध बाहिरका ब्यक्तिबाट प्राप्त गरेको देखिँदा उक्त कि.नं. ३३१ को जग्गा निजको निजी आर्जनको सम्पत्ति रहे भएबाट सो जग्गा बन्डा नलाग्ने गरी भएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।५।२५ गतेको फैसलालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नदेखिने ।

सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिमध्ये कि.नं. ३३१ को घर जग्गाबाहेक अन्य सम्पत्ति बन्डा लाग्ने ठहर गरी भएको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।५।२५ गतेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत :- कृष्ण मुरारी सिग्देल, चन्दा बेलबासे

कम्प्युटर :- शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल माघ ४ गते रोज ५ शुभम् ।

यसै लगाउको निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७४-सी-०७३४, दूषित लिखत बदर, विजया लामा (गुरुङ) वि. ललितामाया गुरुङसमेत
- ०७४-सी-०७३५, माना चामल, विजया लामा (गुरुङ) वि. ललितामाया गुरुङसमेत

७३

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७५-सी-०९४४, जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय बदर, योगेन्द्र पोखरेल वि. काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नं. १० नयाँ बानेश्वर स्थित कार्यालय रहेको अमरावती सहकारी संस्था लिमिटेडसमेत

पुनरावेदक वादी ब्रजेश बस्नेतसमेत सञ्चालक समितिमा सहभागी रहेको कम्पनीले अमरावती बहुउद्देश्यीय सहकारी लि.बाट पूर्व रुटमा बस सेवा संचालनार्थ कर्जा लिई बस सेवा सञ्चालन गरेकोमा कम्पनी घाटामा गएको अवस्था हुँदा उक्त बस सेवा बन्द हुन गएकोले सबै सञ्चालकहरूले दामासाहीले उक्त कर्जा रकम बुझाउने भनी मिति २०६७।०६।०७ मा सञ्चालक समितिको निर्णय भई सो निर्णय अनुसारको रकम पुनरावेदकले नबुझाएको हुँदा पुनरावेदक उक्त संस्थाको सञ्चालक तथा सदस्यको हैसियतले निजको जिम्मेवारी कर्तव्य र दायित्वबमोजिम उच्च अदालत पाटनबाट निजको नाउँमा रहेको जग्गा रोक्का राख्ने गरी गरेको फैसलालाई अन्यथा गरिरहनु नपर्ने ।

पुनरावेदक वादी ब्रजेश बस्नेतको श्रीमती शारदा बस्नेतसँग विपक्षी कम्पनीहरू भुवनेश्वरी ट्रेडिङको तथा अमरावती सहकारीको कुनै सम्बन्ध रहेको भन्ने देखिँदैन । निज शारदा बस्नेत उक्त संस्थाको सदस्य वा सेयर होल्डरसमेत देखिँदैन । तर पुनरावेदक शारदा बस्नेतसमेतको नाममा दर्ता कायम रहेको काठमाडौँ जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ३ महाराजगन्जस्थित कि.नं. ६३ र २१ को जग्गाहरूसमेत रोक्का राख्ने गरी मालपोत कार्यालयबाट मिति २०६९।०२।०१ मा निर्णय भएको देखिन्छ । निजको नाउँमा दर्ता कायम भएको जग्गाहरू रोक्का राख्नका लागि निज पुनरावेदक शारदा बस्नेतले उल्लिखित कानूनबमोजिम विपक्षीहरूको संस्थाबाट ऋण लिई बाँकी बक्यौता वा हिनामिना गरेको हुनुपर्दछ । यस्तो अवस्थासमेत नदेखिँदा पुनरावेदक वादी शारदा

बस्नेतसमेतको नाममा दर्ता कायम रहेको काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ३ महाराजगन्जस्थित कि.नं. ६३ र २१ जग्गा रोक्का राख्ने गरी मिति २०६९।०२।०१ मा मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला कानून सङ्गत देखिएन।

अमरावती बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. बैंकिङ कार्यालयको अनुरोधपत्रको आधारमा रोक्का रहेका पुनरावेदक वादीहरूको जग्गा फुकुवा नगर्ने गरी मिति २०६९।०२।०१ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंबाट भएको निर्णय केही उल्टी भै शारदा बस्नेतसमेतको नाममा दर्ता कायम रहेको काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ३ महाराजगन्जस्थित कि.नं. ६३ र २१ को जग्गाहरूलाई २ भाग गरी २ भागको १ भाग शारदा बस्नेतको नाउँमा रोक्का फुकुवा हुने।

इजलास अधिकृत :सविना तामाङ

कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल फागुन १ गते रोज ३ शुभम्।

७४

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७०-WO-०४२८, उत्प्रेषण, शिव कुमारी राईसमेत वि. मालपोत कार्यालय झापासमेत

प्रत्यर्थीमध्येका बुद्धीप्रसाद खनालले मिति २०७०।१।९ मा नक्सा सुधारका लागि निवेदन दिँदा कि.नं.१९९३ र कि.नं.१९९५ का कित्ता जग्गामा भोगबमोजिम नमिलेको भनी दिएको नक्सा सुधारको निवेदनमा सर्जमिन मुचुल्का हुँदा तथा मालपोत कार्यालय झापाबाट निर्णय हुँदा विभागको सहमतिबमोजिम कि.नं.१९९३ र कि.नं.१९९५ का जग्गामा मात्र भोगबमोजिम नक्सा सुधारमा सहमति दिएको र मालपोत कार्यालय झापाले निर्णय गर्दा निवेदनमा नपरेको कि.नं.१९९२ को जग्गासमेत उल्लेख गरी निकासमा असर नपर्ने गरी नक्सा सुधारको निर्णय भएको देखियो। निर्णय हुँदाका समयमा

कायम नै नभएको, निवेदनमा नै नपरेको, माग दाबी नै नभएको कित्ता जग्गामा नक्सा सुधार गर्ने भनी मिति २०७०।२।३१ मा भएको निर्णय गर्दा तत्काल जग्गा कसको नाममा रहेको छ भन्ने बुझ्दै नबुझी उल्लेख नै नगरी हालका जग्गाधनीहरूलाई जानकारी नै नदिई गरेको मालपोत कार्यालयको उक्त निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुकूल देखिएन।

प्रत्यर्थीमध्येका बुद्धीप्रसाद खनालले भोगबमोजिम नक्सा सुधार गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा विवादको कि.नं.१९९२ को जग्गा सम्बन्धमा निवेदनमा परेको नदेखिई अधिकृत वारेसनामामा उल्लेख भएका कि.नं.१९९३ र कि.नं.१९९५ लगायतका जग्गामात्रमा नक्सा सुधारका लागि निवेदन परेकोमा मालपोत कार्यालय झापाबाट सहमति भई आएबमोजिमको नक्सा सुधारको निर्णय गर्दा निवेदनमा नपरेको कि.नं.१९९२ को कित्ता जग्गासमेतलाई घुसाई गरेको टिप्पणी तथा आदेशको निर्णय त्रुटिपूर्ण भई कानूनविपरीत निर्णय गरेको देखियो।

साबिक कि.नं.१९९२ कित्ताकाट भई हाल कायम रहेको जग्गाहरूमा निवेदनहरूको घरबास रहेकोमा पनि विवाद छैन। नेपालको संविधानको धारा ३७ मा “आवासको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरी प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक रहने सुनिश्चितता गरी कानूनबमोजिमबाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाउने वा अतिक्रमण गरिने छैन भनी नागरिकको आवासको हकको प्रत्याभूति गरेको पाइन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा घरघडेरी प्रयोजनका लागि कानूनबमोजिम खरिद बिक्री भएका जग्गाहरूमा घर निर्माण गरी बसोबास गरी रहेका यी निवेदकहरूका घर आवासका जग्गाका सम्बन्धमा निवेदनमा नै उल्लेख नभएको अवस्थामा निजहरूलाई समेत असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा निजहरूलाई पनि जानकारी दिई सुनुवाइको मौका दिई निर्णय गर्नुपर्नेमा सो गरेको नदेखिँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको मालपोत कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखियो।

कानून र संवैधानिक व्यवस्था विपरीत मालपोत कार्यालय झापाबाट मिति २०७०।२।३१ मा भएको निर्णय कानून सम्मत नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहराई । अब यी निवेदकहरूसमेतका जग्गाधनीहरूलाई बुझी जो जे बुझनुपर्ने प्रमाण बुझी पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिएको छ ।।

इजलास अधिकृत:- डिल्लीराम प्रसाई

कम्प्युटर :- रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल चैत्र ८ गते रोज ५ शुभम् ।

७५

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७०-WO-०७४८, उत्प्रेषण परमादेश, सकिल अहमद खाँ वि. मालपोत कार्यालय, रुपन्देही, भैरहवासमेत

निवेदकले छुट घरजग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी मिति २०७०।१।१९ मा मालपोत कार्यालय रुपन्देहीमा निवेदन दिएउपर कारबाही हुँदा खुर्दाबागर गा.वि.स. वडा नं.३ (ग) कि.नं. ७४ र ऐ वडा नं.२(घ) कि.नं.१४६ को जग्गा तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीको मिति २०३४।१।२२ को निर्णयानुसार दर्ता भएका जग्गाहरूमा पेस भएका प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपिबाट देखिएको र सोही कि.नं.७४ र १४६ का जग्गा मिति २०५१।१।१६ को आदेशानुसार नेपाल सरकारका नाउँमा दर्ता स्वेस्ता कायममै दोहोरो दर्ता भएको देखिँदा मृतक अब्दुल मोविनको नाउँको दर्ता स्वेस्ता कारबाहीको सिलसिलामा मालपोत विभाग काठमाडौंसम्म पुगेको खोजतलास गर्दा फेला नपरेको भन्ने निवेदकको निवेदनबाट देखियो । यसरी नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भई दोहोरो दर्ता भएको उक्त विवादित कि.नं.४६ र १४६ को दोहोरो दर्ता बदर गरी निवेदिकाको मागबमोजिम स्वेस्ता कायम गर्ने अधिकार यस कार्यालयलाई नभएको भनी मालपोत कार्यालय रुपन्देहीबाट निर्णय भएको देखियो । यसरी एउटै कार्यालयबाट एक पटक मिति २०३४।१।२२ मा

व्यक्तिका नाउँमा दर्ता हुने भनी निर्णय गरेको साथै पुनः सोही जग्गाका सम्बन्धमा मिति २०५१।१।१६ मा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता हुने भनी गरेको दोहोरो निर्णयका सम्बन्धमा पछि यी रिट निवेदक राविया मुसलमानले छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन दिँदा मालपोत कार्यालय रुपन्देहीबाट मिति २०७०।१।२।१९ मा स्पष्ट निर्णय नै नगरी सो दोहोरो दर्ताका सम्बन्धमा यकिन रूपमा को कसको नाउँको दर्ता कायम रहने हो ? सो विवादका विषयमा नबोली मौन बस्नु कानूनसम्मत निर्णय भएको मान्न सकिने अवस्था देखिएन । यसरी रिट निवेदकले विवादित जग्गाहरू आफ्नो भोगाधिकार भएको भनी माथि विभिन्न प्रमाणहरूसमेत राखी दिएको निवेदनमा उठाएको टिप्पणीबमोजिम दोहोरो दर्ता बदर गरी स्वेस्ता कायम गर्ने अधिकार यस कार्यालयलाई नभएको भनी निर्णय गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) ले गरेको स्पष्ट व्यवस्थालाई अनदेखा गरी मालपोत कार्यालय रुपन्देहीबाट गरेको निर्णय कानून सम्मत देखिन आएन ।

रिट निवेदनमा पनि मालपोत कार्यालय रुपन्देहीमा पेस हुन आएको निवेदनमा लामो समयसम्म विभागमा र विभागबाट कार्यालयमा पत्राचार गरी कुनै आधिकारिक निर्णय नै नगरी अन्तिममा आफ्नो अधिकार नभएकोले तामेलीमा राखी लगत कट्टा गर्ने गरी गरेको मिति २०७०।१।२।१९ को मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको निर्णय कानूनअनुरूप नभई आफ्नो कानूनी दायित्वबाट पन्छिने गरी गरेको उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण देखियो ।

मालपोत कार्यालय रुपन्देहीले मिति २०७०।१।२।१९ मा गरेको निर्णय कानून सम्मत नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहराई । अब, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) बमोजिम जो, जे बुझनुपर्ने प्रमाण बुझी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी दोहोरो दर्ता बदर हुने वा नहुने निवेदकको नाममा दर्ता हुने वा नहुने सम्बन्धमा कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेशसमेत

जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- डिल्लीराम प्रसाई

कम्प्युटर:- रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल चैत्र ८ गते रोज ५ शुभम् ।

७६

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री

अब्दुल अजीज मुसलमान, ०८०-WO-०४७७,

उत्प्रेषणसमेत, सविन पोख्रेल वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

विज्ञापन नियमन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० का सम्बन्धमा निवेदकले नियम १३ (१)(ख) को व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धालाई निस्तेज पार्ने कार्य गरेको भनी नियम ६क को (२), ५ग. (२) को व्यवस्थासमेतमा आपत्ति जनाउँदै विज्ञापन बोर्डको खारेजीसमेतको माग गरेको देखियो । उक्त संशोधन नियमावलीले थप गरेको नियम ५ग. मा विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण बोर्डमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको, नियम ६क. (२) मा भुक्तानी गर्दा सरकारी निकायले गर्नुपर्ने प्रक्रियाको व्यवस्था रहेको, तथा नियम १३ मा बोर्डको कोष तथा खाता सञ्चालन शीर्षकअन्तर्गत उपनियम (१) मा बोर्डको कोषमा रहने रकमका सम्बन्धमा खण्ड (ख) मा ऐनको दफा ३२बमोजिम सरकारी निकायबाट हुने विज्ञापनबापत खर्च हुने रकमको तीन प्रतिशतले हुन आउने रकमसमेत कोषमा रहने व्यवस्था भएको देखियो । उक्त संशोधित व्यवस्थाले विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई असर परेको भन्दै निवेदकले विज्ञापन बोर्डसमेत खारेजी मागेको पाइयो । सो सम्बन्धमा विज्ञापन बोर्डको व्यवस्था उक्त संशोधन नियमावलीले गरेको नभई विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ ले नै गरेको व्यवस्था भएको हुँदा निजको उक्त निवेदन जिकिर निरर्थक रहेको देखिने ।

संशोधित नियमसम्बन्धी जिकिरका हकमा सो व्यवस्थाबाट विज्ञापन एजेन्सीहरूको हकहितमा कुनै प्रतिकूल असर पुऱ्याएको देखिँदैन, बल्कि विज्ञापन व्यवसाय लाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य रहेको देखियो । विज्ञापन बोर्डको तर्फबाट परेको

लिखित जवाफबाट पनि यसअघि व्यवहारमा हुने गरेको कामलाई नियम मार्फत व्यवस्थित गर्न खोजेको, संशोधित नियमावलीले हालसम्म कानूनी मान्यता प्राप्त नगरेको विज्ञापन व्यवसाय र त्यस व्यवसायमा संलग्न विज्ञापन एजेन्सीमार्फत कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भन्ने देखिन्छ । नियम १३ को उपनियम (१) (ख) मा “ऐनको दफा ३२बमोजिम सरकारी निकायबाट हुने विज्ञापनबापत खर्च हुने रकमको तीन प्रतिशतले हुन आउने रकम” भन्ने व्यवस्थाबाट पनि विज्ञापन एजेन्सीले पाउने भुक्तानीमा असर पर्ने देखिँदैन । उक्त व्यवस्था जुन कार्यालय वा निकायबाट विज्ञापन वा सूचना प्रदान गरिएको हो सोही निकाय वा कार्यालयबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था उल्लेख गरेको देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था निजी क्षेत्रबाट हुने विज्ञापनमा नभई सरकारी निकायबाट गरिने भुक्तानीमा लागु हुने हुन्छ । संशोधित नियमावलीको नियम ५ग. मा सूचना वा विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । नियम ५ग. को (२) मा विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारी निकायले सञ्चार माध्यम छनौट गरी विज्ञापन बोर्डको सूचना प्रविधि प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ । सञ्चार माध्यमको विज्ञापनको दर एजेन्सीले निर्धारण गर्ने गरेको अवस्थामा सरकारी कार्यालय तथा निकायबाट अत्यधिक भुक्तानी प्राप्त गरी सञ्चार माध्यममा थोरै प्रतिशत पठाउने गरेको र एजेन्सीको सेवाशुल्क १५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने सुनिश्चितताका लागि भुक्तानी गर्ने सरकारी निकाय तथा कार्यालयले भुक्तानी गर्दा सञ्चार माध्यमको बिलको प्रतिलिपिसहित विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने विलको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीको नियम ६(क) २ मा गरिएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क पारदर्शी हुने र सरकारी खर्चमा ब्यापक कटौती हुने तथा विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणकै क्रममा भएको चुहावट रोकिने र विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने देखिन्छ । यसरी विज्ञापन (नियमन) ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम विज्ञापन व्यवसायलाई

थप व्यवस्थित गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० तयार गरेको अवस्थामा सो हकमा निवेदन मागबमोजिमको आदेशद्वारा बदर गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ मा बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था, नेपालको संविधानको धारा २७ मा रहेको प्रावधान, सूचनाको हकको संरक्षणको लागि निर्माण भएको कानून, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार गरिएको मान्यता र जारी गरिएका मार्गदर्शनहरूलगायत सबै व्यवस्थाहरू अध्ययन गर्दा कुनै दृष्टिले पनि विवादित विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८० को दफा ५ मा रहेको विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत मात्र भन्ने शब्द तथा दफा ४५ मा रहेको व्यवस्था उचित र तार्किक मान्न मिल्ने देखिएन। विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिकामा रहेका उल्लिखित (विवादित) प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४समेतको प्रतिकूल देखिँदा मिति २०८० साल पौष महिना २० गते शुक्रबारका दिनदेखि प्रभावी हुने गरी विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८० को दफा ५ को 'मात्र' भन्ने शब्द र दफा ४५ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने।

इजलास अधिकृत: हरिकुमारी घर्तीमगर

कम्प्युटर: शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल पौष २० गते रोज ६ शुभम्।

७७

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७८-CR-०४५२, ०७८-RC-००३०, कर्तव्य ज्यान, डिनर पुन वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. दाङ ५६(क) समेत

जाहेरवालीले अदालतमा आई जाहेरी बेहोरालाई समर्थन हुने गरी गरेको बकपत्रलाई फौजदारी मुद्दामा प्रमाण ग्रहण गरी सोबाट मुद्दाको निर्णयमा पुग्न सक्ने न्यायिक निकायलाई प्रस्ट मार्गदर्शन गरेको

पाइन्छ। अतः उल्लिखित कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरवालीको जाहेरी तथा बकपत्रलाई निज वारदातको प्रत्यक्षदर्शी नभए तापनि आफ्नो छोराले कुटपिट भएपश्चात् तत्काल भनेको कुराका आधारमा नै जाहेरी दिएको र सो जाहेरीलाई पुष्टि हुने गरी अदालतमा गरेको निजको बकपत्रलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने।

निज प्रतिवादीहरूले लिएको Alibi को जिकिर तथ्यगत प्रमाणको अभावमा निजहरूको विरुद्धमा नै आकर्षित हुने देखिन आई यी प्रतिवादीहरूको आरोपित कसुरमा संलग्नता रहेको पुष्टि भएको अवस्था हुँदा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) बमोजिम निजहरूलाई सुरु जिल्ला अदालतबाट सफाई दिने गरी भएको फैसलालाई उल्टी गरी निजहरूलाई जन्म कैदको सजाय ठहर गरी निजहरू चौध वर्ष पुगी सोह्र वर्ष उमेर नपुगेका नाबालक देखिएकाले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(३) बमोजिम सोको आधा १० (दश) वर्ष कैद गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरको फैसला मिलेको देखिँदा परिवर्तन गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिने।

पुनरावेदक/प्रतिवादीको विरुद्धमा समेत किटानी जाहेरी दिई सो जाहेरीलाई समर्थन हुने गरी अदालतमा बकपत्रसमेत गरिदिएको पाइन्छ। घटना विवरण कागज गर्ने सरोज चौधरीले यिनै प्रतिवादीहरूले मृतकलाई कुटपिट गरेको र सोही कारणले २ महिनापछि निजको मृत्यु भएको भनी आफ्नो घटना विवरण कागजको बेहोरालाई समर्थन गरी सुरु अदालतमा बकपत्र गरेको देखिन्छ। यी प्रतिवादीले सुरु अदालतमा बयान गर्दा आफूसमेत संलग्न भई मृतकलाई कुटपिट गरेको कुरामा साबित रही बयान गरेको र मृतकको कुटपिट भएपछि गरेका उपचारसम्बन्धी चिकित्सकीय प्रमाणबाट यी पुनरावेदक/प्रतिवादी अन्य प्रतिवादीहरू सँगसाथ वारदातस्थलमा रही मृतकलाई कुटपिट गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको र सोही कुटपिटको चोटको कारण रामबहादुर चौधरीको मृत्यु भएको देखिँदा अभियोग

दाबीबाट सफाइपाउँ भन्ने निज प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर स्वीकारयोग्य देखिएन ।

भविष्यबाहेक कुनै अङ्ग भाँच्ने छिन्ने गरी हाने कुटेमा कुटाई खाने व्यक्ति थला परी निको नभए जतिसुकै समयपछि मरे पनि कुटपिट गर्ने व्यक्ति ज्यानमाराको आरोपबाट बच्न उम्कन सक्दैन भन्ने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा माथिका प्रकरणहरूबाट मृतक कुटपिट भएको दिनदेखि निरन्तर उपचारको क्रममा नै रहेको कुरा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको मिति २०७२।०७।०६ मा १४ भर्ना भई डिस्चार्ज गर्दा निजको क्लोम वा फियोसम्बन्धी शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएको विवरणबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आधारहरूसँग सहमत हुन सकिने स्थिति रहेन ।

उच्च अदालत तुलसीपुरबाट प्रतिवादीहरू परिवर्तित नाम दाङ ५६(क), नाम दाङ ५६ (ख) र नाम दाङ ५६ (ग) लाई सुरु दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।०२।२१ मा सफाइ दिने गरी भएको फैसला उल्टी गरी निजहरूलाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३)नं.बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर्‍याई निजहरू चौध वर्ष पुगी सोह्र वर्ष उमेर नपुगेका नाबालक हुँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(३) बमोजिम सोको आधा १० (दश) वर्ष कैद सजाय गरी ठहर्‍याई उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७६।०२।१० र अर्का पुनरावेदक प्रतिवादी डिनर पुनलाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं.बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर्‍याई सुरु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।१०।०५ मा भएको फैसला सदर गरी प्रतिवादीको उमेर वारदातको समयमा १८ वर्ष रहेकोले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ को प्रयोग गरी निजलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम निजलाई जन्मकैद २० (बिस) वर्षको दुई तिहाइ कैद हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत तुलसीपुरबाट

मिति २०७७।११।१६ मा भएको फैसला अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिँदा प्रतिवादी डिनर पुनको तर्फबाट दायर भएको पुनरावेदनपत्र, यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउँदा लिईएका आधार र निजका कानून व्यवसायी र अन्य प्रतिवादीहरूको तर्फबाट वैतनिक वकिलको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

पुनरावेदक/प्रतिवादीहरू परिवर्तित नाम दाङ ५६(क), नाम दाङ ५६ (ख) र नाम दाङ ५६ (ग) लाई कर्तव्य ज्यानको कसुरमा सफाइ दिई सुरु दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।०२।२१ मा भएको फैसला उल्टी गरी निजहरूलाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३)नं.बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर्‍याई निजहरू चौध वर्ष पुगी सोह्र वर्ष उमेर नपुगेका नाबालक हुँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(३) र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५(३) बमोजिम सोको आधा १० (दश) वर्ष कैद सजाय गरी ठहर्‍याई उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७६।०२।१० मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा निजहरूको हकमा साधक सदर हुने र पुनरावेदक प्रतिवादी डिनर पुनलाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं.बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर्‍याई सुरु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।१०।०५ मा गरेको फैसलालाई सदर गरी निज वारदातको समयमा १८ वर्ष रहेकोले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ को प्रयोग गरी निजलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम निजलाई जन्मकैद २० (बिस) वर्षको दुई तिहाइले हुने १३ वर्ष ४ महिना कैद हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७७।११।१६ मा भएको फैसाला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - नवराज जोशी

इति संवत् २०८० साल पुस १२ गते रोज ५ शुभम् ।

७८

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७३-८१-०६५२, दूषित निर्णय दर्ता

बदर सार्वजनिक कायम, राज कुमार साह वि. रमेश कुमार देवकोटासमेत

विवादित कि.नं. १४९ को जग्गा २०२२ सालमा नापनक्सा हुँदा मिना कुमारी उपाध्यायले दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको र सोमा कुनै व्यक्तिको दाबी विरोध नभएको कारणबाट सो जग्गा निजकै नाममा नापनक्सा भएको मिसिल संलग्न रहेको क्षेत्रीय किताबको उतारबाट देखिन्छ। सो जग्गा मिति २०३३/१०/१७ मा चेतनाथ उपाध्यायको नाममा र मिति २०३६/४/११ मा चेतनाथ उपाध्यायको नामबाट निजका छोराहरू प्रतिवादी रमेशकुमार देवकोटा र दामोदर प्रसाद देवकोटाका नाममा संयुक्त नामसारी भएको देखिन्छ। यसरी साबिकको हक, भोग र प्रमाणको आधारमा २०२२ सालको नापीमा यी प्रतिवादीको आमाको नाममा दर्ता खेस्ता कायम भई तहतह निजका छोराहरूमा जग्गा नामसारी भएको पाइन्छ भने मिति २०६५/३/३ मा सो जग्गा हाल साबिकसमेत भइसकेको देखिन्छ। हाल साबिक गर्दा जग्गामा कुनै विवाद भए विवादको अन्त्य नभएसम्म हाल साबिक हुन सक्दैन। त्यसैगरी उक्त जग्गाको उत्तरतर्फबाट ६ फिट च्यापी श्रीलाल रौनियारले शौचालय बनाएकोले उक्त शौचालय हटाउन वीरगन्ज महानगरपालिकाले मिति २०६६/०१/१७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सामा पत्राचार गरेको समेतका पत्राचारबाट प्रस्तुत सार्वजनिक कायम गरिपाउँ भनी दाबी लिएको जग्गाको प्रकृति माथि उल्लिखित सार्वजनिक जग्गाको परिभाषाभित्र नपर्ने

जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा २(ड) को देहाय (५) अनुसार सरकारी स्वमित्वमा रहेको पर्ती जग्गालाई सरकारी जग्गा भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ। आवाद नभएको, बाँझो जग्गालाई पर्ती जग्गा भन्ने गरिन्छ। सामान्य समझबाट पर्ती जग्गा सरकारी जग्गा हो भन्ने मानिने भए पनि यहाँ “सरकारी स्वामित्वमा रहेको” भन्ने शब्दलाई विवेचना गर्दा सरकारी स्वामित्वमा रहेको पर्ती जग्गाबाहेक अन्य पर्ती

जग्गामा कुनै व्यक्तिको हक भोग स्थापित भएको छ भने त्यस्तो पर्ती जग्गा सरकारी हुन नसक्ने।

२०२२ सालमा नापी हुँदा कि.नं. १४९ प्रतिवादीहरूको आमा मिना कुमारी उपाध्यायको नाममा नाप नक्सा भएको र निजबाट चेतनाथ उपाध्याय हुँदै हाल छोराहरूको नाममा संयुक्त नामसारी भई निजहरूको हकभोगको रहेको देखिन्छ। यस मुद्दाका प्रतिवादी रमेश कुमार देवकोटाले प्रस्तुत किता जग्गा जयदुर्गा पक्कर प्यालेसका प्रोपराइटर वीर प्रसाद बरैले खिचोला गरे भनी पर्सा जिल्ला अदालतमा २०५२ सालमा दायर गरेको दे.नं. २२२४ को खिचोला मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०५४/१२/३० मा नापनक्सा भएको नक्सा मुचुल्कामा कि.नं. १४९ को जग्गा रमेश कुमार देवकोटाको हक भोगको भन्ने बेहोरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त मुद्दामा खिचोला ठहर भई अन्तिम भएर रहेको छ। उल्लिखित स्थापित भएका तथ्यलाई प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को देहाय (ग) बमोजिम प्रमाण ग्रहण गर्नुपर्ने हुँदा नापी हुँदाको अवस्थामा जग्गाधनी मिना कुमारी उपाध्याय कायम गरिसकेपछि सो किताबको विवरण महलमा पर्ती भनी उल्लेख भएकै कारणले उक्त जग्गा सार्वजनिक हुन नसक्ने।

पछि वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालयबाट मिति २०६६/१/१७ सो जग्गा यस मुद्दाका प्रतिवादीहरू रमेशकुमार देवकोटा र दामोदर प्रसाद देवकोटाको दर्ता खेस्ता भोग रहेको जग्गा हो र सो जग्गाको उत्तरतर्फका सँधियार श्रीलाल रौनियार र दिनेश पाठकले मिची नक्सा पासविना पक्की ट्वाइलेट बनाएको अवैध निर्माण भत्काउन आवश्यक सहयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सालाई पत्राचार गरेको देखिँदा मिति २०५४/१०/१० को स्वतः खण्डित भएको हुँदा उल्लिखित सिफारिस गरेकै आधारमा सो जग्गा सार्वजनिक नहुने।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले कि.नं. १४९ को जग्गा प्रतिवादीहरूको कायम गरी सार्वजनिक नहुने ठहर गरेको फैसला उल्टी गरी सो

जग्गालाई सार्वजनिक कायम गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर, यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउँदा लिइएका आधार र पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताको बहससँग सहमत हुन सकिएन।

विवादित कि.नं. १४९ को जग्गालाई सार्वजनिक हुने गरी सुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति मिति २०६९/११/१४ गरेको फैसलालाई उल्टी गरी सो जग्गा प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू रमेश कुमार देवकोटा र दामोदर प्रसाद देवकोटाको नाममा हुने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले मिति २०७२/१२/२९ मा गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत - नवराज जोशी

कम्प्युटर - पुजा कंडेल

इति संवत् २०८० साल पुस ८ गते रोज १ शुभम्।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७३-CI-०६४६, जग्गा खिचोला मेटाई छोडाईसमेत, राज कुमार साह वि.रमेश कुमार देवकोटासमेत
- ०७३-CI-०६५४, दूषित निर्णय दर्ता बदर सार्वजनिक कायम, किशोर गुप्ता वि. रमेश कुमार देवकोटासमेत

७९

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७५-WO-०२१४, उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध तथा परमादेशलगायत, नितिमा भण्डारी कार्की वि. नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, सङ्गठित अपराध विशेष अनुसन्धान टोली, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदिकाको पति चेतनाथ भण्डारीसमेतउपर मोरङ जिल्ला अदालतमा दायर भएको आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुनको अवैध चोरी पैठारी र निकासी, अपहरण शरीर बन्धक तथा यातना र कर्तव्य ज्यान अभियोग पत्र दायर भई मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा यी निवेदिकाको पति

चेतनाथ भण्डारी फरार रहेकोमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजम विशेष अनुसन्धान टोली गठन भई सो टोलीले निवेदिकाले दाबी गरेको बाजेको सेकुवा रेस्टुरेन्टमा सिलबन्दी गर्नुको साथै निजसमेतको नाममा दर्ता रहेको जग्गालाई रोक्का गरेको मिसिल संलग्न कागजबाट देखिने।

प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०७५/५/१३ गते अन्तरिम आदेश जारी भई निजको रेस्टुरेन्टको कारोबार बन्द गरी सिलबन्दी गर्ने गरी भएको विषेश अनुसन्धान टोलीको मिति २०७५/२/३० पत्रको कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिन्छ। प्रस्तुत मुद्दाको बहसको क्रममा दुवैतर्फबाट निवेदिकाको पति चेतनाथ भण्डारीलाई लगाइएको अभियोग पत्रमा निज सफाइ हुने गरी फैसला भई अनुसन्धानको क्रममा रोक्का राखेको बैंक खाता, जग्गा, सेयरसमेत हालको अवस्थामा फुकुवा भइसकेको बेहोरा जानकारी गराई फैसलाको प्रतिलिपिसमेत इजलाससमक्ष पेस हुन आएको।

निवेदिकासमेतको सम्पत्ति र व्यवसाय जुन मुद्दाको प्रयोजनको लागि रोक्का र सिलबन्दी गरिएको हो सो मुद्दामा नै निवेदिकाको पति चेतनाथ भण्डारीले सफाइ पाई निजको हकमा रोक्का रहेको बैंक खाता र सम्पत्तिसमेत फुकुवा भइसकी निवेदन दिँदाको अवस्थामा भएको परिस्थितिमा हाल परिवर्तन आई सकेको अवस्था छ। सोही फैसलाबाट नै निवेदिकाको माग सम्बोधन भइसकेको अवस्था भई प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रयोजन नै समाप्त भइसकेको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहन परेन। रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: सुमनप्रसाद कुशवाहा

कम्प्युटर : शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल माघ १८ गते रोज ५ शुभम्।

८०

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७२-WO-०५५३, उत्प्रेषण र परमादेशसमेत, माधव कार्की वि. M/S IRCON

International Limited, Plot No.C-४, District Center, Saket, New Delhi, ११००१७, India
मुख्य कार्यालय भई स्थानीय कार्यालय १६६ ग पिस हाउस, इटहरी ५, पञ्चखुसी सुनसरी नेपालसमेत

Idling cost due to bandhs and blockades का सम्बन्धमा २ पक्षबिच भएको PCC को Clause ४४.१ मा “ The Engineer shall maintain a record of all Nepal Bandhs which directly affects the operation of the Contractor at the sites in such a manner as to render work impossible. In the event that the total number of days affected between commencement and the contract completion date exceeds fifteen days then the time for completion shall be extended by the number of days in excess fifteen affected days. An extension granted on account of Bandhs shall be an extension of time only and no claim for any form of extra payment shall accrue by reason of such extension being granted.” व्यवस्था रहेको छ भने सोही ४४.१ को दोस्रो Paragraph मा “Where in the opinion of the Contractor, additional costs have been incurred in connection with or in consequence of the cause or the event for which an extension of time for completion has been granted, such costs shall be documented and claimed separately, in accordance with the provision of Clause ५३.” भन्ने व्यवस्था भई दफा ५३ लाई पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ । साथै दफा १२.२ मा भएको सर्तसमेतको विवेचना भई मध्यस्थता भएको निर्णय सम्झौता विपरीत मान्न सकिने अवस्था देखिएन । निवेदकको दोश्रो जिकिर Price Adjustment for local (Unskilled labor) का सम्बन्धमा सम्झौताको दफा १६.१ मा कामदार मजदूरहरूसमेत काम भइरहेको

जिल्ला एवं आसपासका जिल्लाबाट ल्याउनपर्ने, दफा ३४.३, १२४(१) ले जुन जिल्लामा काम गर्ने हो सोही जिल्लाको दररेटबाट नघट्ने गरी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था भए अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी भएको निर्णय पनि अन्यथा देखिएन । इन्धन अभावको कारण भएको थप खर्च सम्बन्धमा पनि नेपाल आयल निगमले पर्याप्त ईन्धन आपूर्ति गर्न नसकेको र ठेकेदार कम्पनीले भारतीय Oil Corporation बाट आपूर्ति गर्न पहल गर्दासमेत स्वीकृति पाउन नसकेको अवस्थामा सम्झौताको दफा १२.२, २०.४, ४४, ५३८, ६५.२ को आधारमा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण नदेखिने ।

निवेदन जिकिरबमोजिम EWH breach and non-availability of Bitumen का सन्दर्भमा सहमतिबमोजिम हल्दिया भारतबाट रानी विराटनगर मार्गबाट विटुमिन आयात हुँदै आएकोमा मिति २०६५।०५।०२ मा कोशी नदीमा आएको बाढीले पूर्व पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको सडक खण्ड बगाए पश्चात् रानी विराटनगर मार्गबाट विटुमिन आयात गर्न नसकिएको तथ्यमा विवाद छैन । त्यस अवस्थामा विपक्ष ठेकेदारले वीरगन्ज नाकाबाट ल्याउन अनुमति माग्दा अनुमति नपाएबाट भएको थप भाखापत्रको खर्च दाबी गरिएको अवस्था छ । सम्झौताको दफा ७३.४ मा निर्माणसँग सम्बन्धित वस्तुहरू आयातका लागि Employer ले सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सो हुन नसकेबाट उत्पन्न थप खर्च पनि जायज नै देखिएको छ । निवेदकको अन्तिम जिकिर संविधान सभा निर्वाचनको कारण भएकोबाट खर्चको सम्बन्धमा संविधान सभा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने प्रत्येक नागरिक कामदारको नैसर्गिक मौलिक हक भएको तथ्यलाई नकार्न सकिदैन । सरकारको तर्फबाट पनि उक्त संवेदनशीलतालाई विचार गरी ५ दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिएको अवस्थामा काम नभएबाट बढ्न गएको खर्चलाई सम्झौता विपरीत मान्न सकिने देखिएन । यसरी मध्यस्थबाट २ पक्षबिच भएको सम्झौताको व्यवस्थाहरूको समष्टिगत व्याख्या गरी भएको निर्णय सो सम्झौता अनुसार नै भएको देखिँदा

त्रुटिपूर्ण मान्न मिलेन ।

अतः उपर्युक्त प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएका आधार कारणहरूबाट सन् २०१३, मे ०७ (वि.स. २०७०/०१/२४) मा भएको मध्यस्थको निर्णय तथा उक्त निर्णयलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२/०१/२७ मा भएको फैसला नेपालको संविधान र कानून विपरीत भएको नदेखिँदा मागबमोजिमको आदेश गरिरहनु परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृतः फणेश्वरी घिमिरे / शाखा अधिकृत अर्पणा कुँवर

कम्प्युटर : शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल पौष २६ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास नं. १२

८१

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७५-CR-१५२३, लागु औषध तथा चोरी, नेपाल सरकार वि. आयुष भन्ने नारायण श्रेष्ठ

प्रतिवादी आयुष भन्ने नारायण श्रेष्ठको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान र अदालतमा भएको बयानमा आफूबाट लागु औषध बरामद नभएको भनी बताएका र खानतलासी बरामदी मुचुल्काबाट समेत निजको साथबाट लागु औषध बरामद गरेको भनी उल्लेख भएको देखिँदैन । सहप्रतिवादी होमराज गिरीले समेत सो कसुरमा निजलाई पोल गरेको देखिँदैन । घटना विवरण कागज गरिदिने मानिसहरूले समेत निजसमेतलाई पक्राउ गर्दा होमराज गिरीको साथबाट लागु औषध बरामद भएको भनी बताएका तर निजको साथबाट बरामद भएको भनी बताएको देखिँदैन । अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्ने मानिसहरूले समेत निज नारायण श्रेष्ठको साथबाट लागु औषध बरामद भएको वा निजले सो कारोबार गर्ने गरेका छन् भनी बताएको देखिँदैन । मिसिल संलग्न कुनै पनि कागजातबाट लागु औषध कारोबारमा निजको

संलग्नता रहेको पुष्टि भएको देखिँदैन ।

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी नारायण श्रेष्ठको साथबाट लागु औषध फेला परेको अवस्था छैन । मोटरसाइकलमा सँगै सवार भएकामध्ये लागु औषध बरामद भएका व्यक्ति होमराज गिरीले निजलाई पोल गरेको अवस्थासमेत देखिँदैन । वादी पक्षले लागु औषध कारोबारमा निजको संलग्नता पुष्टि गर्न सकेको अवस्थासमेत देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा यिनलाई लागु औषधको कसुरमा कसुरदार कायम गर्न मिल्ने देखिन आएन ।

प्रस्तुत मुद्दामा जसबाट लागु पदार्थ बरामद भएको हो ती प्रतिवादी होमराज गिरी लागु पदार्थ खैरो हेरोइन कसुरका सम्बन्धमा आफैं इन्कार रहेका छन् । यी प्रत्यर्थी/प्रतिवादी नारायण श्रेष्ठउपर लगाइएको अभियोग दाबी समर्थित हुने प्रमाण मिसिल संलग्न कागजातबाट नदेखिएको र वादीले सो दाबी प्रमाणित गर्न सकेको अवस्थासमेत देखिँदैन । यस्तो अवस्थाको विद्यमानतामा एउटै मोटरसाइकलमा सवार भएको भन्ने आधारमा मात्र उल्लिखित नि.नं. ८७२८ मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा आकर्षित हुने देखिन आएन । तसर्थ, केवल अभियोग लगाइएको आधारमा मात्र निज प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गर्नु न्यायोचित हुने देखिन आएन ।

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी आयुष भन्ने नारायण श्रेष्ठलाई लागु औषधतर्फको कसुरमा अभियोग दाबीबाट सफाई दिने ठहर्‍याई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।१२।२४ मा भएको फैसलालाई सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।७।७ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृतः- कुल प्रसाद दाहाल

कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल पुस ११ गते रोज ४ शुभम् ।

८२

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७५-CR-१०६३, कर्तव्य ज्यान, मायाँराम भन्ने राजेश चौधरी वि. नेपाल सरकार

अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर नगरेको हुँदा आरोपित कसुरबाट सफाई पाउँ भन्ने जिकिर लिई प्रतिवादी राजेश चौधरीको पुनरावेदन परेको देखिँदा निजउपरको अभियोग दाबी पुग्न सक्ने अवस्था छ वा छैन ? भन्नेतर्फ नै विवेचना गर्नुपर्ने हुन आयो । जाहेरी बेहोरा हेर्दा, राजेश चौधरीले मिति २०७१।१२।११ मा आँगनमा आई मेरो बुवा कुलराम चौधरीलाई राति ८:०० बजेको समयमा घरबाहिर आँगनमा आउनुहोस् भनी बोलाएको, त्यसको लगत्तै बुवा कुलराम चौधरीले ठुलो स्वरमा चिच्याई ऐया ! बम्मरले मलाई हँसियाले मान्यो भनी गुहार गरेकोले घरबाहिर निस्कँदा बम्मर चौधरी हातमा हँसिया लिएर र निजको छोरा राजेश चौधरी निजको पछिपछि आफ्नो घरतर्फ जाँदै गरेको देखेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । निज जाहेरवाला जङ्गबहादुर चौधरीले अदालतमा गरेको बकपत्र हेर्दा, वारदात प्रत्यक्ष देखिन, बुवा कराएपछि थाहा पाएको हुँ, घटनास्थलमा कोही थिएनन् । बम्मर चौधरी भागी रहेको देखेको थिएँ भनी आफ्नो जाहेरी बेहोरालाई पुष्टि गरी बकपत्र गरेको देखिन्छ । मृतक कुलराम चौधरीको मृत्यु कारण Hypovolaemic shock due to haemorrhage भन्ने शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिने ।

वारदातका क्रममा मृतक र जाहेरवालाले म पुनरावेदक प्रतिवादीलाई थप्पड हानेकोले सो सम्बन्धमा बुवा बम्मर चौधरीलाई भन्दा त्यसलाई काटिदिन्छु भनी आवेशमा आई हँसिया बोकेर दगुरेका र मृतक भएको ठाउँमा गई हँसिया प्रहार गरी रगत निकालेका रहेछन् । म पुग्दा मृतक ढलिसकेका थिए । मैले मृतकको हात समातेको होइन । घरबाट बोलाएको होइन भनी आरोपित कसुरमा इन्कार रही निज प्रतिवादी राजेश चौधरीले अदालतसमक्ष बयान गरेको देखिन्छ । वस्तुस्थिति मुचुल्काका साक्षी आसु चौधरीले प्रतिवादी राजेशले घरमा के के कुरा लगाए थाह छैन । सोही कुराको कारण यो घटना घटेको हो । घटना बारेमा सुनेर थाहा पाएको हुँ भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ । वादी पक्षबाट अन्य साक्षी प्रमाण पेस हुन

सकेको नदेखिने ।

मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (४) बमोजिम यी पुनरावेदक प्रतिवादी राजेश चौधरीले वारदात भइरहेको ठाउँमा गई मार्नमा संयोग पारिदिनका निमित्त मर्ने मानिसको जिउमा हात हाली, पक्री, समातिदिएको भन्ने प्रमाणित हुन आएको नदेखिँदा मृतक र जाहेरवालाको यी प्रतिवादीसँग भएको विवादकै जरियाबाट वारदात भए घटेको भन्ने देखिन आएको र मृतकलाई घरबाट बोलाई ल्याउने कार्यसमेत यी पुनरावेदक प्रतिवादीले गरेको भन्नेसम्मको अवस्था देखिन आई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १७ (२) नं.बमोजिमको कसुर गरेको अवस्थासम्म देखिन आएकाले अभियोग दाबीबमोजिम ऐ. १३ (४) नं.बमोजिमको कसुरमा सोही नं.बमोजिम यी प्रतिवादी राजेश चौधरीलाई जन्म कैद सजाय हुने ठहर्‍याई सुरु कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।१०।२५ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत दिपायल,

महेन्द्रनगर इजलासबाट मिति २०७४।११।०९ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई निज प्रतिवादीलाई ऐ. ऐनको ऐ. महलको १७ (२) नं.बमोजिमको कसुरमा सोही नं.बमोजिम ५ (पाँच) वर्ष कैद सजाय हुने ।

इजलास अधिकृत - मिनबहादुर कुँवर

कम्प्युटर:- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल फागुन ६ गते रोज १ शुभम् ।

८३

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७५-CR-१६६३, भ्रष्टाचार (घुस रिसवत), शम्भुप्रसाद चौधरी वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी नापी कार्यालय चावहिलमा नापी सर्वेक्षक पदमा कार्यरत कर्मचारी रहेको र उजुरकर्ता सिद्धिबहादुर डंगोल आफ्ना बाबु पारसिं डंगोलका नाउँको जग्गाको हाल साबिकसम्बन्धी कामका लागि सो कार्यालयमा पुगेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । सोही सन्दर्भमा यी प्रतिवादीसँग उजुरकर्ताको भेट भएको

भन्ने उजुरकर्ताको बेहोरा देखिन्छ । प्रतिवादीको बयान बेहोराबाट समेत सो बेहोरा समर्थित देखिन्छ । उजुरकर्ताले प्रतिवादी शम्भुप्रसाद चौधरीले लामो समयसम्म आफ्नो बाबुको नाउँको जग्गा हाल साबिक गर्ने काम नगरी आलटाल गरेको, घुस रिसवत मागेको भनी बेहोरा लेखाएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न प्रतिवादीको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयान हेर्दा निवेदकसँग मिति २०७३।४।२९ गते र मिति २०७३।४।३२ गरी २ पटक भेट भएको हो । मालपोत कार्यालयबाट मिति २०७२/१०/४ मा पठाइएको पत्र मिति २०७३/४/२८ मा मात्र प्राप्त भएको हो । पत्र प्राप्त भएपश्चात् उजुरकर्ताको जग्गाको निरीक्षण गर्न गएको तथ्य स्वीकार गरी बयान गरेको देखिन्छ । यी प्रतिवादीले लामो समयसम्म उजुरकर्ताको काम आफ्नो जिम्मामा लिई उक्त काम कारबाहीमा विलम्ब गरेको तथ्यमा यी प्रतिवादी इन्कार रहेको देखिने ।

फौजदारी मुद्दामा प्रमाणको भार पुर्‍याउने दायित्व प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम वादी पक्षमा रहन्छ । वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा कसैलाई पनि कसुरदार ठहर गर्न मिल्दैन भन्ने फौजदारी न्यायको आधारभूत सिद्धान्त नै हो । फौजदारी मुद्दामा आरोपीलाई कसुरदार ठहर गर्न प्रमाणहरूले सिलसिलेवार रूपमा आरोपलाई समर्थित गरी पुष्टि गर्न आवश्यक हुन्छ । प्रमाणहरूले तथ्यको सिलसिलालाई समर्थन नगरी सिलसिला टुटेको छ र सन्देह गर्ने अवस्था छ भने त्यस्तो प्रमाणलाई वस्तुनिष्ठ प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी आरोपीलाई कसुरदार ठहर गर्न मिल्दैन । शंकाको सुविधा अभियुक्तलाई प्राप्त हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा उजुरकर्ता सिद्धिबहादुर डंगोलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष मिति २०७३।४।३२ मा निवेदन दिँदा निवेदकसँग प्रतिवादीले कुलो सरेको र सधियारको किचलो रहेको भनी हाल साबिक गर्ने तीन लाख रुपियाँ माग गरेकोले निजलाई दिन आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराइपाउँ भनी निवेदन दिई बरामद भएको रकम बुझलिएको भन्ने

देखिन्छ । निज उजुरकर्ताले सो रकम प्रतिवादीलाई आफैँले दिएको नभई अन्य व्यक्तिले दिएको भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ । सो रकम दिने व्यक्ति को हो? उजुरकर्ताले खुलाएको देखिँदैन । प्रतिवादीलाई चिया पिउन बोलाउने, सँगै बसेर चिया पिउने र प्रतिवादीलाई रकम दिने व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको अवस्था नदेखिने ।

प्रतिवादी शम्भुप्रसाद चौधरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम ९ महिना कैद र रु. ३,००,०००/- जरिवाना हुने ठहर गरी विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७३।३।१४ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला उल्टी भई यी पुनरावेदक प्रतिवादी शम्भुप्रसाद चौधरीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ।

इजलास अधिकृत:- विष्णुप्रसाद पौडेल

कम्प्युटर:- प्रशान्त चौधरी

इति संवत् २०८१ कार्तिक ६ गते रोज ३ शुभम् ।

८४

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०८०-WO-०२४०, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, वर्षा साह वि. काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँसमेत

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट मिति २०८०/०३/३१ (१६ जुलाई २०२३) मा बोलपत्र आह्वान गरी काठमाडौँ पोष्टमा प्रकाशित भएको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १० (३) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३६ को उपनियम ३ विपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँन माग गरी प्रस्तुत निवेदन गरेको अवस्था हुँदा सोतर्फ नै विवेचना गर्नुपर्ने देखिन आयो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १० मा बोलपत्र वा प्रस्तावदाताको योग्यता सम्बन्धमा व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सो दफा १० को उपदफा २ मा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात वा प्रस्तावसम्बन्धी

कागजातमा योग्यताका आधारमा उल्लेख गर्दा पेसागत र प्राविधिक योग्यता उपकरणको उपलब्धता विगतको कार्य सम्पादन, बिक्रीपछिको सेवाको व्यवस्था जगेडा पार्टपुर्जाको उपलब्धता, कानूनी सहायता, वित्तीय स्रोत र अवस्था, पेशागत कसुर गरेबापतको सजाय र यस्तै अन्य आधारहरू उल्लेख गर्न सकिने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ। सो कानूनी व्यवस्थाले बोलपत्रसम्बन्धी प्रस्तावमा आवश्यकताअनुसार आधारहरू उल्लेख गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। तर त्यस्तो आधार यही र यस्तै हुनुपर्छ भनी बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको अवस्था भने देखिँदैन। सोही दफा १० को उपदफा (३) मा उपदफा (२) बमोजिम आधार उल्लेख गर्दा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले मात्र भाग लिन पाउने वा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था रहेको पाइन्छ। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट बोलपत्र आह्वान गरी मिति २०८०/०३/३१ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम निवेदक रुपस कन्ट्रक्सनले बोलपत्र पेस गरी प्रतिस्पर्धामा सामेल भएको भन्ने अवस्था नदेखिने।

निवेदन दाबीको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट Contract no KUKL/WW/TP/R-०२ constructions of remaining works of waste water treatment plants at Sallaghari Kodku and Dhobightat को बोलपत्र आह्वान गर्दा मिति १६ July २०२३ तदअनुसार २०८०/०३/३१ मा सूचना प्रकाशित गर्दा बोलपत्र पेस गर्ने (Deadline for submission of bids) मिति ३० August २०२३ तदअनुरूप २०८०/०५/१३ दिनको १२:०० बजेसम्म रहेको देखिन्छ। बोलपत्र प्रस्तावमा Bids will be opened immediately after the bid

submission deadline in the presence of bidders representatives who choose to attend. In case the day of final bid submission falls on a public holiday, the final bid submission date shall be following working day भनी स्पष्ट गरिरहेको पाइन्छ। सो आधारमा हेर्दा एकातर्फ बोलपत्र खोल्ने अवधि व्यतीत भएसकेको अवस्था देखिन्छ भने अर्कोतर्फ ADB Procurement Guidelines, २०१० (Updated in २०१५) को Sub clause १.५ मा The Procedures out lined in these Guidelines apply to all contracts for goods and works financed in whole or in part by ADB भन्ने उल्लेख भएको र प्रस्तावित बोलपत्र ADB को आर्थिक सहयोगसँग सम्बन्धित देखिँदा निवेदन पत्रमा दाबी लिएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १० (३) ऐ. नियमावली, २०६४ को नियम २६ समेततर्फ थप विवेचना गरिरहनु आवश्यक भएन। ऐ. नियमावलीको नियम ३८ को प्रतिकूल हुने गरी निवेदकलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिएको भन्ने अवस्था निवेदन बेहोराबाट देखिन आएको छैन। त्यसमाथि पनि यिनै निवेदकसमेत भई यसै विषयमा उच्च अदालत पाटनसमक्ष मिति २०८०/०५/१८ मा दायर गरेको ०८०-WO-०४०४ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिट निवेदन मिति २०८०/१०/०३ मा खारेज हुने ठहरी आदेश भएको अवस्थासमेत देखिन्छ। यसरी उच्च अदालतबाट यिनै निवेदकको हकमा यसै विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश भइ सकेको अवस्था सोउपर कानूनबमोजिम पुनरावेदन/निवेदन परी निरूपणको लागि पेस हुन आएको अवस्थामाबाहेक उच्च अदालतले सुरु क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी निरूपण गरिसकेको विषयमा पुनः तथ्यमा प्रवेश गरी सुरु क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी यस अदालतले हेर्न नमिल्ने।

निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिट जारी हुनपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी

गरिरहनपर्ने देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ।
इजलास अधिकृत:- दुर्गादत्त लम्साल
कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा
इति संवत् २०८० साल फागुन ३० गते रोज ४ शुभम् ।

एकल इजलास

८५

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७८-WO-००६०,
उत्प्रेषण, सुभाष पौड्याल वि. पाँचखाल नगरपालिका,
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक

करारसम्बन्धी विवादहरू सामान्य कार्यविधि अपनाई सुरु अदालतबाट टुंगो लगाउनु पर्दछ भन्ने विधायिकी मनसाय रहेको देखिन्छ । यस अदालतबाट प्रयोग गरिने असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएमा वा भए पनि प्रभावकारी नभएमा मात्र प्रयोग हुने हो । वैकल्पिक उपचारको बाटो पर्याप्त र प्रभावकारी हुँदाहुँदै यस अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दै, गर्नुहुँदैन । प्रस्तुत निवेदनको बेहोरा हेर्दा निवेदकलाई वैकल्पिक उपचारको बाटो मुलुकी देवानी संहिताले दिएकै देखियो । अर्कोतर्फ करारमा पक्षहरूबिच भएको करारका सर्तहरूको व्याख्या र पालना गराउने वा उल्लङ्घनको अवस्थामा त्यसको उपचार दिनेबाहेक करारमा कुनै सर्त थपघट गर्ने कार्य अदालतले गर्दैन भन्नेबारे पक्षहरू स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ । यसको लागि कानूनद्वारा निर्धारित मार्ग अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । निवेदकले उक्त बाटो प्रयोग नै नगरी सोझै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी रिट निवेदन लिएर आएको देखिन्छ । निवेदकले कानूनी व्यवस्था के कति कारणले प्रस्तुत विषय निरूपणका लागि अपर्याप्त भएको हो भन्ने विषयमा कुनै तथ्ययुक्त आधार कारण निवेदकले पेस गर्न सकेको देखिएन । करारीय हकलाई कानूनी वा संवैधानिक हक भन्न मिल्दैन । करारीय हक प्रचलनको लागि प्रस्ट कानूनी व्यवस्था हुँदा हुँदै अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएकाले यस अदालतको

असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रवेश गरी निवेदन दिएको भन्ने निवेदकको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

करार कार्यान्वयनसम्बन्धी विवादमा नियमित उपचारको बाटो हुँदाहुँदै उक्त बाटो अवलम्बन नगरी यी निवेदक सिधै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतको निवेदन लिई निवेदक अदालत प्रवेश गरेको देखिएको, प्रस्तुत विषयमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ बमोजिम निजले उपचार पाउन सक्ने अवस्था रहे भएकै देखिँदा यस निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरी विपक्षी झिकाइरहनुपर्नेसम्मको अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- अञ्चन भट्टराई

कम्प्युटर:- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल साउन १३ गते रोज ४ शुभम् ।

८६

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७७-WO-०८३५, उत्प्रेषण, सिताराम गोडिया वि. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ताहाचल, काठमाडौंसमेत
निवेदकको निवेदनमा आफूले तोकिएबमोजिमको कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेको दाबी गरे तापनि प्राविधिकबाट डिप बोरिङ्गबाट निस्किएको पानी निरीक्षण जाँचको क्रममा धमिलो र बालुवा मिसिएकोले अनुसन्धान कार्यमा उपयुक्त नभएको र अनुसन्धानको लागि उपयुक्त पानी आएमा मात्र भुक्तानीको लागि सिफारिस दिन सकिने जानकारी गराएकोबाट यहाँ करारबमोजिम कार्य सम्पन्न भएको हो वा होइन भन्ने विषय नै विवादित भई प्रमाण बुझी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन्छ । यी निवेदकले नै करारबमोजिम रकम र क्षतिपूर्तिसमेत दिलाइपाउँ भनी बाँके जिल्ला अदालतमा दायर गरेको फिरादहरूमा वादी दाबी नपुग्ने भनी भएको फैसला अन्तिम भई बसेकोबाट प्रमाण बुझी साधारण उपचारको माध्यमबाट विवादको किनारा लागिसकेको देखिने ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना नगरी ३ (तीन) वर्षको अत्यधिक सजाय गरिएको भन्ने निवेदन बेहोरा सम्बन्धमा विचार गर्दा यी निवेदको फर्मलाई ३

(तीन) वर्षको लागि कालो सूचीमा राख्न सिफारिस भई आएकोमा यी निवेदकलाई स्पष्टीकरणको मौका दिइएको र यी निवेदकले समेत स्पष्टीकरण पेस गरेको अवस्था मिसिलबाट देखिन्छ । उपर्युक्तबमोजिम सफाइको मौका दिएपश्चात् सो सम्बन्धमा विचार गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को उपदफा (१) बमोजिम २ (दुई) वर्षको लागि कालो सूचीमा राख्ने निर्णय भएको देखिन्छ । यसरी निवेदकले आफूलाई ३ (तीन) वर्षको अत्यधिक सजाय गरिएको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको सम्बन्धमा उपर्युक्त कार्यालयको निर्णय हेर्दा ऐ. दफा ६२ को उपदफा (१) बमोजिम १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्ने प्रावधान भए पनि उक्त अवधिको मध्यविन्दु अर्थात् २ (दुई) वर्ष मात्रको लागि कालो सूचीमा राख्ने निर्णय भएबाट निवेदकको भनाइबमोजिम अत्याधिक सजाय भएको पनि नदेखिने ।

करारको सर्तबमोजिमको कार्य सम्पन्न भए नभएको प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी बाँके जिल्ला अदालतबाट यी निवेदकको वादी दाबी नपुग्ने फैसला भइसकेको, निवेदकले प्राविधिक कर्मचारीउपर लगाएको आरोपसमेत पुष्टि हुन नसकेको तथा निवेदकलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम कालो सूचीमा राख्ने सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग भई प्राप्त स्पष्टीकरण तथा प्रमाणहरूको मूल्याङ्कनको आधारमा कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णय सम्बन्धमा पुनः तथ्यमा प्रवेश गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहमा प्रमाण बुझ्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- निराजन पाण्डे

कम्प्युटर:- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७७ साल फाल्गुन १७ गते रोज २ शुभम् ।

८७

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७७-WH-०३४८, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, शारदा घिमिरे वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

निवेदनमा बन्दीको नाम मनोजकुमार सिंह

भनी उल्लेख गरेको भए तापनि सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनको आदेशमा प्रतिवादीको नाम मनोज सिंह भन्ने अनुप कुमार सिंह उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी परिचयसमेत अस्पष्ट उल्लेख गरी निवेदन दायर भएको अवस्था देखिन्छ भने यिनै निवेदकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ठगी, सरकारी छाप, दस्तखत कित्ते र नागरिकता कित्ते (२०७० सालको स.फौ.नं. २२-३९-०६९-१४१५) तथा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट ठगी मुद्दा (०७३-CR-०१९१) मा सजाय भएको सम्बन्धमा अन्यथा भन्नसमेत नसकेको अवस्थामा मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी सुरु अदालतबाट फैसला हुँदा बोलिने नै हुँदा हाललाई कारण देखाउ आदेश जारी गरी विपक्षीहरूलाई बुझिरहनुपर्नेसम्मको अवस्था पनि नदेखिने ।

प्रस्तुत निवेदन प्रथम दृष्टिमा खारेज भागी रहेकाले प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- अञ्चन भट्टराई

कम्प्युटर:- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल जेठ ६ गते रोज ५ शुभम् ।

८८

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७८-WH-००६८, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, मोहना अन्सारी वि. महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौर, काठमाडौंसमेत

निवेदिका रुवी खानउपर उदयबहादुर कार्कीले मोहमद शेर वागवानको जेठी पत्नी हाजरा वागवानको दुई छोरा र दुई छोरी रहेको भन्ने जानीजानी गैरकानूनी रूपमा रुवी खान पठानले दोस्रो विवाह गरी एकासाथमा बस्ने गरेको कुरा जानकारी हुन आएको हुँदा अन्यायी मोहमद शेर वागवान र रुवी खान पठानले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७५ को उपदफा (१) बमोजिम बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा अपराध गरेको हुँदा दुवै जनालाई सोही संहिताको दफा १७५को उपदफा (४) बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरिपाउँ भनी किटानी जाहेरी दिएको उक्त जाहेरी दरखास्त मिति २०७८।५।२३ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको मुद्दा दर्ता किताबमा १०० नं. मा

दर्ता भै २०७८।५।२५ मा पक्राउ अनुमतिको लागि बाँके जिल्ला अदालतमा पेस हुँदा सोही मितिमा पक्राउ अनुमति दिइएको मिसिलबाट देखिने ।

यस अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निवेदनमा विभिन्न समयमा भएका आदेशहरू अलङ्कारिक होइनन् भन्नेतर्फ प्रहरी प्रशासन, सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला अदालतसमेत सचेत रहनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत बन्दीका हकमा विचार गर्दा यस अदालतद्वारा विभिन्न मुद्दामा भएको व्याख्याहरू र जारी भएको आदेशको मूल मर्म तथा भावनासमेतको सम्मान गरेको नदेखिएको तथा लिखित जवाफहरूबाट समेत खुल्न आएको उपरोक्त तथ्यगत अवस्थामा विपक्षीहरूले यी बन्दीलाई थुनाबाट छाड्नु नपर्ने कुनै मनासिब कारण देखाउन नसकेको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ देहाय (क) र (ख) बमोजिम यी बन्दीलाई आजै यस अदालतको सह-रजिस्ट्रारको रोहवरमा थुनाबाट छाडी बन्दीका कानून व्यवसायीको जिम्मा लगाई दिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ ।

इजलास अधिकृत:- मधुसुदन आचार्य

कम्प्युटर : विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल असोज २८ गते रोज ५ शुभम् ।

८९

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७८-WH-००६९, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, विश्वराज सिलाकार वि. ललितपुर जिल्ला अदालत

बन्दी वर्षा शिलाकारलाई चेक अनादर मुद्दामा बिगो भराई जनही ३ महिना कैद र रु.३,०००।- जरिवाना हुने गरी फैसला भएकोमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिमको सुविधा दिन नमिल्ने भन्ने ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७८।६।१३ को आदेशसमेत विरुद्ध प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखियो । सोही मुद्दाका अर्का प्रतिवादी यादव प्रसाद घिमिरेलाई सोही अदालतबाट मिति २०७८।६।७ मा उपरोक्त बमोजिमको सुविधा दिएको देखिन्छ । यसै अदालतबाट ०७७-WH-

००९१, ०७७-WH-०२५४, ०७७-WH-०३०३ समेतका निवेदनहरूमा उपरोक्त बमोजिमको सुविधा दिने गरी आदेश भएको देखिएको छ । यी बन्दीले बिगो रकम ललितपुर जिल्ला अदालतको रोहवरमा बुझाइसकेको भन्ने मिति २०७८।६।१८ को तहसिलदारको आदेशबाट देखिएको हुँदा यी बन्दी निवेदिकालाई पुरै कैद भुक्तानी गर्न लगाउनु समानता र समान व्यवहारको दृष्टिकोणबाट पनि मनासिब नदेखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ को देहाय (ख), बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ ।

यी बन्दीलाई आजै ललितपुर जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउन पठाइदिनु भनी कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवललाई यसै अदालतबाट लेखी पठाई यो आदेशको प्रतिलिपि सुरु अदालतको सक्कल मिसिल साथै राखी ऐ.ऐनको दफा १५५ को कार्यविधि पूरा गरी बाँकी कैदबापतको नगद लिई निज बन्दी वर्षा शिलाकारलाई आजै थुनामुक्त गरिदिनु भनी ललितपुर जिल्ला अदालतमा पठाइदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ ।

इजलास अधिकृत:- मधुसुदन आचार्य

कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल असोज २८ गते रोज ५ शुभम् ।

९०

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७८-WO-०६७७, उत्प्रेषण / परमादेश, नारद खवास वि. नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

विपक्षी बनाइएकामध्येका यी निकायले यसरी करारको प्रावधानभन्दा बाहिर गई राज्यको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी यस्तो यस्तो कार्य गरी आफ्नो मौलिक हकको हनन गरेको भनी निवेदकले दाबी लिए तापनि करारमा उल्लिखित पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विवाद रहेको र विपक्षी विकास समितिको तत्सम्बन्धी निर्णयमा आफू सहमत नभएको तथा हर्जाना कट्टा गर्न मन्जुर

छैन भनी मिति २०७८।८।१४ (November ३०, २०२१) मा पत्राचार गरेको बेहोरा निवेदनको प्रकरण २ मा उल्लेख गरेबाट करारकै कार्यान्वयनसम्बन्धी विवाद देखिँदा हर्जाना तिराएको वा कट्टा गरेको रकम राज्यको राजस्व खातामा जानेहुँदा पछि निवेदकले भराइपाउने भएमा रकम फिर्ता लिन झन्झटिलो प्रक्रिया पक्षले बेहोर्नुपर्ने भन्ने कारणले मात्र यस अदालतले नेपालको संविधानको धारा १३३(२) को असाधारण अधिकार प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने निवेदकको जिकिरलाई स्वीकार गर्न सकिएन । विपक्षीहरूको कारण भुक्तानी पाउन ढिलाई भएमा र बढि दायित्व व्यहोर्नु परेको अवस्थामा त्यसतर्फ यी निवेदकले यथोचित करार एवं कानूनसङ्गत दाबी गर्ने अधिकार सुरक्षित नै देखिन्छ । यसरी विवाद समाधानको प्रक्रिया वा कार्यविधिगत तथा प्रशासनिक वा समय लाग्ने भन्ने कारणले मात्र विवाद समाधानसम्बन्धी सम्झौता (Condition of Contract र SpeCial Condition of Contract) को दफा २३ र २४ को व्यवस्था प्रभावकारी नभएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन । निवेदकले उल्लेख गरेको हर्जाना भराउनुपर्ने कारण देखाइ विपक्षीहरूबाट अन्तिम भुक्तानी (Final Payment) रोकेको भन्ने विषय दुई पक्षबिच भएको करारको व्याख्या गरी करारमा तोकेबमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन गरी विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा सम्झौताको धारा २३ अन्तर्गतको प्रक्रिया नै सुरु भएको अवस्था नरहेको र उक्त प्रभावकारी उपचारको वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गर्न आवश्यक सूचना दिई उक्त मार्गबाट उपचार प्राप्त गर्न सक्ने नै देखिँदा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने अपरिहार्यता नदेखिने ।

आफैले पूर्ण सहमतिबाट हस्ताक्षर गरेको करार सम्झौतामा उल्लिखित करारबमोजिमको कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न भए नभएको तथा निवेदकले करारबमोजिम थप दायित्व बेहोर्नुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा विवाद भएको कारणबाट भुक्तानीको विवाद पनि सिर्जना भएको देखिएको,

करारीय दायित्वसम्बन्धी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निक्कै गर्नुपर्ने विवादहरू सामान्यतया अदालतको आसाधारण अधिकारक्षेत्रमार्फत हेरिने प्रकृतिका विवाद पनि नभएको तथा निवेदक करारमा उल्लिखित विवाद समाधानको कार्यविधि अवलम्बन गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै सिधै यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत रिट निवेदन लिएर यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिएको हुँदा पर्याप्त र प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको बाटो नअपनाई सिधै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्नु प्रचलित कानूनी र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुने भएकोले कारण देखाउ आदेश जारी गरी विपक्षी झिकाइरहनुपर्नेसम्मको अवस्था देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- अञ्चन भट्टराई

कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल पौष १९ गते रोज २ शुभम् ।

९९

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७९-WO-०२५३, उत्प्रेषणसमेत, हिरा के.सी.वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

निवेदिका विरुद्ध दायर भएको “कर्जा रकम असुल गरिपाउँ” भन्ने मुद्दा तल्लो अदालतमा विचाराधीन रहेको र उक्त मुद्दाको रोहमा विभिन्न कोणबाट प्रमाण बुझ्दै जाँदा तत्काल देखिएको अवस्था परिस्थितिमा फरक दृष्टिकोण स्थापित हुनसक्ने अवस्थालाई नकार्न नसकिने हुँदा विवादित हदम्यादसम्बन्धी प्रश्नलागतको समष्टिगत विवाद सम्बन्धमा सक्षम अदालतबाट अन्तिम इन्साफ हुन बाँकी नै रहेकोले कुन मितिलाई मुद्दा गर्न कारण परेको मिति मान्ने हो भन्ने सम्बन्धमा सुरु अदालतले प्रमाण बुझी निर्णय गर्ने विषय हुँदा असाधारण क्षेत्रको प्रयोग गरी हदम्यादको प्रश्नमा प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट निर्णय गर्नु न्यायसङ्गत नदेखिने ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट र उच्च अदालत पाटनसमेतबाट आदेश हुँदा अधिकारक्षेत्र

नाघेको वा कार्यविधिको त्रुटि विद्यमान रहेको नदेखिएको, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरेको नदेखिएको तथा यी निवेदक विरुद्धको “कर्जा रकम दिलाई भराइपाउँ” मुद्दा जिल्ला अदालतमा बिचाराधीन अवस्थामा रही प्रमाणको मूल्याङ्कन हुन बाँकी हुँदाहुँदै निवेदक रिट क्षेत्र प्रवेश गरेको देखिएको अवस्थामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७८।१२।२० गतेको आदेश र उच्च अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७९।३।२३ गतेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै स्वीकारयोग्य देखिन आएन । यस स्थितिमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: भूमिप्रसाद शर्मा

कम्प्युटर: विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७९ साल असोज ५ गते रोज ४ शुभम् ।

९२

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७९-WO-०२३८, उत्प्रेषणसमेत, विन्दु कार्की तिमिल्सिना वि. पदमबहादुर तिमिल्सिनासमेत

निवेदिकाले नै प्रतिवादीका नाउँमा जग्गा कायम भई आएकाबखत मानाचामल भराइपाउँने जेथा देखाउने गरी पछि नियमानुसार मुद्दा जगाउने गरी हाललाई तामेलीमा राखिपाउँने सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनका आधारमा सोही मितिमा मुद्दा तामेलीमा राखेको देखिन्छ । निवेदिकाको आफ्नै निवेदनका आधारमा तामेलीमा राखेको मुद्दाको हकमा सुरु अदालतबाटै कानूनबमोजिम निवेदन लिई वा निवेदन लिई दर्ता गर्न नमिल्ने भए दरपिठ गरी उपरोक्त मुद्दा जगाउने सम्बन्धमा कानूनी अधिकारको प्रयोग गर्न साधारण उपचारको बैकल्पिक मार्ग रहेभएको देखिन्छ । अदालतबाट समेत रितपूर्वकको निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने र रित नपुगेको देखिएमा दरपिठ गरी थप कानूनी उपचारको मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको न्यायमा पहुँचको आधार नै यही हो । सुरु

अदालतले निवेदन दर्ता नगर्ने र दरपिठ पनि नगर्ने कार्य गर्नु हुँदैन, प्रस्तुत विषयमा सोबमोजिम गरेको हो भनी तत्काल विश्वास गर्नुपर्ने पर्याप्त कारण पनि नदेखिने ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।३।१७ मा आदेश हुँदा अधिकारक्षेत्रको उल्लङ्घन भएको वा कार्यविधिको त्रुटि विद्यमान रहेको नदेखिएको, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरेको नदेखिएको, यी निवेदिकाले प्रतिवादीहरूउपरमा मानाचामलको बीगो भराइपाउँ भनी जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनको निर्णय अन्तिम भएको नभई हाललाई कारबाही स्थगनमा रहेको र बिचाराधीन अवस्थामा हुँदाहुँदै निवेदक रिट क्षेत्र प्रवेश गरेको देखिएको अवस्थामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७६।३।१७ गतेको तामेली आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै स्वीकारयोग्य देखिन आएन । यस स्थितिमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: भूमिप्रसाद शर्मा

इति संवत् २०७९ साल असोज ५ गते रोज ४ शुभम् ।

९३

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७९-WO-०२५५, उत्प्रेषणसमेत, फुलेश्वरप्रसाद चौधरी वि. विशेष अदालत, काठमाडौंसमेत

निवेदकले आफ्नो अस्थायी बसोबासको सन्दर्भमा अन्यथा जिकिर लिए तापनि आफ्नो स्थायी वतनका बारेमा अन्यथा भन्न वा लेखाउन सकेको अवस्था देखिँदैन । विशेष अदालत काठमाडौंबाट यी निवेदकका नाउँमा उल्लिखित स्थाई वतनमा जारी भई सप्तरी जिल्ला अदालतमार्फत तामेल भएको तामेली म्याद हेर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५९ र ६१बमोजिम तोकिएको ढाँचामा तयार गरी, तोकिएको कार्यविधि पूरा गरी तामेल भएको देखिन्छ । निवेदकले आफ्नो स्थायी वतनका सम्बन्धमा माथि उल्लेख गरेबमोजिम होइन भनी अन्य मुद्दामा बकपत्रमा अन्यथा लेखाएको

नदेखिएको, निजले देखाएको वतनमा म्याद तामेल भएको र निज स-परिवार आफ्नो स्थाई ठेगाना छोडी विदुर नगरपालिका वडा नं. ९ मा मुना मेतरको घरमा भाडामा बस्ने भनी निवेदनसाथ विदुर नगरपालिका, वडा नं. ९ को सिफारिशको प्रतिलिपि पेस गरेको देखिए तापनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने अन्य प्रमाण पेस गरेको नदेखिएको सन्दर्भमा निजको नाउँमा स्थाई वतनमा भएको म्याद तामेलीलाई कानूनमा उल्लेख गरिएको कार्यविधिबमोजिम भएन र निवेदकले सुनुवाइको यथेष्ट मौका पाएनन् भनी भन्न मिलेन ।

यी निवेदकको जन्मस्थान तथा स्थाई बासस्थान जनिएको नागरिकताको प्रमाण पत्रको वतन जिल्ला सप्तरी, साबिक बकधुवा गाउँ विकास समिति, वडा नं. ४ परिवर्तित अग्नीसायर कृष्णश्रवण गाउँपालिका, वडा नं. १ स्थित निजको घरको दैलोमा टाँस गरेको भन्ने निवेदनसाथ पेस गरेको म्यादको प्रतिलिपिबाट देखिएकोले विशेष अदालत काठमाडौँमा यी निवेदकले 'घुस/रिसवत दिई भ्रष्टाचार गरेको' मुद्दामा सुनुवाइको समुचित मौका नपाएको भन्ने नदेखिने ।

विशेष अदालत तथा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट म्याद तामेली प्रक्रियामा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरेको र अधिकारक्षेत्र नाघेको वा कार्यविधिको त्रुटि विद्यमान रहेको नदेखिएको समेतबाट विपक्षी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको तामेली म्याद र विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७९।१।२२ मा भएको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरयोग्य नदेखिएकोले विपक्षीहरूका नाउँमा कारणदेखाउ आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको प्रस्तुत रीट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै स्वीकारयोग्य देखिन आएन । यस स्थितिमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउनु परेन । प्रस्तुत रीट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: भूमिप्रसाद शर्मा
कम्प्युटर: विष्णुदेवी श्रेष्ठ
इति संवत् २०७९ साल असोज ५ गते रोज ४ शुभम् ।

९४

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७९-WO-०२६४, उत्प्रेषणसमेत, डा. सुरेन्द्र भण्डारी वि. सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, राष्ट्रपतिको कार्यालय, शितल निवास काठमाडौँसमेत

नागरिकताको विषय अत्यन्त सम्वेदनशील हो । नेपालको नागरिक हुने योग्यता पुगेका प्रत्येक व्यक्ति स्वतः नेपालको नागरिक हुने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ११(१) मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सो अनुरूप नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने कार्यविधिगत विषयलाई जटिल नबनाई संविधानको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था रहेको भाग २ लाई सक्रियता प्रदान गर्नु नै संविधानको मर्म र मनसाय हो । नागरिक हुने योग्यता पुगेको तर व्यक्तिगत परिचयको रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने नागरिकताको प्रमाणपत्र नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले उपलब्ध नगराएकै कारण त्यस्ता नागरिकहरू अनागरिकको हैसियतमा बाँच्नुपरेको सत्यतालाई अनदेखा गरी निजहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा संविधानप्रदत्त अन्य हक अधिकारहरू निर्वाधरूपमा भोग गर्न पाउने अवस्थाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने सम्बन्धमा राजनैतिक रूपमा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूलगायत सबै नेपाली नागरिक सम्वेदनशील हुनु आवश्यक छ । आफ्नो विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी जनप्रतिनिधिहरूले संसदबाट पारित गरी गराई प्रमाणिकरणको प्रक्रियामा रहेका विधेयकलाई सोही क्रममा न्यायिक हस्तक्षेप गर्नु संवैधानिक मूल्य मान्यता अनुरूपको कार्य हुँदैन । कुनै ऐन नेपालको संविधानसँग बाझिएको भनी धारा १३३(१)अन्तर्गतको प्रक्रिया चाल्न जो सुकै नेपालको नागरिक सक्षम हुन्छन् तर बौद्धिक छलफलकै लागि त्यस्ता विषय उठान गर्दा योग्य नेपाली नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नमा एक दिन पनि ढिलाई हुनु वाञ्छनीय हुँदैन । जुनसुकै योग्य नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी नगरिएको कारण शिक्षा प्राप्ति, सामाजिक

मान्यता, आर्थिक उन्नतीको अवसर आदिबाट वञ्चित हुनु परेको कटुसत्यतर्फ सबै नेपाली नागरिक सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। प्रमाणपत्र नभएकै कारण दैनिक जिवनमा आईपर्ने समस्या, अड्चन आदि सम्बन्धमा त्यसको परिपूर्ति वा क्षतिपूर्ति कसले कसरी गर्न सक्छ भन्ने बारे निवेदनमा कुनै विवेचना भएको नपाइने।

संविधान र कानूनबमोजिम संसद्बाट पारित भएको विधेयकको प्रमाणीकरण प्रक्रियामा राष्ट्रपतिको सन्देशसहित पेस भएको अध्यादेश संसद्बाट बिहंगम रूपमा छलफल गरी तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म प्रमाणीकरण नगर्नु भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गरी मिति २०७९।०५।२० मा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भए गरिएको भनिएको सम्पूर्ण कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै स्वीकारयोग्य देखिन आएन। यस स्थितिमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउनु परेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: भूमिप्रसाद शर्मा
कम्प्युटर: विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७९ साल असोज ५ गते रोज ४ शुभम्।

९५

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७८-WO-१४७५, उत्प्रेषण परमादेशसमेत, लोकबहादुर घर्ती क्षेत्री वि. उच्च अदालत पोखरा, पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ०७, कास्की

रिट निवेदकले स्थायी बसोबासको ठेगाना बाग्लुङ्ग जिल्ला काठेखोला गाउँपालिका वडा नं. ७ बाहेककै ठाउँ हो भन्ने निवेदन दाबी लिए तापनि सो पुष्टि हुने बसाइँ सराइलागतका प्रमाण निज रिट निवेदकले पेस गरेका छैनन। कुनै व्यक्ति कुनै प्रयोजनार्थ पक्राउ परेपछि तयार गरी कुनै खास अवधि वा मितिमा अस्थायी बसोबासको ठेगाना खुलाएको प्रमाण पेस गरेकै भरमा मात्र स्थायी बसोबासको ठेगाना स्वतः परिवर्तन वा प्रतिस्थापन भएको अर्थ लगाउन तर्कसङ्गत हुने देखिँदैन। यस स्थितिमा

पोखरा महानगरपालिका १७ नं. वडा कार्यालयले अस्थायी बसोबासको सिफारिश सम्बन्धमा लेखेको पत्र रिट निवेदकको म्याद मिति २०७७।११।१९ मा घरदैलोमा टाँस हुँदाका बखत निजको स्थायी ठेगानामा म्याद तामेल भएको थिएन भन्ने निवेदन दाबी पुष्टि गर्ने भरपर्दो आधार प्रमाण हुन नसक्ने।

उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७७।१०।२७ मा रिट निवेदकको नाममा जारी भई मिति २०७७।११।१९ मा घरदैलोमा टाँस भएको म्याद सो तामेल गर्दाका बखत यी रिट निवेदकको स्थायी ठेगाना कायम रहेको स्थान बाग्लुङ जिल्ला काठेखोला गाउँपालिका वडा नं. ७ मा नै तामेल भएको देखिँदा गलत ठेगानामा तामेल भई प्रतिवादको मौका नपाएको भन्ने रिट निवेदकको निवेदन मागदाबी र सो मागदाबी अनुसार निजका कानून व्यवसायीले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर प्रथम दृष्टिमा अस्वीकार्य हुन आई विपक्षीबाट लिखित जवाफ माग गरिरहनु परेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- विमल रेग्मी
कम्प्युटर:- विष्णु देवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७९ आषाढ १९ गते रोज १ शुभम्।

९६

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७८-WO-०६२०, उत्प्रेषण, अशोक घिमिरे वि. नेपाल सरकार, संस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा “सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही वा निर्णय गर्दा कुनै त्रुटि गरेको वा पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन नगरेकोले आफूलाई क्षति पुग्ने वा पुग्न सक्ने कारण खुलाई कुनै बोलपत्र दाता वा प्रस्ताव दाताले त्यस्तो त्रुटि वा निर्णयको पुनरावलोकनका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुखसमक्ष निवेदन दिन सक्ने छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ। यी निवेदकले आफूले उपरोक्त बमोजिमको निवेदन दिएको अबस्थामा त्यहाँबाट निवेदकको माग सम्बोधन

नहुने अवस्था छैन । यी निवेदकले उठाएको विषयमा अख्तियारको दुरुपयोग भएको वा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको हो भने त्यस विषयमा छानविन तथा अनुसन्धान गर्न नेपालको संविधानले अधिकार सम्पन्न संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको छ, उक्त निकायमाथि अविश्वास गरिहाल्नुपर्ने कारण र आधार यी निवेदकले देखाउन सकेको नपाइने ।

नेपालको संविधानको धारा १३३(२) अन्तर्गत दिइने निवेदन न्यायिक निकायको मापदण्डभित्र पर्ने प्रकृतिको हुनु आवश्यक हुन्छ । यस्ता विषय अदालतसमक्ष ल्याइँदा परिपक्व तरिकाबाट प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो अनुकूल बोलपत्रका शरत बनाइँदा भन्ने विषय यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको माध्यमबाट निकर्ण नहुने ।

सार्वजनिक निकायले खरिद कावाहीमा वा निर्णय गर्दा कुनै त्रुटि गरेमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम त्यस्तो निकायको प्रमुखसमक्ष निवेदन दिन सक्ने र दफा ४९ बमोजिम पुनरावलोकन समितिसमक्ष निवेदन दिने वैकल्पिक उपचार हुँदाहुँदै रित क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदा विपक्षी झिकाउनु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिएन प्रस्तुत रित निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- मधुसुदन आचार्य

कम्प्युटर:- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल पुस ८ गते रोज ४ शुभम् ।

९७

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७८-WO-१४९६, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, नारदप्रसाद खतिवडा वि. उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र के कस्तो अवस्थामा लागु हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग व्यक्तिको संवैधानिक हकमा अनाधिकृत वा गैरकानूनी रूपमा राज्य वा राज्यका निकायहरूले हस्तक्षेप गरेमा वा राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा

अन्य कुनै वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएमा वा भए पनि प्रभावकारी नभएमा तथा राज्यका निकायहरूले गरेका कार्यहरूको वैधानिकता परीक्षण गर्ने अन्य कुनै विकल्प नरहेमा अदालतले राज्यका निर्णय वा कार्यहरूको वैधानिकता परीक्षण गरी राज्यलाई गैरकानूनी कार्य गर्नबाट रोकी कानूनी दायित्व पूरा गर्न लगाई व्यक्तिका मौलिक हक अधिकारहरूको प्रचलन गराउनका लागि गरिन्छ । प्रस्तुत निवेदनका निवेदकले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट मिति २०७८।८।२३ आदेश बेरितको भएको भनी सोउपर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा फैसला कार्यान्वयन अधिकारीको आदेश बेरितपूर्ण नभएको ले सदर हुने भनी उक्त अदालतबाट मिति २०७९।१।९ मा भएको आदेशउपर यी निवेदकले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएकोमा उक्त अदालतबाट समेत मिति २०७९।२।२६ मा सदर भएको अवस्था हुँदा विवादको मुख्य विषय निवेदकका पिता मोहनप्रसाद शर्माको मृत्यु भई ५ अंशियारमध्ये १ अंशियार घटेर ४ भएकाले ४ भागको १ भाग आफ्नो अंश छुट्याई चलन चलाइपाउँ भनी निवेदनको जिकिरबमोजिम नभई फैसलामा उल्लेख भएबमोजिम नै ५ भागको १ भाग निवेदकले अंश भाग पाउँने गरी भएको फैसला कार्यान्वयन अधिकारीको आदेश एवं सोलाई सदर गरेको जिल्ला अदालतको आदेशको समेत वैधानिकताको परीक्षण भइसकेको नै देखिएकाले प्रस्तुत निवेदनमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने अवस्था नरहने ।

समग्र अंशियार संख्यामा यी निवेदकका पिताको मृत्युपश्चात् ४ अंशियार कायम रहने भए पनि सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला सदर हुने गरी यस अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भइ बसेको अवस्थामा प्रस्तुत निवेदनको उद्देश्य फैसला कार्यान्वयनलाई ढिलाई गर्ने भन्ने देखिएबाट कारण देखाउ आदेशमार्फत् विपक्षी झिकाइरहनुपर्ने

देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- अञ्चन भट्टराई

कम्प्युटर:- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७९ साल असार १२ गते रोज १ शुभम् ।

९८

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७८-WO-१५०९, उत्प्रेषण / परमादेश, तेज बिक्रम मल्ल वि. सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ६ मुख्यालय महेश्वरी बाहिनी, सुर्खेतसमेत

सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २१(ग) बमोजिम यी निवेदकलाई सफाइको मौका दिनु नपर्ने भन्नेतर्फ विचार गरी हेर्दा उक्त व्यवस्था सुरक्षा फौजको सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाई सङ्गठनलाई अनुशासित बनाई सङ्गठनको जिम्मेवारीबाट भाग्ने भगौडा प्रवृत्तलाई निरुत्साहित गर्ने राखिएको हो । सुरक्षा निकायहरूले प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि कर्तव्य पालनामा कटिबद्ध रहनुपर्ने हुन्छ । केही व्यक्तिहरू सुरक्षा निकायको फलामे अनुशासन पालना गर्न नसकी सुरु तालिममै वा कार्य क्षेत्रमा खटिइ गएपछि कर्तव्य पालना गर्न नसकेर पनि सङ्गठनलाई जानकारी नगराई भाग्ने गरेको पाइन्छ । यसरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी खोजी गर्दै सङ्गठनमा बोलाउन वा सफाइको मौकाको नाममा म्याद जारी र म्याद तामेल गर्दै उनीहरू फर्की आउने प्रतिक्रियामा सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील निकाय लामो समय कुरेर बस्न सक्दैन । अप्त्यारो परिस्थितिमा जिम्मेवारीबाट भाग्नेहरूलाई प्रक्रियाको नाममा कुरी बसेर पछि समयानुकूल भएपछि फर्केर नोकरी गर्न दिने हो भने यसले सुरक्षा निकाय जस्तो संवेदनशील निकायको अनुशासन र चेन अफ कमाण्डमा नकारात्मक असर पार्ने तथा कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरूको मनोबलमा समेत गिराउने हुँदा सङ्गठन नै कमजोर हुनजाने भएकाले विधायिकाले यस्तो व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी कर्तव्यच्युत भएर भागेका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील सङ्गठनमा पुनः जिम्मेवारी दिनु हुँदैन र दिन सकिँदैन भन्नेतर्फ यस इजलास

अत्यन्त संवेदनशील हुने ।

राष्ट्र सेवक रहेका निवेदक मिति २०७२/९/४ बाट बिदा बसेपछि बिदा तथा उपचारसमेत सकिएको लामो समयसम्म सम्पर्कमा नरही झण्डै ७ वर्षपछि मिति २०७९/३/५ मा नोकरीमा बहाल गरिपाउँ भनी निवेदन लिएको गएको पाइन्छ जुन आफैँमा अस्वाभाविक हो । कार्यक्षेत्रमा नियमित हाजिर भई कर्तव्य निर्वाह गर्नुभन्दा पनि लामो समयसम्म कार्यलयको सम्पर्कमा नरहेका यी निवेदकले बिरामीलाई मुद्दा गर्ने बहाना बनाई यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र मार्फत अदालत प्रवेस गर्न खोजेको देखिन्छ । यस प्रकृतिका आचरण क्षम्य नहुने ।

निवेदक आफ्नो कर्तव्यप्रति इमान्दार भई जिम्मेवारीपूर्वक कार्य क्षेत्रमा खटिनुपर्नेमा लामो समयसम्म आफ्नो नोकरीप्रति चासो नराखी कार्यलयको सम्पर्कमा नरहेको कुरा स्वयंले स्वीकार गरेको तथा लामो समयसम्म न्यायिक प्रक्रियाको सुरु नगर्नुको यथार्थपरक प्रमाण र कारणसमेत निजले दिन सकेको नदेखिएकाले कारण देखाउ आदेश जारी गरी विपक्षी झिकाइरहनुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- अञ्चन भट्टराई

कम्प्युटर:- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७९ असार १४ गते रोज ३ शुभम् ।

९९

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७८-WO-१५१०, उत्प्रेषण/ परमादेश, खुशीलाल ठाकुर वि. जिल्ला धनुषा, जनकपुर उप-महानगरपालिका वडा नं. १ बस्ने रजनिश सिंहसमेत

अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र के कस्तो अवस्थामा लागु हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग व्यक्तिको संवैधानिक हकमा अनधिकृत वा गैरकानूनी रूपमा राज्य वा राज्यका निकायहरूले हस्तक्षेप गरेमा वा राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा अन्य कुनै वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएमा वा भए

पनि प्रभावकारी नभएमा तथा राज्यका निकायहरूले गरेका कार्यहरूको वैधानिकता परीक्षण गर्ने अन्य कुनै विकल्प नरहेमा अदालतले राज्यका निर्णय वा कार्यहरूको वैधानिकता परीक्षण गरी राज्यलाई गैरकानूनी कार्य गर्नबाट रोकी कानूनी दायित्व पूरा गर्न लगाई व्यक्तिका मौलिक हक अधिकारहरूको प्रचलन गराउनका लागि गरिन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले मिति २०७७।११।११ मा सिराहा जिल्ला सुखिपुर नगरपालिका वडा नं. २ (साबिक विद्यानगर ३क) स्थित कित्ता नं. ३१३४ को जग्गाको पञ्चकिर्ते मुचुल्का बदर गरिपाउँ भनी सिराहा जिल्ला अदालतमा निवेदन दायर गरेकोमा उक्त अदालतबाट मुचुल्का कानूनबमोजिम नै भएको भनी मुचुल्का बदर नहुने गरी मिति २०७८।५।२५ मा आदेश भएको र उक्त आदेश उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासबाट समेत मिति २०७८।११।२६ सदर भएको अवस्था हुँदा विवादको मुख्य विषय जायदात मुचुल्का एवम् सोलाई सदर गरेको जिल्ला अदालतको आदेशको समेत वैधानिकताको परीक्षण भइसकेको नै देखिएकाले प्रस्तुत निवेदनमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित नहुने ।

निवेदक अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोगी नदेखिएको र प्रस्तुत निवेदनको एक मात्र उद्देश्य फैसला कार्यान्वयन रोक्नु भन्ने देखिएको अवस्थामा कारण देखाउ आदेश मार्फत् विपक्षी झिकाइरहनुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ।
इजलास अधिकृत:- अञ्चन भट्टराई
कम्प्युटर:- विष्णुदेवी श्रेष्ठ
इति संवत् २०७९ असार १४ गते रोज ३ शुभम् ।

१००

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७८-WO-१४९२, परमादेश, किशोर पौडेलसमेत वि. सभापतिज्यू, आचारण अनुगमन समितिको कार्यालय सङ्घीय संसद, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

माननीय मन्त्रीले बोलेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयहरू निजले सार्वजनिक स्थानमा बोलेको वा आफ्नो कार्यालयमा पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा बोलेको भन्ने जिकिर निवेदनमा लिएको पनि देखिँदैन । निवेदकले उठाएको विषयवस्तुको प्रकृति र प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम २१८ को उपनियम (५) मा उल्लेख भएको "यस नियमबमोजिम कुनै सदस्यउपर आचरण उल्लङ्घनमा छानबिन प्रारम्भ गरिएकोमा सम्बन्धित सदस्यलाई आचरण अनुगमन समितिले आफ्नो कुरा भन्न पाउने उचित मौका प्रदान गर्ने छ" भन्ने व्यवस्था हेर्दा पनि निवेदकले उठाएको विषयमा प्रमाण परीक्षण गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिन्छ । रिट निवेदनबाट प्रमाण परीक्षण गरी मुद्दाको टुङ्गो नलगाइने तथा संसदको आचरणसम्बन्धी विषयवस्तुको टुङ्गो लगाउन जनताको आस्था र विश्वासको केन्द्रको रूपमा रहेको संसद स्वयं नैसमक्ष तथा शक्ति सम्पन्न भएको र संसदको यस प्रकृतिको अधिकार क्षेत्रभित्र यस अदालतले हस्तक्षेप गर्नु वाञ्छनीय नभएकोले प्रस्तुत निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरी विपक्षी झिकाउनु पर्नेसम्मको अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- अञ्चन भट्टराई
कम्प्युटर:- विष्णुदेवी श्रेष्ठ
इति संवत् २०७९ साल असार १२ गते रोज १ शुभम् ।